

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2019**

DREPT CIVIL

TEMATICĂ

I. Partea generală

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil

- noțiune și clasificare;
- condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);
- condițiile de formă ale actului juridic civil;
- modalitățile actului juridic civil;
- efectele actului juridic civil: forța obligatorie și irevocabilitatea; relativitatea și opozabilitatea;
- nulitatea actului juridic civil (noțiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescripția extinctivă și decăderea

- dispoziții generale: noțiune, efecte, delimitare;
- domeniul prescripției extinctive;
- termenele de prescripție extinctivă;
- cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);
- împlinirea prescripției extinctive;
- decăderea (noțiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

4. Noțiunile de profesionist și de întreprindere. Capacitatea civilă a persoanei juridice

II. Drepturile reale principale

1. Patrimoniul;

2. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

3. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

4. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată;

5. Acțiunea în revendicare;

6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată: superficia; uzufructul;

7. Posesia (fără uzucapiune);

8. Accesiunea imobiliară artificială.

III. Teoria generală a obligațiilor

1. Faptul juridic ca izvor de obligații

- gestiunea de afaceri;
- plata nedatorată;
- îmbogățirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală

- cauze exoneratoare de răspundere;
- răspunderea pentru fapta proprie;
- răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea comitenților pentru prepuși);
- răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale și de ruina edificiului;
- repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

3. Executarea obligațiilor

- plata (dispoziții generale, subiectele plății, condițiile plății, dovada plății, imputația plății, punerea în întârziere a creditorului);
- executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);
- mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acțiunea oblică, acțiunea revocatorie).

4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor

- cesiunea de creanță;
- subrogația;
- preluarea datoriei;
- novația;

5. Stingerea obligațiilor

- compensația;
- confuziunea;
- darea în plată;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

6. Fideiusiunea

IV . Contractele speciale

1. Contractul de vânzare;

2. Donația;

3. Contractul de locațiune – dispoziții generale (fără reguli particulare în materia închirierii locuinței și în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziții comune, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziții generale, contractul de comision);

5. Contractul de întreținere;

6. Tranzacția;

7. Contractul de împrumut (de folosință și de consumație).

V. Succesiunile (moștenirea)

- noțiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală);
- moștenitorii legali (soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, ascendenții ordinari, colateralii ordinari);
- dreptul de opțiune succesorală;

- testamentul;
- rezerva succesorala, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive.

VI. Desfacerea căsătoriei

- cazurile de divorț;
- efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori.

VII. Filiația

- dispoziții generale privind stabilirea filiației;
- prezumția de paternitate;
- recunoașterea copilului;
- acțiuni privind filiația.

VIII. Obligația legală de întreținere

- dispoziții generale privind obligația de întreținere;
- persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;
- condițiile obligației legale de întreținere;
- stabilirea și executarea obligației legale de întreținere.

IX. Autoritatea părintească

- dispoziții generale privind autoritatea părintească;
- drepturile și îndatoririle părintești;
- exercitarea autorității părintești;
- decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

- Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMATICĂ

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Acțiunea civilă

3. Participanții la procesul civil:

- Judecătorul. Incompatibilitatea;
- Părțile (folosința și exercițiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată, reprezentarea părților în judecată);
- Participarea Ministerului Public în procesul civil.

4. Competența instanțelor judecătorești:

- Competența materială;
- Competența teritorială;
- Dispoziții speciale (prorogarea de competență, întinderea competenței asupra apărărilor și incidentelor procedurale, regimul cererilor în constatare, alegerea de competență, competența facultativă);
- Incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea, strămutarea proceselor și delegarea instanței).

5. Actele de procedură și termenele procedurale:

- Actele de procedură (forma cererilor, citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);
- Termenele procedurale (noțiunea și clasificarea, durata, decăderea și repunerea în termen).

6. Procedura în fața primei instanțe:

- Sesizarea instanței de judecată (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată - cuprinsul cererii de chemare în judecată, numărul de exemplare, nulitatea cererii, timbrarea și înregistrarea cererii, cumulul de cereri, verificarea cererii și regularizarea acesteia, fixarea primului termen de judecată, reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală, măsurile pentru pregătirea judecării, modificarea cererii de chemare în judecată), întâmpinarea, cererea reconvențională;
- Dispoziții generale privind judecata;
- Cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale și probele, fără Subsecțiunea a 4-a privind „Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici”);
- Dezbaterile în fond a procesului;
- Suspendarea procesului, perimarea cererii și actele procesuale de dispoziție ale părților;
- Deliberarea și pronunțarea hotărârii;
- Hotărârile judecătorești (clasificarea hotărârilor judecătorești, conținutul hotărârii, redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii, efectele hotărârilor judecătorești, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor, cheltuielile de judecată).

7. Căile de atac:

- Obiectul și termenul apelului;
- Obiectul și termenul recursului;

- Contestația în anulare;
- Revizuirea.

8. Executarea silită:

- Titlul executoriu;
- Participanții la executarea silită (enumerare, părțile, instanța de executare, executorul judecătoresc);
- Încuviințarea executării silite;
- Contestația la executare.

9. Procedurile speciale:

- Procedura necontencioasă judiciară;
- Procedura ordonanței președințiale;
- Măsurile asigurătorii;
- Procedura divorțului;
- Procedura partajului judiciar;
- Procedura ordonanței de plată;
- Procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

- Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
- Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2019**

DREPT PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

- 1.1 Principii generale
- 1.2 Aplicarea legii penale în timp

2. Infrațiunea

- 2.1 Dispoziții generale
- 2.2 Cauzele justificative
- 2.3 Cauzele de neimputabilitate
- 2.4 Tentativa
- 2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
- 2.6 Autorul și participanții

3. Pedepsele

- 3.1 Categoriile pedepselor
- 3.2 Pedepsele principale
- 3.3 Pedepsa accesorie și pedepsele complementare
- 3.4 Calculul duratei pedepselor
- 3.5 Individualizarea pedepselor:
 - dispoziții generale
 - circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
 - renunțarea la aplicarea pedepsei
 - amânarea aplicării pedepsei
 - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 - liberarea condiționată

4. Măsurile de siguranță

- 4.1 Dispoziții generale
- 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

5. Minoritatea

- 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului
- 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
- 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate
- 5.4 Dispoziții comune

6. Răspunderea penală a persoanei juridice

- 6.1 Dispoziții comune

- 7. Cauzele care înlătură răspunderea penală**
- 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei**
- 9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării**
- 10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172-187)**

PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra persoanei

- 1.1 Infracțiuni contra vieții - art.188-192
- 1.2 Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art.193-198
- 1.3 Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art.199-200
- 1.4 Infracțiuni contra libertății persoanei – art.205-208
- 1.5 Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art.218-223
- 1.6 Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art.224-225

2. Infracțiuni contra patrimoniului

- 2.1 Furtul – art.228-232
- 2.2 Tâlhăria și pirateria -art.233-234, art.236-237
- 2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art.238, art.242-244, art.248
- 2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art.253-256
- 2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art.256¹

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

- 3.1 Infracțiuni contra autorității - art.257-258

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art.266-273, art.279-280, art. 283, art.285-286, art. 287

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu

- 5.1 Infracțiuni de corupție – art.289-292
- 5.2 Infracțiuni de serviciu – art.295-298, art.308-309

6. Infracțiuni de fals

- 6.1 Falsuri în înscrisuri – art.320-323, art.326-327

7. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

- 7.1 Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art.371, art.375
- 7.2 Infracțiuni contra familiei – art.377-379

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

- Constituția României;
- Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

DREPT PROCESUAL PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

1. Acțiunea penală
2. Acțiunea civilă

III. Participanții în procesul penal

1. Dispoziții generale
2. Competența organelor judiciare
 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești
 - Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
 - Organele de urmărire penală și competența acestora
 - Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare)
3. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
4. Inculpatul și drepturile acestuia
5. Partea civilă și drepturile acesteia
6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
7. Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale
2. Audierea persoanelor
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor
4. Metode speciale de supraveghere și cercetare
5. Conservarea datelor informatice
6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
7. Expertiza și constatarea
8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea
9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
10. Mijloacele materiale de probă
11. Înscrisurile

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive
 - Dispoziții generale
 - Reținerea

- Controlul judiciar
- Controlul judiciar pe cauțiune
- Arestul la domiciliu
- Arestarea preventivă
- Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
- Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art.249-252, art.253-256)

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere
2. Termenele
3. Cheltuielile judiciare
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Nulitățile
6. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală

1. Dispoziții generale
2. Sesizarea organelor de urmărire penală
3. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror
4. Efectuarea urmăririi penale
5. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
6. Reluarea urmăririi penale
7. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

II. Camera preliminară

III. Judecata

1. Dispoziții generale
2. Judecata în primă instanță
3. Contestația
4. Apelul (art. 408-421)
5. Căi extraordinare de atac
 - Contestația în anulare
 - Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)
 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției
2. Procedura în cauzele cu infractori minori
3. Procedura reabilitării

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale (art.550-554)

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

- Constituția României;
- Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedura penală, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.



1 Imposibilitatea de executare a obiectului obligației:

- A. constând în predarea unor bunuri de gen, din cauza unui eveniment asimilat cazului fortuit poate fi invocată numai pe calea notificării transmise creditorului într-un termen rezonabil;
- B. dacă este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit;
- C. dacă este materială sau juridică, dar temporară și relativă, la data încheierii contractului, nu afectează valabilitatea acestuia, afară de cazul când legea prevede altfel.

2 În caz de violență, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul:

- A. de a pretinde anularea contractului și daune-interese;
- B. de a solicita reducerea prestației sale cu valoarea daunelor-interese care i se cuvin;
- C. de a cere adaptarea contractului.

3 Este sancționată cu nulitatea absolută nerespectarea formei autentice la încheierea:

- A. promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic;
- B. convențiilor care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară, afară de cazurile expres prevăzute de lege;
- C. contractului de comodat care include aprobarea prealabilă a comodantului ca bunul să poată fi folosit și de un terț.

4 Uzufructuarul:

- A. poate pretinde, la încetarea uzufructului, despăgubiri pentru îmbunătățirile aduse unui bun mobil, numai atunci când prin acestea a sporit valoarea bunului;
- B. nu are obligația de a întocmi inventarul bunurilor mobile atunci când uzufructul asupra acestora este dobândit prin uzucapiune;
- C. este ținut, în orice caz, să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar.

5 În materia gestiunii de afaceri:

- A. moștenitorii gerantului sunt ținuți să continue gestiunea de afaceri începută de gerant, chiar dacă nu aveau cunoștință de aceasta;
- B. moștenitorii gerantului nu sunt ținuți să continue afacerile începute de gerant, chiar dacă aveau cunoștință de aceasta, însă dovedesc că autorul lor a acționat cu intenția de a gratifica geratul;
- C. geratul trebuie să ramburseze gerantului și dobânzile aferente cheltuielilor necesare și utile pe care gerantul le-a efectuat, din ziua în care l-a înștiințat pe gerat despre gestiunea începută.

6 Plata:

- A. efectuată de o altă persoană decât debitorul, poate fi refuzată de creditor în cazul în care s-a stipulat expres că obligația poate fi executată numai de către debitor;
- B. efectuată de un minor în temeiul unui contract anulat ulterior, în mod definitiv, pentru leziune este supusă restituirii;
- C. făcută cu bună-credință unui moștenitor aparent, în temeiul unui certificat de moștenitor anulat ulterior, în mod definitiv, nu îl exonerează pe debitor de obligația pe care o are față de adevăratul creditor.

7 Se află de drept în întârziere:

- A. vânzătorul care a distrus în mod intenționat bunul individual determinat pe care trebuia să-l predea cumpărătorului;
- B. moștenitorii debitorului unei obligații contractuale de întreținere devenite scadentă ulterior decesului acestuia;
- C. locatorul care nu predă la termen bunul ce formează obiectul locațiunii, închiriat în vederea prezentării la o expoziție al cărei termen a expirat.

8 Confuziunea:

- A. nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în același patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite;
- B. când operează între creditor și fideiutor nu profită debitorului principal, ci doar celorlalți fideiutori;
- C. este definitivă, în sensul că nu încetează odată cu dispariția cauzei care a determinat-o.

9 Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească:

- A. poate fi desființată și prin acțiunea în reziliere;
- B. poate fi atacată și cu acțiune în declararea simulației;
- C. poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților.

10 În materia contractului de întreținere:

- A. dreptul la întreținere este transmisibil pentru cauză de moarte;
- B. dreptul la acțiunea în rezoluțiunea contractului de întreținere se transmite moștenitorilor;
- C. debitorul este îndreptățit să scadă valoarea întreținerii datorate creditorului, atunci când valoarea întreținerii prestate a depășit cu mult valoarea dreptului transmis.

11 Asemănător uzufructuarului, comodatului:

- A. folosește bunul altuia, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp;
- B. beneficiază de un drept real de folosință;
- C. poate transmite, cu titlu oneros, folosința bunului în favoarea unei terțe persoane, chiar atunci când nu are aprobarea prealabilă a comodatului.

12 Testamentul:

- A. nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară;
- B. prin care se recunoaște un copil, întocmit în fața medicului șef al instituției sanitare, cât timp dispunătorul este internat în această instituție și notarul public nu are acces, devine caduc la 15 zile de la data când notarul public are acces în respectiva unitate sanitară;
- C. prin care se instituie un legat în favoarea unui creditor nu se ia în considerare ca liberalitate, dacă din cuprinsul testamentului nu rezultă contrariul.

13 În materia dreptului de opțiune succesorală:

- A. acesta poate fi exercitat de legatarul universal sub condiția suspensivă a inexistenței datoriilor efectuate de defunct în timpul vieții;
- B. termenul de un an pentru exercitarea opțiunii succesoriale poate fi redus de instanța judecătorească pentru motive temeinice, pe calea ordonanței președințiale, pentru un succesibil, la cererea unui creditor al defunctului;
- C. dreptul la acțiunea în anularea acceptării sau renunțării se prescrie în termen de 6 luni, calculat în caz de violență de la încetarea acesteia.

14 Constituie novație:

- A. modificarea termenului de executare a obligației sau schimbarea cuantumului datoriei inițiale;
- B. convenția prin care debitorul contractează față de creditor o obligație nouă, care înlocuiește și stinge obligația inițială;
- C. refacerea unui contract nul absolut.

15 Spre deosebire de cesiunea de creanță cu titlu gratuit, în cazul cesiunii cu titlu oneros:

- A. contractul nu trebuie să îmbrace forma scrisă, ad validitatem;
- B. cesionarul devine creditorul debitorului cedat pentru valoarea nominală a creanței cedate;
- C. cesionarul dobândește toate accesoriile creanței cedate.

16 În materia obligației legale de întreținere:

- A. la stabilirea venitului lunar net în raport de care se calculează pensia de întreținere datorată de un părinte ce lucrează în sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, nu se include și echivalentul valoric al normei de hrană pe care o primește acesta potrivit legii;
- B. soțul care a contribuit la întreținerea copilului celui alt soț este obligat să presteze întreținere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinții săi firești au murit;
- C. chiar dacă obligația de întreținere are caracter personal, instanța va putea dispune compensația obligațiilor de întreținere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuiește cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele și în măsura în care compensația nu contravine interesului superior al copilului.

17 În materia autorității părintești:

- A. instanța nu poate limita, în nicio situație, dreptul părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic de a avea legături personale cu minorul;
- B. părinții pot să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de 15 ani, însă numai în baza unor motive temeinice;
- C. până la soluționarea cererii de redare a exercițiului drepturilor părintești, instanța poate îngădui părintelui să aibă legătur personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

18 Constituie caz de revocare a donației:

- A. nașterea unui copil al donatorului, ulterior intrării în vigoare a Codului civil din 2009;
- B. dacă donatarul știa că fratele său intenționează să atenteze la viața unei persoane apropiate donatorului și nu l-a înștiințat pe acesta din urmă;
- C. neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

19 În materia contractului de comision:

- A. dacă părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, atunci se prezumă caracterul gratuit al contractului;
- B. comisionarul se poate îndepărta de la instrucțiunile primite de la comitent dacă nu este suficient timp pentru a se obține autorizarea prealabilă în raport cu natura afacerii sau dacă se poate considera în mod rezonabil că acesta (comitentul), cunoscând împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea;
- C. dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

20 Locatarul:

- A. la încetarea locațiunii, trebuie să restituie bunul luat în locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
- B. poate să încheie o sublocațiune ori chiar să cedeze locațiunea bunului imobil care face obiectul contractului, doar dacă această facultate a fost stipulată în mod expres prin contract;
- C. are obligația de a suporta reparațiile de întreținere curentă, în lipsă de stipulație contrară.

21 În materia vânzării:

- A. dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat, acesta pierise în întregime, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului, numai dacă nu cunoștea acest fapt;
- B. sub sancțiunea nulității relative, tutorele nu poate cumpăra bunurile persoanei pe care o reprezintă, cu excepția cazului în care acestea au fost vândute prin licitație publică;
- C. dacă mai multe bunuri sunt vândute în bloc și pentru un preț unic și global, proprietatea se strămută cumpărătorului îndată ce contractul s-a încheiat, chiar dacă bunurile nu au fost individualizate.

22 Spre deosebire de fratele defunctului, fiul acestuia din urmă:

- A. dacă a renunțat la moștenire, poate fi reprezentat de către descendentul său nedemn față de defunct;
- B. înlătură de la moștenire pe tatăl defunctului, în cazul moștenirii legale;
- C. este moștenitor rezervatar.

23 În materia preluării datoriei:

- A. obligația transmisă este supusă regimului stabilit de normele în vigoare la data încheierii contractului de preluare a datoriei;
- B. dacă creditorul a refuzat preluarea, cel care a încheiat contractul cu debitorul este obligat să îl libereze pe acesta;
- C. contractul încheiat cu debitorul este considerat acceptat de creditor, dacă acesta nu răspunde, în termenul rezonabil de la comunicarea contractului, stabilit în acest sens.

24 Părțile pot, prin acordul lor expres, să stabilească faptul că:

- A. dreptul la acțiune izvorât din contractul de asigurare se prescrie într-un termen de 1 an;
- B. acțiunea confesorie de superficie este prescriptibilă în termen de 3 ani de la săvârșirea primului act de împiedicare a dreptului;
- C. termenul de prescripție a dreptului la acțiune privind restituirea împrumutului bănesc începe să curgă după trecerea unui an de la scadență.

25 Dacă fapta prin care au fost distruse sau deteriorate bunurile altuia a fost săvârșită în interesul unei terțe persoane, în condițiile stării de necesitate, cel prejudiciat:

- A. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul îmbogățirii fără justă cauză;
- B. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul răspunderii civile delictuale;
- C. nu poate recupera prejudiciul.

26 Au caracter interlocutoriu următoarele încheieri premergătoare:

- A. încheierea prin care se statuează asupra concluziei și utilității unei probe;
- B. încheierea de estimare a duratei cercetării procesului;
- C. încheierea prin care se soluționează o excepție procesuală sau o altă chestiune litigioasă.

27 Este incompatibil judecătorul care:

- A. a pronunțat o încheiere interlocutorie la prima instanță, iar în prezent este membru în completul instanței superioare investite cu apelul declarat inclusiv împotriva acelei încheieri interlocutorii;
- B. a pus în discuția părților chestiuni de fapt sau de drept relevante pentru soluționarea cauzei;
- C. a fost membru în completul care a soluționat recursul, situație în care nu poate participa la judecarea contestației în anulare îndreptate împotriva deciziei date în recurs.

28 Nelegala citare a unei părți poate fi invocată la termenul la care s-a săvârșit neregularitatea:

- A. din oficiu, precum și de celelalte părți, dar numai dacă partea nelegal citată lipsește;
- B. de către partea nelegal citată, dacă aceasta este prezentă la termenul respectiv;
- C. din oficiu, precum și de celelalte părți, chiar dacă partea nelegal citată este prezentă la termenul respectiv.

29 Nu se poate dispune disjungerea în cazul în care:

- A. judecata cererii principale este întârziată de cererea de intervenție principală prin care se pretinde, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecării;
- B. judecata cererii principale ar fi întârziată de soluționarea cererii de chemare în garanție;
- C. anterior s-a dispus conexarea cererilor cu privire la care se ridică problema disjungerii, dacă numai una dintre ele este în stare de judecată.

30 Cererea având ca obiect plata daunelor-interese în cuantum de 500.000 lei pentru încălcarea unei obligații contractuale este și de competența:

- A. tribunalului domiciliului reclamantului, dacă acesta are calitatea de consumator, iar litigiul decurge dintr-un contract încheiat de acesta cu pârâtul profesionist;
- B. tribunalului locului prevăzut în contract pentru executarea obligației;
- C. judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

31 Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării, în cazul în care:

- A. anularea a fost dispusă pentru neindicarea motivelor de drept și a probelor;
- B. odată cu cererea de reexaminare, reclamantul a complinit lipsurile care au determinat anularea cererii;
- C. reclamantul invocă excepția necompetenței materiale a judecătoriei sesizate, în cazul în care cererea sa are ca obiect plata sumei de 300.000 lei.

32 Revine în competența exclusivă a judecătoriei:

- A. locului ultimului domiciliu al defunctului, cererea privind anularea certificatului de moștenitor, dacă anterior introducerii cererii de chemare în judecată nu s-a procedat la ieșirea din indiviziune;
- B. domiciliului reclamantului, cererea de stabilire a paternității, formulată de copil, părinții urmând a fi citați obligatoriu, chiar și din oficiu;
- C. locului unde se situează imobilul, contestația la executare împotriva unei urmăriri silite imobiliare, atunci când este formulată de o terță persoană care invocă un drept real asupra bunului urmărit.

33 Cererea reconvențională:

- A. poate fi formulată cel mai târziu la primul termen la care părțile sunt legal citate în procedura evacuării din imobilele folosite ori ocupate fără drept;
- B. în procedura divorțului, poate fi făcută până la începerea dezbaterilor în fond, pentru toate faptele anterioare acestui moment, chiar anterioare sesizării instanței;
- C. poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării în fața primei instanțe, dacă legea nu dispune altfel.

34 Spre deosebire de cererea de chemare în garanție, cererea de intervenție voluntară principală:

- A. poate fi formulată și direct în apel, cu acordul expres al tuturor părților;
- B. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- C. nu este supusă procedurii de regularizare.

35 Este necesar acordul părâtului cu privire la:

- A. proba cu martori propusă de reclamant, în termen și cu respectarea formelor prevăzute de lege, pentru dovedirea contractului de împrumut în valoare de 10.000 lei, încheiat cu părâtul, chiar dacă reclamantul face dovada că a pierdut înscrisul constatator al contractului din pricina unui caz de forță majoră;
- B. renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată, la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestuia;
- C. modificarea cererii de chemare în judecată până la primul termen de judecată la care reclamantul este legal citat.

36 Intervine decăderea :

- A. reclamantului din dreptul de a transforma cererea de ordonanță președințială în cerere de drept comun, dacă nu este formulată până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe;
- B. în cazul nerespectării termenului de exercitare a apelului, atunci când partea și-a schimbat domiciliul (locul citării) anterior pronunțării hotărârii, fără a încunoștința instanța despre aceasta, comunicarea hotărârii fiind făcută la vechea adresă;
- C. în cazul în care partea nu depune lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei, atunci când necesitatea probei reiese din cercetarea judecătorească și partea nu o putea prevedea.

37 În ceea ce privește termenul pentru exercitarea căii de atac:

- A. încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor;
- B. încheierea prin care se admite ori se respinge cererea de repunere pe rol este supusă recursului pe toată durata suspendării;
- C. hotărârea dată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se ia act de renunțarea la judecată este supusă recursului în termen de 30 de zile de la comunicare.

38 În materia căilor de atac de reformare:

- A. decizia pronunțată în apel cu privire la un conflict de muncă este supusă recursului;
- B. hotărârea primei instanțe asupra unei cereri în materie de expropriere este supusă numai apelului;
- C. hotărârea primei instanțe cu privire la contestația la executare prin care debitorul invocă lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței este supusă numai apelului.

39 În cazul ivirii divergenței:

- A. completul de divergență va statua asupra chestiunilor rămase în divergență exclusiv pe baza probelor aflate la dosar, neavând posibilitatea suplimentării probatoriului;
- B. pentru reluarea dezbaterilor în completul de divergență nu este necesară în nicio situație citarea părților, dacă acestea au avut termen în cunoștință până la data închiderii primelor dezbateri asupra fondului;
- C. membrii completului de divergență au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența.

40 În ceea ce privește pronunțarea hotărârii judecătorești:

- A. dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamânți sau împotriva mai multor părâți, dispozitivul va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant și la ce este obligat fiecare părât ori, când este cazul, dacă drepturile și obligațiile părților sunt solidare sau indivizibile;
- B. hotărârea se va pronunța fie în ședință publică, fie prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței;
- C. data hotărârii este data depunerii la dosar a hotărârii redactate integral, după ce aceasta a fost semnată de toți judecătorii.

41 Spre deosebire de litispendență, în caz de conexitate:

- A. excepția de conexitate poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu, numai în fața primei instanțe;
- B. excepția se invocă în toate cazurile înaintea instanței ulterior sesizate;
- C. nu se pot reuni dosare aflate la instanțe de grad diferit.

42 În ceea ce privește cererea de recuzare:

- A. a expertului, aceasta se judecă cu citarea părților și a expertului;
- B. încheierea de respingere a cererii de recuzare, formulată într-o cerere de stabilire a filiației, pe motiv că unul din judecători este soțul procurorului care a participat la judecata cauzei în prima instanță, este definitivă;
- C. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect, dacă s-a admis declarația de abținere formulată de judecător, chiar dacă aceasta a fost întemeiată pe alt motiv, încheierea nefiind supusă niciunei căi de atac.

43 Lipsa dovezii calității de reprezentant:

- A. poate fi invocată numai de partea care are interes, nu și de procuror, atunci când acesta participă la procesul civil;
- B. poate fi invocată și de instanța de judecată, din oficiu;
- C. înaintea primei instanțe, nu poate fi invocată direct în căile de atac.

44 În ceea ce privește cheltuielile de judecată:

- A. efectuate de intervenientul accesoriu, acestea se suportă de partea în apărarea căreia a intervenit, dacă aceasta din urmă câștigă procesul;
- B. dovada existenței și întinderii lor se depune numai până la terminarea cercetării procesului;
- C. pe care le-a făcut pârâtul, acestea se suportă, la cerere, de reclamantul care renunță la judecată după comunicarea cererii de chemare în judecată.

45 Revizuirea pentru motivul legat de descoperirea unor înscrisuri:

- A. se poate formula și împotriva deciziei prin care s-a respins recursul ca nefondat, dacă înscrisurile sunt determinante pentru soluționarea cauzei;
- B. se poate formula și motiva în termen de o lună de la descoperirea înscrisurilor ce se invocă;
- C. nu poate fi admisă dacă înscrisul reprezentat de un contract nu a existat la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

46 În cazul în care instanța admite în principiu cererea de intervenție voluntară principală prin care se pretinde un drept strâns legat de cel din cererea de chemare în judecată:

- A. reclamantul poate formula o cerere de chemare în judecată a altei persoane care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și intervenientul, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe;
- B. intervenientul principal poate solicita administrarea de probe cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu;
- C. după admiterea cererii, instanța dispune comunicarea înscrisurilor de la dosar intervenientului principal, care este în drept a formula o cerere de chemare în garanție până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe.

47 Hotărârea judecătorească:

- A. privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept este executorie de drept și nu poate fi suspendată în ceea ce privește evacuarea ocupantului;
- B. va produce de drept efecte, în toate cazurile, contra succesorului cu titlu particular al uneia dintre părți, chiar dacă acesta nu a fost introdus în cauză;
- C. de expedient, pronunțată în procedura ordonanței de plată este definitivă și constituie titlu executoriu.

48 Începutul de dovadă scrisă:

- A. pentru a fi valabil, trebuie datat;
- B. este reprezentat și de o copie legalizată a înscrisului sub semnătură privată, atunci când originalul este imposibil a fi prezentat;
- C. nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune.

49 Amânarea judecării:

- A. nu intervine atunci când partea care a propus un martor s-a obligat să îl prezinte la proces, iar acesta nu a venit, fără a fi citat, instanța putând păși la judecata pricinii;
- B. este obligatorie atunci când instanța constată, la termen, că nu este semnată contestația la executare, iar contestatorul lipsește la acel termen, deși a fost legal citat;
- C. dacă nu provoacă dezbateri, poate fi dispusă de către un singur judecător la instanțele la care completul este compus din mai mulți judecători.

50 Termenul de perimare:

- A. poate fi întrerupt printr-o cerere de intervenție principală formulată de un terț care dorește să fie introdus în cauză, dacă aceasta este legal timbrată și întrunește condițiile pentru a fi admisă în principiu;
- B. nu curge dacă suspendarea judecării a intervenit ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, chiar și după pronunțarea acesteia;
- C. nu curge împotriva incapabililor.

51 Spre deosebire de concursul real de infracțiuni, în cazul concursului formal:

- A. toate infracțiunile din structura sa se consumă la același moment;
- B. toate infracțiunile din structura sa se comit cu aceeași formă de vinovăție;
- C. o infracțiune nu poate fi săvârșită pentru a ascunde cealaltă infracțiune din structura concursului, deja comisă.

52 Prin hotărârea prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii stabilite pentru o infracțiune:

- A. nu poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse;
- B. poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru o altă infracțiune, concurentă cu cea pentru care a dispus amânarea aplicării pedepsei;
- C. poate stabili și pedeapsa complementară a degradării militare pentru respectiva infracțiune.

53 În termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse de 2 ani închisoare, dispuse pentru comiterea unei infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, intervine o lege nouă care prevede, pentru acea faptă, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau amenda. În acest caz, în aplicarea legii penale mai favorabile:

- A. se poate stabili pedeapsa amenzii în locul pedepsei închisorii;
- B. pedeapsa stabilită se va reduce în mod obligatoriu la un an închisoare;
- C. vor fi incidente dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile intervenite anterior judecării definitive.

54 În cazul complicității intelectuale (morale):

- A. contribuția compicelui poate consta într-o omisiune;
- B. răspunderea compicelui este exclusă atunci când, cu privire la autor, s-a reținut excesul neimputabil în legitimă apărare;
- C. nu se poate dispune măsura de siguranță a confiscării speciale a unor bunuri aparținând compicelui, destinate a fi folosite la comiterea faptei.

55 Munca neremunerată în folosul comunității nu se poate dispune:

- A. ca modalitate de executare a pedepsei amenzii după ce condamnatul a plătit o parte din aceasta;
- B. ca obligație a condamnatului, pe durata termenului de supraveghere al liberării condiționate;
- C. ca obligație în conținutul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

56 Termenul de prescripție a executării pedepsei:

- A. în cazul amenzii, se întrerupe prin înlocuirea obligației de plată cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;
- B. curge în paralel cu termenul de reabilitare în cazul pedepsei amenzii;
- C. în cazul unei pedepse grațiate cu jumătate, antecondamnatoriu și necondiționat, se calculează în raport de partea negrațiată din pedeapsă.

57 În ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări, atacul poate consta:

- A. doar într-o infracțiune consumată;
- B. și într-o tentativă neincriminată;
- C. și într-o tentativă neidonee (absolut improprie).

58 În cazul în care un minor în vârstă de 13 ani îl determină pe un major să comită un furt simplu, însă acesta comite doar o tentativă de furt simplu:

- A. majorului nu i se poate reține circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii împreună cu un minor;
- B. nu suntem în prezența unei forme de participatie improprie reglementate de Codul penal;
- C. răspunderea penală a minorului va fi înlăturată dacă intervine împăcarea între persoana vătămată și reprezentantul legal al minorului.

59 O infracțiune nu se poate afla concomitent în stare de recidivă postexecutorie și de pluralitate intermediară:

- A. cu excepția cazului în care primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infracțiuni;
- B. niciodată;
- C. dacă pedeapsa prevăzută de norma de incriminare pentru această infracțiune este închisoarea de la 3 luni la 10 luni și infracțiunea a fost comisă în formă continuată.

60 Starea de temere ce caracterizează cauza de neimputabilitate a constrângerii morale:

- A. trebuie să se mențină pe toată durata acțiunii sau inacțiunii comise de cel constrâns;
- B. poate fi determinată de comportamentul spontan al unui animal sălbatic;
- C. face ca fapta comisă sub imperiul ei să fie săvârșită întotdeauna cu intenție repentină (spontană).

61 Confiscarea specială se poate dispune în parte, prin echivalent, în cazul bunurilor:

- A. folosite la săvârșirea unei infracțiuni prin presă;
- B. a căror deținere este interzisă de legea penală;
- C. aparținând unui complice, folosite imediat după comiterea infracțiunii pentru a asigura scăparea autorului.

62 Cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate:

- A. poate opera chiar dacă persoana vătămată nu cunoaște identitatea celui care va comite fapta prevăzută de legea penală la care consimte;
- B. nu poate opera niciodată în cazul în care persoana vătămată este un minor cu vârsta sub 14 ani sau o persoană majoră pusă sub interdicție;
- C. poate opera în cazul oricărei infracțiuni, cu excepția celor contra vieții.

63 Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână:

- A. nu poate fi luată față de minorul care, anterior comiterii infracțiunii pentru care este judecat în prezent, a comis o altă infracțiune, pentru care s-a dispus măsura educativă a stagiului de formare civică, pe care a executat-o;
- B. se poate executa într-un penitenciar, dacă după dispunerea ei infractorul a devenit major și are un comportament necorespunzător;
- C. este absorbită de pedeapsa amenzii stabilită pentru o infracțiune concurentă comisă de infractorul devenit între timp major.

64 Se va reține săvârșirea unei infracțiuni de omor în formă consumată:

- A. în cazul în care un conducător auto a accidentat din neatenție victima, care se deplasa legal cu bicicleta pe carosabil, iar apoi, constatând că aceasta se află în stare de inconștiență în șanț, a abandonat-o și a părăsit locul accidentului, raportul de expertiză arătând că suferise leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a survenit la câteva minute după impact;
- B. în cazul în care, dorind să facă o glumă, inculpatul, care nu știa să înoate, a împins victima în apa adâncă a unui râu, într-o zonă în care nu se aflau alte persoane, deși cunoștea că nici aceasta nu știe să înoate, dacă victima a decedat prin înec;
- C. în sarcina medicului care a prescris un tratament medicamentos victimei, peste doza de administrare normală, dacă prospectul medicamentului nu prevedea reacții severe în caz de supradozaj, iar în trecut această modalitate de tratament s-a dovedit eficientă, dacă victima a decedat din această cauză.

65 Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului:

- A. se poate comite în coautorat și atunci când fapta se săvârșește prin inacțiune;
- B. se reține în forma tentativei pedepsibile în cazul în care inculpatul încearcă să o violeze pe fiica sa minoră, fugărind-o în acest scop prin casă, dacă aceasta reușește să se salveze ieșind pe geam;
- C. se reține în concurs formal cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, atunci când se comite de către mamă asupra fiului său în vârstă de 8 ani, prin izolarea lui într-o pivniță întunecată timp de 5 zile, având la dispoziție hrană și apă.

66 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată:

- A. dacă făptuitorul răpește o victimă care se afla în stare de somn profund, cauzată de consumul excesiv de băuturi alcoolice;
- B. în sarcina profesorului de sport care, pentru a pedepsi mai mulți elevi minori pentru că se stropeau cu apă, i-a încuiat pe durata orei de sport în vestiar;
- C. dacă făptuitorul avea în rucsac o bară metalică pe care a luat-o pentru a se asigura că poate înfrânge rezistența victimei, însă nu a folosit-o la săvârșirea infracțiunii.

67 Infracțiunea de viol se va reține:

- A. în varianta tip atunci când făptuitorul o violează pe sora mamei sale, victima fiind majoră;
- B. în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală, atunci când făptuitorul, pentru a înfrânge rezistența victimei, în timpul raportului sexual, o crestează cu lama unui cuțit pe frunte și pe obraji;
- C. și atunci când victima este constrânsă de inculpat să săvârșească acte de penetrare orală cu un obiect.

68 Infracțiunea de furt calificat:

- A. se va reține în sarcina inculpatului care, observând că vecinul său a uitat descuiată mașina în care știa că acesta dormea de o lună de zile, de când rămăsese fără casă, în urma unui incendiu, a pătruns în interiorul autoturismului, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare;
- B. se va reține în sarcina inculpatului care, aflându-se în sediul unei bănci la ora prânzului pentru o operațiune de schimb valutar, profitând de neatenția unui angajat al băncii, îi sustrage acestuia telefonul mobil aflat pe birou;
- C. nu se va reține în sarcina angajatului unui hotel care, într-o după-amiază, primind de la un client cheia mașinii acestuia pentru a o parca, în timp ce conducea spre garaj, a sustras bunuri din respectivul autoturism.

69 Se va reține în sarcina inculpatului infracțiunea de tâlhărie calificată:

- A. atunci când, pretinzând că este procuror și prezentând o legitimație falsă, îi cere persoanei vătămate să-i predea telefonul mobil, spunându-i că îi este necesar soluționării unei cauze, iar aceasta remite imediat bunul;
- B. atunci când, pretinzând că este procuror, îi spune unui vânzător din piață că, dacă nu îi dă pe loc o parte din profitul obținut în acea zi, va dispune împotriva sa măsura preventivă a reținerii, iar vânzătorul îi remite imediat respectiva sumă de bani;
- C. atunci când inculpatul este procuror și îi cere persoanei vătămate să îi dea o sumă de bani, spunându-i că altfel va începe urmărirea penală pentru o faptă pe care aceasta o comisese, dacă suma de bani este remisă imediat.

70 Fapta mecanicului auto care, în perioada în care autoturismul persoanei vătămate se afla în atelierul său pentru reparație, s-a deplasat cu el la munte într-un weekend, iar proprietarului i-a spus că reparația nu este încă realizată, constituie infracțiunea de:

- A. înșelăciune;
- B. furt de folosință;
- C. abuz de încredere.

71 Într-o seară, înainte de a pleca acasă, un bucătar, angajat la un restaurant, a uitat să stingă toate focurile în bucătăria unde lucra, deși avea această obligație, iar fapta sa a avut drept consecință declanșarea unui incendiu puternic, care a distrus restaurantul și a condus la decesul unei persoane, angajată a restaurantului care se ocupa întotdeauna de curățenie după ce pleca bucătarul. În sarcina bucătarului se va reține:

- A. infracțiunea de distrugere calificată;
- B. infracțiunea de distrugere din culpă în varianta tip, în concurs cu infracțiunea de ucidere din culpă;
- C. infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

72 Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:

- A. săvârșită în modalitatea ticluirii sau producerii de probe nereale în scopul de a dovedi existența infracțiunii pentru care inculpatul este cercetat, poate fi reținută în sarcina procurorului care efectuează urmărirea penală în cauză;
- B. se va reține în variantă agravată, dacă legea prevede pentru infracțiunea la care se referă sesizarea, pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață;
- C. poate fi pedepsită chiar dacă față de persoana la care se referă sesizarea nu s-a dispus o măsură preventivă sau punerea în mișcare a acțiunii penale.

73 În cazul infracțiunii de dare de mită:

- A. un funcționar public poate fi autor;
- B. bunurile promise de mituitor funcționarului public sunt supuse confiscării speciale, prin echivalent, dacă acestea nu se mai găsesc;
- C. constrângerea mituitorului reprezintă o cauză de nepedepsire și atunci când este exercitată de un intermediar al funcționarului public autor al infracțiunii de luare de mită.

74 În cazul infracțiunii de delapidare:

- A. se va reține cauza de nepedepsire a împiedicării producerii rezultatului dacă inculpatul, funcționar bancar ce îndeplinește funcția de casier, sustrage o sumă de bani din casierie, pe care o restituie când încasează salariul, înainte ca fapta să fie descoperită;
- B. elementul material al laturii obiective nu poate să conștie, potrivit legii, în înlesnirea valorificării unui bun;
- C. autorul răspunde și atunci când bunul este traficat în interesul unui coleg de serviciu, care nu este funcționar public.

75 În cazul în care, cu prilejul întocmirii unui raport de expertiză judiciară, expertul inserează în cuprinsul acestuia aspecte care nu corespund adevărului, cu scopul de a determina achitarea inculpatului, la rugămintea acestuia din urmă:

- A. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de mărturie mincinoasă;
- B. în sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de influențare a declarațiilor;
- C. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de favorizarea făptuitorului în concurs cu infracțiunea de fals intelectual.

76 În cursul urmăririi penale:

- A. pentru a se încuviința cererea de audiere anticipată formulată de procuror, se analizează utilitatea, relevanța și concludența probei;
- B. inculpatul nu poate fi ascultat de judecătorul de drepturi și libertăți;
- C. după schimbarea încadrării juridice nu este necesară punerea din nou în mișcare a acțiunii penale pentru noua încadrare juridică dată faptei.

77 Nu suspendă executarea hotărârii contestația formulată de procuror împotriva:

- A. încheierii prin care instanța de apel dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar;
- B. încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a constatat încetată de drept măsura arestării preventive;
- C. sentinței prin care s-a admis cererea de reabilitare judecătorească.

78 În cazul revizuirii:

- A. dacă instanța respinge cererea de suspendare a executării hotărârii, încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă;
- B. instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive când, după ce a suspendat executarea hotărârii supuse revizuirii, nu sunt respectate, cu rea credință, obligațiile impuse;
- C. în rejudecarea cauzei, dacă s-a dispus anularea hotărârii, operează efectul extensiv.

79 Dispozițiile din materia apelului privind repunerea în termen sunt aplicabile, în mod corespunzător:

- A. în cazul contestației împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți a dispus luarea măsurii controlului judiciar;
- B. în cazul contestației în anulare;
- C. în cazul plângerii împotriva soluției de clasare dispusă de procuror.

80 În cazul în care Direcția Națională Anticorupție dispune trimiterea în judecată a inculpatului X, avocat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, și, prin același rechizitoriu, dispune clasarea cauzei cu privire la inculpatul Y, șoferul lui X, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, plângerea prin care Y contestă temeiul soluției de clasare este de competența judecătorului de cameră preliminară de la:

- A. curtea de apel;
- B. tribunal;
- C. judecătoria.

81 Acțiunea civilă în procesul penal:

- A. poate avea ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului;
- B. nu poate fi exercitată de persoana căreia persoana vătămată i-a transmis, pe cale convențională, mai înainte de constituirea de parte civilă, dreptul la repararea prejudiciului;
- C. este admisibilă dacă partea civilă a revenit asupra renunțării la pretențiile civile până la începerea cercetării judecătorești

82 Persoana vătămată:

- A. nu poate exercita acțiunea civilă în fața instanței penale cu privire la participanții la săvârșirea infracțiunii care nu au fost trimiși în judecată;
- B. nu poate exercita niciodată acțiunea civilă în procesul penal doar împotriva părții responsabile civilmente;
- C. potrivit legii, trebuie citată în mod obligatoriu în procedura de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, atunci când redeschiderea a fost dispusă de către procurorul ierarhic superior, ca urmare a admiterii plângerii pe care persoana vătămată a formulat-o împotriva ordonanței de clasare.

83 Este întotdeauna incompatibil să soluționeze contestația împotriva încheierii prin care instanța a dispus menținerea controlului judiciar, judecătorul care în aceeași cauză:

- A. a admis contestația procurorului și a înlăturat dispoziția de excludere a raportului de expertiză;
- B. a procedat la audierea anticipată a unui martor;
- C. a respins anterior contestația formulată de un coinculpat împotriva aceleiași încheieri de ședință.

84 În cursul urmăririi penale este obligatorie înregistrarea prin mijloace tehnice audio-video a declarației:

- A. martorului protejat;
- B. martorului vulnerabil;
- C. persoanei vătămate minore, a cărei audiere s-a făcut prin interpret.

85 În cazul controlului judiciar pe cauțiune:

- A. judecătorul de cameră preliminară poate dispune înlocuirea acestei măsuri preventive cu măsura arestării preventive, precum și confiscarea cauțiunii, dacă inculpatul încalcă cu rea credință obligațiile ce îi revin;
- B. cererea va fi admisă dacă, după rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a admis în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, inculpatul depune cauțiunea în termenul fixat;
- C. în cursul judecății, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se dispune prin încheiere dată în camera de consiliu.

86 Termenul:

- A. de cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii preventive, în care procurorul, atunci când dispune trimiterea în judecată, trebuie să înainteze rechizitoriul și dosarul cauzei judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, este un termen peremptoriu în privința căruia operează prorogarea legală;
- B. de 48 de ore prevăzut de lege pentru declararea contestației, care curge în întregime numai în zile nelucrătoare, se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare;
- C. de declarare a apelului curge de la data când a fost afișată, potrivit legii, pe ușa locuinței destinatarului, înștiințarea privind comunicarea copiei minutei.

87 Sancțiunea nulității absolute intervine atunci când:

- A. judecătorul de drepturi și libertăți soluționează propunerea de arestare preventivă în ședință publică;
- B. inculpatul nu a fost citat la efectuarea percheziției informatice și aceasta s-a desfășurat în lipsa lui;
- C. apelul inculpatului, care a dobândit calitatea de europarlamentar după pronunțarea hotărârii de condamnare de către judecătoria, a fost soluționat de curtea de apel și nu de Înalta Curte de Casație și Justiție.

88 În cazul în care, pe parcursul cercetării judecătorești în fața instanței de fond, singurul inculpat decedează:

- A. soluționând cauza, instanța poate obliga succesorii acestuia la plata despăgubirilor civile;
- B. soția acestuia nu poate solicita continuarea procesului penal;
- C. soluționând cauza, instanța menține măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părții civile.

89 Dacă instanța de fond, dispunând o soluție de condamnare a inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, omite să se pronunțe asupra măsurii controlului judiciar, până la sesizarea instanței de apel, la solicitarea procurorului:

- A. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- B. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea omisiunii vădite strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- C. va proceda, în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu, la verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive putând dispune revocarea, înlocuirea sau menținerea acesteia.

90 În cazul în care denunțul formulat de o persoană juridică, societate cu răspundere limitată, nu cuprinde codul unic de înregistrare fiscală și numărul de înmatriculare în registrul comerțului și, totodată, a fost depus la un parchet incompetent după calitatea persoanei, acesta va dispune:

- A. restituirea denunțului pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc;
- B. declinarea competenței în favoarea parchetului competent;
- C. trimiterea pe cale administrativă a denunțului la parchetul competent.

91 În cazul renunțării la urmărirea penală:

- A. soluția poate fi dispusă prin rechizitoriu;
- B. încheierea de respingere a cererii de confirmare poate fi contestată de inculpat;
- C. termenul stabilit de procuror, în care inculpatul trebuie să îndeplinească obligațiile impuse, curge de la data la care i-a fost comunicată ordonanța, nu de la data confirmării renunțării la urmărirea penală.

92 Instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive:

- A. pentru motivul constând în săvârșirea unei noi infracțiuni (furt calificat), doar în cauza în care inculpatul este cercetat pentru noua faptă, nu și în cauza în care, la momentul comiterii noii infracțiuni, acesta era deja trimis în judecată în stare de libertate, în urma revocării arestului la domiciliu;
- B. față de inculpatul care a fost arestat anterior o perioadă de 180 de zile, în cursul urmăririi penale, pentru aceeași faptă;
- C. cu ocazia soluționării contestației formulate de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis cererea inculpatului și s-a dispus modificarea controlului judiciar prin încetarea obligației de a nu depăși limita teritorială a României, dacă se constată că inculpatul se sustrage judecății și a părăsit deja țara.

93 Procurorul:

- A. în cursul urmăririi penale, poate autoriza, pe o durată de maxim 48 de ore, măsuri de supraveghere tehnică, doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce face obiectul cercetărilor este închisoarea de 5 ani sau mai mare;
- B. în nicio situație nu poate interzice accesul apărătorului inculpatului la declarațiile date de acesta;
- C. poate încuviința continuarea efectuării percheziției domiciliare și în locurile învecinate celor pentru care a fost emis mandatul de percheziție.

94 Măsurile asigurătorii:

- A. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și la cererea părții civile;
- B. luate din oficiu de către instanța de judecată pot folosi și părții civile;
- C. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și asupra bunurilor unei instituții publice.

95 Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane:

- A. nu este o metodă de supraveghere tehnică;
- B. nu se poate dispune de procuror;
- C. nu poate viza, în nicio situație, datele privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără.

96 Tribunalul este competent să judece:

- A. o cauză penală în care adjunctul Avocatului Poporului este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- B. contestația împotriva încheierii de luare a măsurilor asigurătorii de către instanță într-o cauză având ca obiect infracțiunea de distrugere calificată;
- C. cererea de abținere a judecătorului de la o judecătorie din raza sa teritorială, care nu poate fi soluționată de niciun alt judecător din cadrul acelei judecătorii.

97 Amenda judiciară:

- A. nu poate fi aplicată de un organ de cercetare penală;
- B. aplicată de procuror poate fi redusă de judecătorul de cameră preliminară;
- C. poate fi aplicată și expertului a cărui cerere de înlocuire a fost încuviințată.

98 În cadrul dezbaterilor, instanța de fond acordă cuvântul, în ordine:

- A. procurorului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și inculpatului;
- B. inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și procurorului, iar la final, iarăși inculpatului;
- C. procurorului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente, iar la final, iarăși inculpatului.

99 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. încheiat de un minor are ca efect reducerea cu 1/3 a limitelor prevăzute de lege pentru măsurile educative privative de libertate;
- B. poate fi încheiat de suspectul minor, doar cu încuviințarea reprezentantului său legal;
- C. privește inclusiv forma de executare a pedepsei.

100 În cauzele cu infractori minori:

- A. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul urmăririi penale;
- B. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul judecății în situația în care nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- C. dacă inculpatul a împlinit 18 ani în ziua rămânării definitive a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, judecarea cauzei se va face potrivit procedurii obișnuite.



1 Spre deosebire de fratele defunctului, fiul acestuia din urmă:

- A. dacă a renunțat la moștenire, poate fi reprezentat de către descendentul său nedemn față de defunct;
- B. înlătură de la moștenire pe tatăl defunctului, în cazul moștenirii legale;
- C. este moștenitor rezervatar.

2 Dacă fapta prin care au fost distruse sau deteriorate bunurile altuia a fost săvârșită în interesul unei terțe persoane, în condițiile stării de necesitate, cel prejudiciat:

- A. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul îmbogățirii fără justă cauză;
- B. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul răspunderii civile delictuale;
- C. nu poate recupera prejudiciul.

3 În materia vânzării:

- A. dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat, acesta pierise în întregime, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului, numai dacă nu cunoștea acest fapt;
- B. sub sancțiunea nulității relative, tutorele nu poate cumpăra bunurile persoanei pe care o reprezintă, cu excepția cazului în care acestea au fost vândute prin licitație publică;
- C. dacă mai multe bunuri sunt vândute în bloc și pentru un preț unic și global, proprietatea se strămută cumpărătorului îndată ce contractul s-a încheiat, chiar dacă bunurile nu au fost individualizate.

4 Testamentul:

- A. nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară;
- B. prin care se recunoaște un copil, întocmit în fața medicului șef al instituției sanitare, cât timp dispunătorul este internat în această instituție și notarul public nu are acces, devine caduc la 15 zile de la data când notarul public are acces în respectiva unitate sanitară;
- C. prin care se instituie un legat în favoarea unui creditor nu se ia în considerare ca liberalitate, dacă din cuprinsul testamentului nu rezultă contrariul.

5 Constituie novație:

- A. modificarea termenului de executare a obligației sau schimbarea cuantumului datoriei inițiale;
- B. convenția prin care debitorul contractează față de creditor o obligație nouă, care înlocuiește și stinge obligația inițială;
- C. refacerea unui contract nul absolut.

6 În materia contractului de întreținere:

- A. dreptul la întreținere este transmisibil pentru cauză de moarte;
- B. dreptul la acțiunea în rezoluțiunea contractului de întreținere se transmite moștenitorilor;
- C. debitorul este îndreptățit să scadă valoarea întreținerii datorate creditorului, atunci când valoarea întreținerii prestate a depășit cu mult valoarea dreptului transmis.

7 Se află de drept în întârziere:

- A. vânzătorul care a distrus în mod intenționat bunul individual determinat pe care trebuia să-l predea cumpărătorului;
- B. moștenitorii debitorului unei obligații contractuale de întreținere devenite scadentă ulterior decesului acestuia;
- C. locatorul care nu predă la termen bunul ce formează obiectul locațiunii, închiriat în vederea prezentării la o expoziție al cărei termen a expirat.

8 Spre deosebire de cesiunea de creanță cu titlu gratuit, în cazul cesiunii cu titlu oneros:

- A. contractul nu trebuie să îmbrace forma scrisă, ad validitatem;
- B. cesionarul devine creditorul debitorului cedat pentru valoarea nominală a creanței cedate;
- C. cesionarul dobândește toate accesoriile creanței cedate.

9 Părțile pot, prin acordul lor expres, să stabilească faptul că:

- A. dreptul la acțiune izvorât din contractul de asigurare se prescrie într-un termen de 1 an;
- B. acțiunea confesorie de superficie este prescriptibilă în termen de 3 ani de la săvârșirea primului act de împiedicare a dreptului;
- C. termenul de prescripție a dreptului la acțiune privind restituirea împrumutului bănesc începe să curgă după trecerea unui an de la scadență.

10 În materia dreptului de opțiune succesorală:

- A. acesta poate fi exercitat de legatarul universal sub condiția suspensivă a inexistenței datoriilor efectuate de defunct în timpul vieții;
- B. termenul de un an pentru exercitarea opțiunii succesorale poate fi redus de instanța judecătorească pentru motive temeinice, pe calea ordonanței președințiale, pentru un succesibil, la cererea unui creditor al defunctului;
- C. dreptul la acțiunea în anularea acceptării sau renunțării se prescrie în termen de 6 luni, calculat în caz de violență de la încetarea acesteia.

11 În materia gestiunii de afaceri:

- A. moștenitorii gerantului sunt ținuti să continue gestiunea de afaceri începută de gerant, chiar dacă nu aveau cunoștință de aceasta;
- B. moștenitorii gerantului nu sunt ținuti să continue afacerile începute de gerant, chiar dacă aveau cunoștință de aceasta, însă dovedesc că autorul lor a acționat cu intenția de a gratifica geratul;
- C. geratul trebuie să ramburseze gerantului și dobânzile aferente cheltuielilor necesare și utile pe care gerantul le-a efectuat, din ziua în care l-a înștiințat pe gerat despre gestiunea începută.

12 În materia contractului de comision:

- A. dacă părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, atunci se prezumă caracterul gratuit al contractului;
- B. comisionarul se poate îndepărta de la instrucțiunile primite de la comitent dacă nu este suficient timp pentru a se obține autorizarea prealabilă în raport cu natura afacerii sau dacă se poate considera în mod rezonabil că acesta (comitentul), cunoscând împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea;
- C. dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

13 Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească:

- A. poate fi desființată și prin acțiunea în reziliere;
- B. poate fi atacată și cu acțiune în declararea simulației;
- C. poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților.

14 În caz de violență, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul:

- A. de a pretinde anularea contractului și daune-interese;
- B. de a solicita reducerea prestației sale cu valoarea daunelor-interese care i se cuvin;
- C. de a cere adaptarea contractului.

15 Este sancționată cu nulitatea absolută nerespectarea formei autentice la încheierea:

- A. promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic;
- B. convențiilor care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară, afară de cazurile expres prevăzute de lege;
- C. contractului de comodat care include aprobarea prealabilă a comodantului ca bunul să poată fi folosit și de un terț.

16 Uzufructuarul:

- A. poate pretinde, la încetarea uzufructului, despăgubiri pentru îmbunătățirile aduse unui bun mobil, numai atunci când prin acestea a sporit valoarea bunului;
- B. nu are obligația de a întocmi inventarul bunurilor mobile atunci când uzufructul asupra acestora este dobândit prin uzucapiune;
- C. este ținut, în orice caz, să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar.

17 Imposibilitatea de executare a obiectului obligației:

- A. constând în predarea unor bunuri de gen, din cauza unui eveniment asimilat cazului fortuit poate fi invocată numai pe calea notificării transmise creditorului într-un termen rezonabil;
- B. dacă este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit;
- C. dacă este materială sau juridică, dar temporară și relativă, la data încheierii contractului, nu afectează valabilitatea acestuia, afară de cazul când legea prevede altfel.

18 În materia obligației legale de întreținere:

- A. la stabilirea venitului lunar net în raport de care se calculează pensia de întreținere datorată de un părinte ce lucrează în sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, nu se include și echivalentul valoric al normei de hrană pe care o primește acesta potrivit legii;
- B. soțul care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț este obligat să presteze întreținere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinții săi firești au murit;
- C. chiar dacă obligația de întreținere are caracter personal, instanța va putea dispune compensația obligațiilor de întreținere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuiește cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele și în măsura în care compensația nu contravine interesului superior al copilului.

19 Plata:

- A. efectuată de o altă persoană decât debitorul, poate fi refuzată de creditor în cazul în care s-a stipulat expres că obligația poate fi executată numai de către debitor;
- B. efectuată de un minor în temeiul unui contract anulat ulterior, în mod definitiv, pentru leziune este supusă restituirii;
- C. făcută cu bună-credință unui moștenitor aparent, în temeiul unui certificat de moștenitor anulat ulterior, în mod definitiv, nu îl exonerează pe debitor de obligația pe care o are față de adevăratul creditor.

20 În materia preluării datoriei:

- A. obligația transmisă este supusă regimului stabilit de norme în vigoare la data încheierii contractului de preluare a datoriei;
- B. dacă creditorul a refuzat preluarea, cel care a încheiat contractul cu debitorul este obligat să îl libereze pe acesta;
- C. contractul încheiat cu debitorul este considerat acceptat de creditor, dacă acesta nu răspunde, în termenul rezonabil de la comunicarea contractului, stabilit în acest sens.

21 În materia autorității părintești:

- A. instanța nu poate limita, în nicio situație, dreptul părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic de a avea legături personale cu minorul;
- B. părinții pot să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de 15 ani, însă numai în baza unor motive temeinice;
- C. până la soluționarea cererii de redare a exercițiului drepturilor părintești, instanța poate îngădui părintelui să aibă legătur personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

22 Confuziunea:

- A. nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în același patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite;
- B. când operează între creditor și fideiutor nu profită debitorului principal, ci doar celorlalți fideiutori;
- C. este definitivă, în sensul că nu încetează odată cu dispariția cauzei care a determinat-o.

23 Constituie caz de revocare a donației:

- A. nașterea unui copil al donatorului, ulterior intrării în vigoare a Codului civil din 2009;
- B. dacă donatarul știa că fratele său intenționează să atenteze la viața unei persoane apropiate donatorului și nu l-a înștiințat pe acesta din urmă;
- C. neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

24 Locatarul:

- A. la încetarea locațiunii, trebuie să restituie bunul luat în locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
- B. poate să încheie o sublocațiune ori chiar să cedeze locațiunea bunului imobil care face obiectul contractului, doar dacă această facultate a fost stipulată în mod expres prin contract;
- C. are obligația de a suporta reparațiile de întreținere curentă, în lipsă de stipulație contrară.

25 Asemănător uzufructuarului, comodatarul:

- A. folosește bunul altuia, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp;
- B. beneficiază de un drept real de folosință;
- C. poate transmite, cu titlu oneros, folosința bunului în favoarea unei terțe persoane, chiar atunci când nu are aprobarea prealabilă a comodantului.

26 În ceea ce privește pronunțarea hotărârii judecătorești:

- A. dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamânți sau împotriva mai multor pârâți, dispozitivul va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant și la ce este obligat fiecare pârât ori, când este cazul, dacă drepturile și obligațiile părților sunt solidare sau indivizibile;
- B. hotărârea se va pronunța fie în ședință publică, fie prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței;
- C. data hotărârii este data depunerii la dosar a hotărârii redactate integral, după ce aceasta a fost semnată de toți judecătorii.

27 În cazul ivirii divergenței:

- A. completul de divergență va statua asupra chestiunilor rămase în divergență exclusiv pe baza probelor aflate la dosar, neavând posibilitatea suplimentării probatoriului;
- B. pentru reluarea dezbaterilor în completul de divergență nu este necesară în nicio situație citarea părților, dacă acestea au avut termen în cunoștință până la data încheierii primelor dezbateri asupra fondului;
- C. membrii completului de divergență au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența.

28 Termenul de perimare:

- A. poate fi întrerupt printr-o cerere de intervenție principală formulată de un terț care dorește să fie introdus în cauză, dacă aceasta este legal timbrată și întrunește condițiile pentru a fi admisă în principiu;
- B. nu curge dacă suspendarea judecării a intervenit ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, chiar și după pronunțarea acesteia;
- C. nu curge împotriva incapabililor.

29 Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării, în cazul în care:

- A. anularea a fost dispusă pentru neindicarea motivelor de drept și a probelor;
- B. odată cu cererea de reexaminare, reclamantul a complinit lipsurile care au determinat anularea cererii;
- C. reclamantul invocă excepția necompetenței materiale a judecătoriei sesizate, în cazul în care cererea sa are ca obiect plata sumei de 300.000 lei.

30 Hotărârea judecătorească:

- A. privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept este executorie de drept și nu poate fi suspendată în ceea ce privește evacuarea ocupantului;
- B. va produce de drept efecte, în toate cazurile, contra succesorului cu titlu particular al uneia dintre părți, chiar dacă acesta nu a fost introdus în cauză;
- C. de expedient, pronunțată în procedura ordonanței de plată este definitivă și constituie titlu executoriu.

31 Spre deosebire de litispendență, în caz de conexitate:

- A. excepția de conexitate poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu, numai în fața primei instanțe;
- B. excepția se invocă în toate cazurile înaintea instanței ulterior sesizate;
- C. nu se pot reuni dosare aflate la instanțe de grad diferit.

32 Este necesar acordul pârâtului cu privire la:

- A. proba cu martori propusă de reclamant, în termen și cu respectarea formelor prevăzute de lege, pentru dovedirea contractului de împrumut în valoare de 10.000 lei, încheiat cu pârâtul, chiar dacă reclamantul face dovada că a pierdut înscrisul constatator al contractului din pricina unui caz de forță majoră;
- B. renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată, la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestuia;
- C. modificarea cererii de chemare în judecată până la primul termen de judecată la care reclamantul este legal citat.

33 Revizuirea pentru motivul legat de descoperirea unor înscrisuri:

- A. se poate formula și împotriva deciziei prin care s-a respins recursul ca nefondat, dacă înscrisurile sunt determinante pentru soluționarea cauzei;
- B. se poate formula și motiva în termen de o lună de la descoperirea înscrisurilor ce se invocă;
- C. nu poate fi admisă dacă înscrisul reprezentat de un contract nu a existat la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

34 Cererea reconvențională:

- A. poate fi formulată cel mai târziu la primul termen la care părțile sunt legal citate în procedura evacuării din imobilele folosite ori ocupate fără drept;
- B. în procedura divorțului, poate fi făcută până la începerea dezbaterilor în fond, pentru toate faptele anterioare acestui moment, chiar anterioare sesizării instanței;
- C. poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării în fața primei instanțe, dacă legea nu dispune altfel.

35 În ceea ce privește cheltuielile de judecată:

- A. efectuate de intervenientul accesoriu, acestea se suportă de partea în apărarea căreia a intervenit, dacă aceasta din urmă câștigă procesul;
- B. dovada existenței și întinderii lor se depune numai până la terminarea cercetării procesului;
- C. pe care le-a făcut părâtul, acestea se suportă, la cerere, de reclamantul care renunță la judecată după comunicarea cererii de chemare în judecată.

36 Au caracter interlocutoriu următoarele încheieri premergătoare:

- A. încheierea prin care se statuează asupra concluziei și utilității unei probe;
- B. încheierea de estimare a duratei cercetării procesului;
- C. încheierea prin care se soluționează o excepție procesuală sau o altă chestiune litigioasă.

37 În ceea ce privește cererea de recuzare:

- A. a expertului, aceasta se judecă cu citarea părților și a expertului;
- B. încheierea de respingere a cererii de recuzare, formulată într-o cerere de stabilire a filiației, pe motiv că unul din judecători este soțul procurorului care a participat la judecata cauzei în prima instanță, este definitivă;
- C. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect, dacă s-a admis declarația de abținere formulată de judecător, chiar dacă aceasta a fost întemeiată pe alt motiv, încheierea nefiind supusă niciunei căi de atac.

38 Revine în competența exclusivă a judecătoriei:

- A. locului ultimului domiciliu al defunctului, cererea privind anularea certificatului de moștenitor, dacă anterior introducerii cererii de chemare în judecată nu s-a procedat la ieșirea din indiviziune;
- B. domiciliului reclamantului, cererea de stabilire a paternității, formulată de copil, părinții urmând a fi citați obligatoriu, chiar și din oficiu;
- C. locului unde se situează imobilul, contestația la executare împotriva unei urmăriri silite imobiliare, atunci când este formulată de o terță persoană care invocă un drept real asupra bunului urmărit.

39 Intervine decăderea :

- A. reclamantului din dreptul de a transforma cererea de ordonanță președințială în cerere de drept comun, dacă nu este formulată până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe;
- B. în cazul nerespectării termenului de exercitare a apelului, atunci când partea și-a schimbat domiciliul (locul citării) anterior pronunțării hotărârii, fără a încunoștința instanța despre aceasta, comunicarea hotărârii fiind făcută la vechea adresă;
- C. în cazul în care partea nu depune lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei, atunci când necesitatea probei reiese din cercetarea judecătorească și partea nu o putea prevedea.

40 Este incompatibil judecătorul care:

- A. a pronunțat o încheiere interlocutorie la prima instanță, iar în prezent este membru în completul instanței superioare investite cu apelul declarat inclusiv împotriva acelei încheieri interlocutorii;
- B. a pus în discuția părților chestiuni de fapt sau de drept relevante pentru soluționarea cauzei;
- C. a fost membru în completul care a soluționat recursul, situație în care nu poate participa la judecarea contestației în anulare îndreptate împotriva deciziei date în recurs.

41 Începutul de dovadă scrisă:

- A. pentru a fi valabil, trebuie datat;
- B. este reprezentat și de o copie legalizată a înscrisului sub semnătură privată, atunci când originalul este imposibil a fi prezentat;
- C. nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune.

42 Spre deosebire de cererea de chemare în garanție, cererea de intervenție voluntară principală:

- A. poate fi formulată și direct în apel, cu acordul expres al tuturor părților;
- B. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- C. nu este supusă procedurii de regularizare.

43 Amânarea judecării:

- A. nu intervine atunci când partea care a propus un martor s-a obligat să îl prezinte la proces, iar acesta nu a venit, fără a fi citat, instanța putând păși la judecata pricinii;
- B. este obligatorie atunci când instanța constată, la termen, că nu este semnată contestația la executare, iar contestatorul lipsește la acel termen, deși a fost legal citat;
- C. dacă nu provoacă dezbateri, poate fi dispusă de către un singur judecător la instanțele la care completul este compus din mai mulți judecători.

44 Nu se poate dispune disjungerea în cazul în care:

- A. judecata cererii principale este întârziată de cererea de intervenție principală prin care se pretinde, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății;
- B. judecata cererii principale ar fi întârziată de soluționarea cererii de chemare în garanție;
- C. anterior s-a dispus conexarea cererilor cu privire la care se ridică problema disjungerii, dacă numai una dintre ele este în stare de judecată.

45 Nelegala citare a unei părți poate fi invocată la termenul la care s-a săvârșit neregularitatea:

- A. din oficiu, precum și de celelalte părți, dar numai dacă partea nelegal citată lipsește;
- B. de către partea nelegal citată, dacă aceasta este prezentă la termenul respectiv;
- C. din oficiu, precum și de celelalte părți, chiar dacă partea nelegal citată este prezentă la termenul respectiv.

46 În materia căilor de atac de reformare:

- A. decizia pronunțată în apel cu privire la un conflict de muncă este supusă recursului;
- B. hotărârea primei instanțe asupra unei cereri în materie de expropriere este supusă numai apelului;
- C. hotărârea primei instanțe cu privire la contestația la executare prin care debitorul invocă lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței este supusă numai apelului.

47 În cazul în care instanța admite în principiu cererea de intervenție voluntară principală prin care se pretinde un drept strâns legat de cel din cererea de chemare în judecată:

- A. reclamantul poate formula o cerere de chemare în judecată a altei persoane care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și intervenientul, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe;
- B. intervenientul principal poate solicita administrarea de probe cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu;
- C. după admiterea cererii, instanța dispune comunicarea înscrisurilor de la dosar intervenientului principal, care este în drept a formula o cerere de chemare în garanție până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe.

48 Cererea având ca obiect plata daunelor-interese în cuantum de 500.000 lei pentru încălcarea unei obligații contractuale este și de competența:

- A. tribunalului domiciliului reclamantului, dacă acesta are calitatea de consumator, iar litigiul decurge dintr-un contract încheiat de acesta cu pârâtul profesionist;
- B. tribunalului locului prevăzut în contract pentru executarea obligației;
- C. judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

49 În ceea ce privește termenul pentru exercitarea căii de atac:

- A. încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor;
- B. încheierea prin care se admite ori se respinge cererea de repunere pe rol este supusă recursului pe toată durata suspendării;
- C. hotărârea dată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se ia act de renunțarea la judecată este supusă recursului în termen de 30 de zile de la comunicare.

50 Lipsa dovezii calității de reprezentant:

- A. poate fi invocată numai de partea care are interes, nu și de procuror, atunci când acesta participă la procesul civil;
- B. poate fi invocată și de instanța de judecată, din oficiu;
- C. înaintea primei instanțe, nu poate fi invocată direct în căile de atac.

51 În cazul infracțiunii de delapidare:

- A. se va reține cauza de nepedepsire a împiedicării producerii rezultatului dacă inculpatul, funcționar bancar ce îndeplinește funcția de casier, sustrage o sumă de bani din casierie, pe care o restituie când încasează salariul, înainte ca fapta să fie descoperită;
- B. elementul material al laturii obiective nu poate să conștă, potrivit legii, în înlesnirea valorificării unui bun;
- C. autorul răspunde și atunci când bunul este traficat în interesul unui coleg de serviciu, care nu este funcționar public.

52 Fapta mecanicului auto care, în perioada în care autoturismul persoanei vătămate se afla în atelierul său pentru reparație, s-a deplasat cu el la munte într-un weekend, iar proprietarului i-a spus că reparația nu este încă realizată, constituie infracțiunea de:

- A. înșelăciune;
- B. furt de folosință;
- C. abuz de încredere.

53 Munca neremunerată în folosul comunității nu se poate dispune:

- A. ca modalitate de executare a pedepsei amenzii după ce condamnatul a plătit o parte din aceasta;
- B. ca obligație a condamnatului, pe durata termenului de supraveghere al liberării condiționate;
- C. ca obligație în conținutul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

54 Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului:

- A. se poate comite în coautorat și atunci când fapta se săvârșește prin inacțiune;
- B. se reține în forma tentativei pedepsibile în cazul în care inculpatul încearcă să o violeze pe fiica sa minoră, fugărind-o în acest scop prin casă, dacă aceasta reușește să se salveze ieșind pe geam;
- C. se reține în concurs formal cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, atunci când se comite de către mamă asupra fiului său în vârstă de 8 ani, prin izolarea lui într-o pivniță întunecată timp de 5 zile, având la dispoziție hrană și apă.

55 Termenul de prescripție a executării pedepsei:

- A. în cazul amenzii, se întrerupe prin înlocuirea obligației de plată cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;
- B. curge în paralel cu termenul de reabilitare în cazul pedepsei amenzii;
- C. în cazul unei pedepse grațiate cu jumătate, antecondamnatoriu și necondiționat, se calculează în raport de partea negrațiată din pedeapsă.

56 Într-o seară, înainte de a pleca acasă, un bucătar, angajat la un restaurant, a uitat să stingă toate focurile în bucătăria unde lucra, deși avea această obligație, iar fapta sa a avut drept consecință declanșarea unui incendiu puternic, care a distrus restaurantul și a condus la decesul unei persoane, angajată a restaurantului care se ocupa întotdeauna de curățenie după ce pleca bucătarul. În sarcina bucătarului se va reține:

- A. infracțiunea de distrugere calificată;
- B. infracțiunea de distrugere din culpă în varianta tip, în concurs cu infracțiunea de ucidere din culpă;
- C. infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

57 Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână:

- A. nu poate fi luată față de minorul care, anterior comiterii infracțiunii pentru care este judecat în prezent, a comis o altă infracțiune, pentru care s-a dispus măsura educativă a stagiului de formare civică, pe care a executat-o;
- B. se poate executa într-un penitenciar, dacă după dispunerea ei infractorul a devenit major și are un comportament necorespunzător;
- C. este absorbită de pedeapsa amenzii stabilită pentru o infracțiune concurentă comisă de infractorul devenit între timp major.

58 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată:

- A. dacă făptuitorul răpește o victimă care se afla în stare de somn profund, cauzată de consumul excesiv de băuturi alcoolice;
- B. în sarcina profesorului de sport care, pentru a pedepsi mai mulți elevi minori pentru că se stropeau cu apă, i-a încuiat pe durata orei de sport în vestiar;
- C. dacă făptuitorul avea în rucsac o bară metalică pe care a luat-o pentru a se asigura că poate înfrânge rezistența victimei, însă nu a folosit-o la săvârșirea infracțiunii.

- 59 În termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse de 2 ani închisoare, dispuse pentru comiterea unei infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, intervine o lege nouă care prevede, pentru acea faptă, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau amenda. În acest caz, în aplicarea legii penale mai favorabile:**
- A. se poate stabili pedeapsa amenzii în locul pedepsei închisorii;
 - B. pedeapsa stabilită se va reduce în mod obligatoriu la un an închisoare;
 - C. vor fi incidente dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile intervenite anterior judecării definitive.
- 60 În cazul infracțiunii de dare de mită:**
- A. un funcționar public poate fi autor;
 - B. bunurile promise de mituitor funcționarului public sunt supuse confiscării speciale, prin echivalent, dacă acestea nu se mai găsesc;
 - C. constrângerea mituitorului reprezintă o cauză de nepedepsire și atunci când este exercitată de un intermediar al funcționarului public autor al infracțiunii de luare de mită.
- 61 Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:**
- A. săvârșită în modalitatea ticluirii sau producerii de probe nereale în scopul de a dovedi existența infracțiunii pentru care inculpatul este cercetat, poate fi reținută în sarcina procurorului care efectuează urmărirea penală în cauză;
 - B. se va reține în variantă agravată, dacă legea prevede pentru infracțiunea la care se referă sesizarea, pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață;
 - C. poate fi pedepsită chiar dacă față de persoana la care se referă sesizarea nu s-a dispus o măsură preventivă sau punerea în mișcare a acțiunii penale.
- 62 Se va reține în sarcina inculpatului infracțiunea de tâlhărie calificată:**
- A. atunci când, pretinzând că este procuror și prezentând o legitimație falsă, îi cere persoanei vătămate să-i predea telefonul mobil, spunându-i că îi este necesar soluționării unei cauze, iar aceasta remite imediat bunul;
 - B. atunci când, pretinzând că este procuror, îi spune unui vânzător din piață că, dacă nu îi dă pe loc o parte din profitul obținut în acea zi, va dispune împotriva sa măsura preventivă a reținerii, iar vânzătorul îi remite imediat respectiva sumă de bani;
 - C. atunci când inculpatul este procuror și îi cere persoanei vătămate să îi dea o sumă de bani, spunându-i că altfel va începe urmărirea penală pentru o faptă pe care aceasta o comisese, dacă suma de bani este remisă imediat.
- 63 În cazul în care, cu prilejul întocmirii unui raport de expertiză judiciară, expertul inserează în cuprinsul acestuia aspecte care nu corespund adevărului, cu scopul de a determina achitarea inculpatului, la rugămintea acestuia din urmă:**
- A. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de mărturie mincinoasă;
 - B. în sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de influențare a declarațiilor;
 - C. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de favorizarea făptuitorului în concurs cu infracțiunea de fals intelectual.
- 64 Cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate:**
- A. poate opera chiar dacă persoana vătămată nu cunoaște identitatea celui care va comite fapta prevăzută de legea penală la care consimte;
 - B. nu poate opera niciodată în cazul în care persoana vătămată este un minor cu vârsta sub 14 ani sau o persoană majoră pusă sub interdicție;
 - C. poate opera în cazul oricărei infracțiuni, cu excepția celor contra vieții.
- 65 Se va reține săvârșirea unei infracțiuni de omor în formă consumată:**
- A. în cazul în care un conducător auto a accidentat din neatenție victima, care se deplasa legal cu bicicleta pe carosabil, iar apoi, constatând că aceasta se află în stare de inconștiență în șanț, a abandonat-o și a părăsit locul accidentului, raportul de expertiză arătând că suferise leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a survenit la câteva minute după impact;
 - B. în cazul în care, dorind să facă o glumă, inculpatul, care nu știa să înoate, a împins victima în apa adâncă a unui râu, într-o zonă în care nu se aflau alte persoane, deși cunoștea că nici aceasta nu știe să înoate, dacă victima a decedat prin înec;
 - C. în sarcina medicului care a prescris un tratament medicamentos victimei, peste doza de administrare normală, dacă prospectul medicamentului nu prevedea reacții severe în caz de supradozaj, iar în trecut această modalitate de tratament s-a dovedit eficientă, dacă victima a decedat din această cauză.
- 66 O infracțiune nu se poate afla concomitent în stare de recidivă postexecutorie și de pluralitate intermediară:**
- A. cu excepția cazului în care primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infracțiuni;
 - B. niciodată;
 - C. dacă pedeapsa prevăzută de norma de incriminare pentru această infracțiune este închisoarea de la 3 luni la 10 luni și infracțiunea a fost comisă în formă continuată.

67 În cazul complicității intelectuale (morale):

- A. contribuția complicei poate consta într-o omisiune;
- B. răspunderea complicei este exclusă atunci când, cu privire la autor, s-a reținut excesul neimputabil în legitimă apărare;
- C. nu se poate dispune măsura de siguranță a confiscării speciale a unor bunuri aparținând complicei, destinate a fi folosite la comiterea faptei.

68 Spre deosebire de concursul real de infracțiuni, în cazul concursului formal:

- A. toate infracțiunile din structura sa se consumă la același moment;
- B. toate infracțiunile din structura sa se comit cu aceeași formă de vinovăție;
- C. o infracțiune nu poate fi săvârșită pentru a ascunde cealaltă infracțiune din structura concursului, deja comisă.

69 Confiscarea specială se poate dispune în parte, prin echivalent, în cazul bunurilor:

- A. folosite la săvârșirea unei infracțiuni prin presă;
- B. a căror deținere este interzisă de legea penală;
- C. aparținând unui complice, folosite imediat după comiterea infracțiunii pentru a asigura scăparea autorului.

70 În cazul în care un minor în vârstă de 13 ani îl determină pe un major să comită un furt simplu, însă acesta comite doar o tentativă de furt simplu:

- A. majorului nu i se poate reține circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii împreună cu un minor;
- B. nu suntem în prezența unei forme de participatie improprie reglementate de Codul penal;
- C. răspunderea penală a minorului va fi înlăturată dacă intervine împăcarea între persoana vătămată și reprezentantul legal al minorului.

71 Infracțiunea de furt calificat:

- A. se va reține în sarcina inculpatului care, observând că vecinul său a uitat descuiată mașina în care știa că acesta dormea de o lună de zile, de când rămăsese fără casă, în urma unui incendiu, a pătruns în interiorul autoturismului, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare;
- B. se va reține în sarcina inculpatului care, aflându-se în sediul unei bănci la ora prânzului pentru o operațiune de schimb valutar, profitând de neatenția unui angajat al băncii, îi sustrage acestuia telefonul mobil aflat pe birou;
- C. nu se va reține în sarcina angajatului unui hotel care, într-o după-amiază, primind de la un client cheia mașinii acestuia pentru a o parca, în timp ce conducea spre garaj, a sustras bunuri din respectivul autoturism.

72 Prin hotărârea prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii stabilite pentru o infracțiune:

- A. nu poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse;
- B. poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru o altă infracțiune, concurentă cu cea pentru care a dispus amânarea aplicării pedepsei;
- C. poate stabili și pedeapsa complementară a degradării militare pentru respectiva infracțiune.

73 În ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări, atacul poate consta:

- A. doar într-o infracțiune consumată;
- B. și într-o tentativă neincriminată;
- C. și într-o tentativă neidonee (absolut improprie).

74 Starea de temere ce caracterizează cauza de neimputabilitate a constrângerii morale:

- A. trebuie să se mențină pe toată durata acțiunii sau inacțiunii comise de cel constrâns;
- B. poate fi determinată de comportamentul spontan al unui animal sălbatic;
- C. face ca fapta comisă sub imperiul ei să fie săvârșită întotdeauna cu intenție repentină (spontană).

75 Infracțiunea de viol se va reține:

- A. în varianta tip atunci când făptuitorul o violează pe sora mamei sale, victima fiind majoră;
- B. în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală, atunci când făptuitorul, pentru a înfrânge rezistența victimei, în timpul raportului sexual, o crestează cu lama unui cuțit pe frunte și pe obraji;
- C. și atunci când victima este constrânsă de inculpat să săvârșască acte de penetrare orală cu un obiect.

76 În cazul revizuirii:

- A. dacă instanța respinge cererea de suspendare a executării hotărârii, încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă;
- B. instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive când, după ce a suspendat executarea hotărârii supuse revizuirii, nu sunt respectate, cu rea credință, obligațiile impuse;
- C. în rejudecarea cauzei, dacă s-a dispus anularea hotărârii, operează efectul extensiv.

77 Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane:

- A. nu este o metodă de supraveghere tehnică;
- B. nu se poate dispune de procuror;
- C. nu poate viza, în nicio situație, datele privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără.

78 În cazul în care denunțul formulat de o persoană juridică, societate cu răspundere limitată, nu cuprinde codul unic de înregistrare fiscală și numărul de înmatriculare în registrul comerțului și, totodată, a fost depus la un parchet incompetent după calitatea persoanei, acesta va dispune:

- A. restituirea denunțului pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc;
- B. declinarea competenței în favoarea parchetului competent;
- C. trimiterea pe cale administrativă a denunțului la parchetul competent.

79 În cazul renunțării la urmărirea penală:

- A. soluția poate fi dispusă prin rechizitoriu;
- B. încheierea de respingere a cererii de confirmare poate fi contestată de inculpat;
- C. termenul stabilit de procuror, în care inculpatul trebuie să îndeplinească obligațiile impuse, curge de la data la care i-a fost comunicată ordonanța, nu de la data confirmării renunțării la urmărirea penală.

80 Amenda judiciară:

- A. nu poate fi aplicată de un organ de cercetare penală;
- B. aplicată de procuror poate fi redusă de judecătorul de cameră preliminară;
- C. poate fi aplicată și expertului a cărui cerere de înlocuire a fost încuviințată.

81 În cazul controlului judiciar pe cauțiune:

- A. judecătorul de cameră preliminară poate dispune înlocuirea acestei măsuri preventive cu măsura arestării preventive, precum și confiscarea cauțiunii, dacă inculpatul încalcă cu rea credință obligațiile ce îi revin;
- B. cererea va fi admisă dacă, după rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a admis în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, inculpatul depune cauțiunea în termenul fixat;
- C. în cursul judecății, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se dispune prin încheiere dată în camera de consiliu.

82 În cazul în care Direcția Națională Anticorupție dispune trimiterea în judecată a inculpatului X, avocat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, și, prin același rechizitoriu, dispune clasarea cauzei cu privire la inculpatul Y, șoferul lui X, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, plângerea prin care Y contestă temeiul soluției de clasare este de competența judecătorului de cameră preliminară de la:

- A. curtea de apel;
- B. tribunal;
- C. judecătoria.

83 Tribunalul este competent să judece:

- A. o cauză penală în care adjunctul Avocatului Poporului este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- B. contestația împotriva încheierii de luare a măsurilor asigurătorii de către instanță într-o cauză având ca obiect infracțiunea de distrugere calificată;
- C. cererea de abținere a judecătorului de la o judecătoria din raza sa teritorială, care nu poate fi soluționată de niciun alt judecător din cadrul acelei judecătoriai.

84 Sancțiunea nulității absolute intervine atunci când:

- A. judecătorul de drepturi și libertăți soluționează propunerea de arestare preventivă în ședință publică;
- B. inculpatul nu a fost citat la efectuarea percheziției informatice și aceasta s-a desfășurat în lipsa lui;
- C. apelul inculpatului, care a dobândit calitatea de europarlamentar după pronunțarea hotărârii de condamnare de către judecătoria, a fost soluționat de curtea de apel și nu de Înalta Curte de Casație și Justiție.

85 Este întotdeauna incompatibil să soluționeze contestația împotriva încheierii prin care instanța a dispus menținerea controlului judiciar, judecătorul care în aceeași cauză:

- A. a admis contestația procurorului și a înlăturat dispoziția de excludere a raportului de expertiză;
- B. a procedat la audierea anticipată a unui martor;
- C. a respins anterior contestația formulată de un coinculpat împotriva aceleiași încheieri de ședință.

86 În cadrul dezbaterilor, instanța de fond acordă cuvântul, în ordine:

- A. procurorului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și inculpatului;
- B. inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și procurorului, iar la final, iarăși inculpatului;
- C. procurorului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente, iar la final, iarăși inculpatului.

87 În cursul urmăririi penale este obligatorie înregistrarea prin mijloace tehnice audio-video a declarației:

- A. martorului protejat;
- B. martorului vulnerabil;
- C. persoanei vătămate minore, a cărei audiere s-a făcut prin interpret.

88 În cazul în care, pe parcursul cercetării judecătorești în fața instanței de fond, singurul inculpat decedează:

- A. soluționând cauza, instanța poate obliga succesorii acestuia la plata despăgubirilor civile;
- B. soția acestuia nu poate solicita continuarea procesului penal;
- C. soluționând cauza, instanța menține măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părții civile.

89 Instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive:

- A. pentru motivul constând în săvârșirea unei noi infracțiuni (furt calificat), doar în cauza în care inculpatul este cercetat pentru noua faptă, nu și în cauza în care, la momentul comiterii noii infracțiuni, acesta era deja trimis în judecată în stare de libertate, în urma revocării arestului la domiciliu;
- B. față de inculpatul care a fost arestat anterior o perioadă de 180 de zile, în cursul urmăririi penale, pentru aceeași faptă;
- C. cu ocazia soluționării contestației formulate de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis cererea inculpatului și s-a dispus modificarea controlului judiciar prin încetarea obligației de a nu depăși limita teritorială a României, dacă se constată că inculpatul se sustrage judecății și a părăsit deja țara.

90 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. încheiat de un minor are ca efect reducerea cu 1/3 a limitelor prevăzute de lege pentru măsurile educative privative de libertate;
- B. poate fi încheiat de suspectul minor, doar cu încuviințarea reprezentantului său legal;
- C. privește inclusiv forma de executare a pedepsei.

91 Dispozițiile din materia apelului privind repunerea în termen sunt aplicabile, în mod corespunzător:

- A. în cazul contestației împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți a dispus luarea măsurii controlului judiciar;
- B. în cazul contestației în anulare;
- C. în cazul plângerii împotriva soluției de clasare dispusă de procuror.

92 Dacă instanța de fond, dispunând o soluție de condamnare a inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, omite să se pronunțe asupra măsurii controlului judiciar, până la sesizarea instanței de apel, la solicitarea procurorului:

- A. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- B. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea omisiunii vădite strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- C. va proceda, în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu, la verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive putând dispune revocarea, înlocuirea sau menținerea acesteia.

93 Măsurile asigurătorii:

- A. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și la cererea părții civile;
- B. luate din oficiu de către instanța de judecată pot folosi și părții civile;
- C. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și asupra bunurilor unei instituții publice.

94 Termenul:

- A. de cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii preventive, în care procurorul, atunci când dispune trimiterea în judecată, trebuie să înainteze rechizitoriul și dosarul cauzei judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, este un termen peremptoriu în privința căruia operează prorogarea legală;
- B. de 48 de ore prevăzut de lege pentru declararea contestației, care curge în întregime numai în zile nelucrătoare, se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare;
- C. de declarare a apelului curge de la data când a fost afișată, potrivit legii, pe ușa locuinței destinatarului, înștiințarea privind comunicarea copiei minutei.

95 În cursul urmăririi penale:

- A. pentru a se încuviința cererea de audiere anticipată formulată de procuror, se analizează utilitatea, relevanța și concludența probei;
- B. inculpatul nu poate fi ascultat de judecătorul de drepturi și libertăți;
- C. după schimbarea încadrării juridice nu este necesară punerea din nou în mișcare a acțiunii penale pentru noua încadrare juridică dată faptei.

96 Nu suspendă executarea hotărârii contestația formulată de procuror împotriva:

- A. încheierii prin care instanța de apel dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar;
- B. încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a constatat încetată de drept măsura arestării preventive;
- C. sentinței prin care s-a admis cererea de reabilitare judecătorească.

97 Persoana vătămată:

- A. nu poate exercita acțiunea civilă în fața instanței penale cu privire la participanții la săvârșirea infracțiunii care nu au fost trimiși în judecată;
- B. nu poate exercita niciodată acțiunea civilă în procesul penal doar împotriva părții responsabile civilmente;
- C. potrivit legii, trebuie citată în mod obligatoriu în procedura de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, atunci când redeschiderea a fost dispusă de către procurorul ierarhic superior, ca urmare a admiterii plângerii pe care persoana vătămată a formulat-o împotriva ordonanței de clasare.

98 În cauzele cu infractori minori:

- A. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul urmăririi penale;
- B. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul judecății în situația în care nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- C. dacă inculpatul a împlinit 18 ani în ziua rămânării definitive a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, judecarea cauzei se va face potrivit procedurii obișnuite.

99 Acțiunea civilă în procesul penal:

- A. poate avea ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului;
- B. nu poate fi exercitată de persoana căreia persoana vătămată i-a transmis, pe cale convențională, mai înainte de constituirea de parte civilă, dreptul la repararea prejudiciului;
- C. este admisibilă dacă partea civilă a revenit asupra renunțării la pretențiile civile până la începerea cercetării judecătorești

100 Procurorul:

- A. în cursul urmăririi penale, poate autoriza, pe o durată de maxim 48 de ore, măsuri de supraveghere tehnică, doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce face obiectul cercetărilor este închisoarea de 5 ani sau mai mare;
- B. în nicio situație nu poate interzice accesul apărătorului inculpatului la declarațiile date de acesta;
- C. poate încuviința continuarea efectuării percheziției domiciliare și în locurile învecinate celor pentru care a fost emis mandatul de percheziție.



1 Se află de drept în întârziere:

- A. vânzătorul care a distrus în mod intenționat bunul individual determinat pe care trebuia să-l predea cumpărătorului;
- B. moștenitorii debitorului unei obligații contractuale de întreținere devenite scadentă ulterior decesului acestuia;
- C. locatorul care nu predă la termen bunul ce formează obiectul locațiunii, închiriat în vederea prezentării la o expoziție al cărei termen a expirat.

2 Dacă fapta prin care au fost distruse sau deteriorate bunurile altuia a fost săvârșită în interesul unei terțe persoane, în condițiile stării de necesitate, cel prejudiciat:

- A. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul îmbogățirii fără justă cauză;
- B. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul răspunderii civile delictuale;
- C. nu poate recupera prejudiciul.

3 Este sancționată cu nulitatea absolută nerespectarea formei autentice la încheierea:

- A. promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic;
- B. convențiilor care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară, afară de cazurile expres prevăzute de lege;
- C. contractului de comodat care include aprobarea prealabilă a comodantului ca bunul să poată fi folosit și de un terț.

4 În materia vânzării:

- A. dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat, acesta pierise în întregime, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului, numai dacă nu cunoștea acest fapt;
- B. sub sancțiunea nulității relative, tutorele nu poate cumpăra bunurile persoanei pe care o reprezintă, cu excepția cazului în care acestea au fost vândute prin licitație publică;
- C. dacă mai multe bunuri sunt vândute în bloc și pentru un preț unic și global, proprietatea se strămută cumpărătorului îndată ce contractul s-a încheiat, chiar dacă bunurile nu au fost individualizate.

5 Constituie caz de revocare a donației:

- A. nașterea unui copil al donatorului, ulterior intrării în vigoare a Codului civil din 2009;
- B. dacă donatarul știa că fratele său intenționează să atenteze la viața unei persoane apropiate donatorului și nu l-a înștiințat pe acesta din urmă;
- C. neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

6 Asemănător uzufructuarului, comodatarul:

- A. folosește bunul altuia, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp;
- B. beneficiază de un drept real de folosință;
- C. poate transmite, cu titlu oneros, folosința bunului în favoarea unei terțe persoane, chiar atunci când nu are aprobarea prealabilă a comodantului.

7 În materia obligației legale de întreținere:

- A. la stabilirea venitului lunar net în raport de care se calculează pensia de întreținere datorată de un părinte ce lucrează în sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, nu se include și echivalentul valoric al normei de hrană pe care o primește acesta potrivit legii;
- B. soțul care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț este obligat să presteze întreținere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinții săi firești au murit;
- C. chiar dacă obligația de întreținere are caracter personal, instanța va putea dispune compensația obligațiilor de întreținere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuiește cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele și în măsura în care compensația nu contravine interesului superior al copilului.

8 Testamentul:

- A. nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară;
- B. prin care se recunoaște un copil, întocmit în fața medicului șef al instituției sanitare, cât timp dispunătorul este internat în această instituție și notarul public nu are acces, devine caduc la 15 zile de la data când notarul public are acces în respectiva unitate sanitară;
- C. prin care se instituie un legat în favoarea unui creditor nu se ia în considerare ca liberalitate, dacă din cuprinsul testamentului nu rezultă contrariul.

9 Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească:

- A. poate fi desființată și prin acțiunea în reziliere;
- B. poate fi atacată și cu acțiune în declararea simulației;
- C. poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților.

10 În materia preluării datoriei:

- A. obligația transmisă este supusă regimului stabilit de normele în vigoare la data încheierii contractului de preluare a datoriei;
- B. dacă creditorul a refuzat preluarea, cel care a încheiat contractul cu debitorul este obligat să îl libereze pe acesta;
- C. contractul încheiat cu debitorul este considerat acceptat de creditor, dacă acesta nu răspunde, în termenul rezonabil de la comunicarea contractului, stabilit în acest sens.

11 În materia contractului de întreținere:

- A. dreptul la întreținere este transmisibil pentru cauză de moarte;
- B. dreptul la acțiunea în rezoluțiunea contractului de întreținere se transmite moștenitorilor;
- C. debitorul este îndreptățit să scadă valoarea întreținerii datorate creditorului, atunci când valoarea întreținerii prestate a depășit cu mult valoarea dreptului transmis.

12 Locatarul:

- A. la încetarea locațiunii, trebuie să restituie bunul luat în locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
- B. poate să încheie o sublocațiune ori chiar să cedeze locațiunea bunului imobil care face obiectul contractului, doar dacă această facultate a fost stipulată în mod expres prin contract;
- C. are obligația de a suporta reparațiile de întreținere curentă, în lipsă de stipulație contrară.

13 Imposibilitatea de executare a obiectului obligației:

- A. constând în predarea unor bunuri de gen, din cauza unui eveniment asimilat cazului fortuit poate fi invocată numai pe calea notificării transmise creditorului într-un termen rezonabil;
- B. dacă este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit;
- C. dacă este materială sau juridică, dar temporară și relativă, la data încheierii contractului, nu afectează valabilitatea acestuia, afară de cazul când legea prevede altfel.

14 În materia dreptului de opțiune succesorală:

- A. acesta poate fi exercitat de legatarul universal sub condiția suspensivă a inexistenței datoriilor efectuate de defunct în timpul vieții;
- B. termenul de un an pentru exercitarea opțiunii succesoriale poate fi redus de instanța judecătorească pentru motive temeinice, pe calea ordonanței președințiale, pentru un succesibil, la cererea unui creditor al defunctului;
- C. dreptul la acțiunea în anularea acceptării sau renunțării se prescrie în termen de 6 luni, calculat în caz de violență de la încetarea acesteia.

15 În materia autorității părintești:

- A. instanța nu poate limita, în nicio situație, dreptul părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic de a avea legături personale cu minorul;
- B. părinții pot să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de 15 ani, însă numai în baza unor motive temeinice;
- C. până la soluționarea cererii de redare a exercițiului drepturilor părintești, instanța poate îngădui părintelui să aibă legătură personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

16 În materia gestiunii de afaceri:

- A. moștenitorii gerantului sunt ținuti să continue gestiunea de afaceri începută de gerant, chiar dacă nu aveau cunoștință de aceasta;
- B. moștenitorii gerantului nu sunt ținuti să continue afacerile începute de gerant, chiar dacă aveau cunoștință de aceasta, însă dovedesc că autorul lor a acționat cu intenția de a gratifica geratul;
- C. geratul trebuie să ramburseze gerantului și dobânzile aferente cheltuielilor necesare și utile pe care gerantul le-a efectuat, din ziua în care l-a înștiințat pe gerat despre gestiunea începută.

17 Constituie novație:

- A. modificarea termenului de executare a obligației sau schimbarea cuantumului datoriei inițiale;
- B. convenția prin care debitorul contractează față de creditor o obligație nouă, care înlocuiește și stinge obligația inițială;
- C. refacerea unui contract nul absolut.

18 Uzufructuarul:

- A. poate pretinde, la încetarea uzufructului, despăgubiri pentru îmbunătățirile aduse unui bun mobil, numai atunci când prin acestea a sporit valoarea bunului;
- B. nu are obligația de a întocmi inventarul bunurilor mobile atunci când uzufructul asupra acestora este dobândit prin uzucapiune;
- C. este ținut, în orice caz, să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar.

19 Plata:

- A. efectuată de o altă persoană decât debitorul, poate fi refuzată de creditor în cazul în care s-a stipulat expres că obligația poate fi executată numai de către debitor;
- B. efectuată de un minor în temeiul unui contract anulat ulterior, în mod definitiv, pentru leziune este supusă restituirii;
- C. făcută cu bună-credință unui moștenitor aparent, în temeiul unui certificat de moștenitor anulat ulterior, în mod definitiv, nu îl exonerează pe debitor de obligația pe care o are față de adevăratul creditor.

20 În materia contractului de comision:

- A. dacă părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, atunci se prezumă caracterul gratuit al contractului;
- B. comisionarul se poate îndepărta de la instrucțiunile primite de la comitent dacă nu este suficient timp pentru a se obține autorizarea prealabilă în raport cu natura afacerii sau dacă se poate considera în mod rezonabil că acesta (comitentul), cunoscând împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea;
- C. dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

21 Spre deosebire de cesiunea de creanță cu titlu gratuit, în cazul cesiunii cu titlu oneros:

- A. contractul nu trebuie să îmbrace forma scrisă, ad validitatem;
- B. cesionarul devine creditorul debitorului cedat pentru valoarea nominală a creanței cedate;
- C. cesionarul dobândește toate accesoriile creanței cedate.

22 În caz de violență, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul:

- A. de a pretinde anularea contractului și daune-interese;
- B. de a solicita reducerea prestației sale cu valoarea daunelor-interese care i se cuvin;
- C. de a cere adaptarea contractului.

23 Confuziunea:

- A. nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în același patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite;
- B. când operează între creditor și fideiutor nu profită debitorului principal, ci doar celorlalți fideiusori;
- C. este definitivă, în sensul că nu încetează odată cu dispariția cauzei care a determinat-o.

24 Părțile pot, prin acordul lor expres, să stabilească faptul că:

- A. dreptul la acțiune izvorât din contractul de asigurare se prescrie într-un termen de 1 an;
- B. acțiunea confesorie de superficie este prescriptibilă în termen de 3 ani de la săvârșirea primului act de împiedicare a dreptului;
- C. termenul de prescripție a dreptului la acțiune privind restituirea împrumutului bănesc începe să curgă după trecerea unui an de la scadență.

25 Spre deosebire de fratele defunctului, fiul acestuia din urmă:

- A. dacă a renunțat la moștenire, poate fi reprezentat de către descendentul său nedemn față de defunct;
- B. înlătură de la moștenire pe tatăl defunctului, în cazul moștenirii legale;
- C. este moștenitor rezervatar.

26 În cazul ivirii divergenței:

- A. completul de divergență va statua asupra chestiunilor rămase în divergență exclusiv pe baza probelor aflate la dosar, neavând posibilitatea suplimentării probatoriului;
- B. pentru reluarea dezbaterilor în completul de divergență nu este necesară în nicio situație citarea părților, dacă acestea au avut termen în cunoștință până la data închiderii primelor dezbateri asupra fondului;
- C. membrii completului de divergență au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența.

27 În materia căilor de atac de reformare:

- A. decizia pronunțată în apel cu privire la un conflict de muncă este supusă recursului;
- B. hotărârea primei instanțe asupra unei cereri în materie de expropriere este supusă numai apelului;
- C. hotărârea primei instanțe cu privire la contestația la executare prin care debitorul invocă lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței este supusă numai apelului.

28 Cererea având ca obiect plata daunelor-interese în cuantum de 500.000 lei pentru încălcarea unei obligații contractuale este și de competența:

- A. tribunalului domiciliului reclamantului, dacă acesta are calitatea de consumator, iar litigiul decurge dintr-un contract încheiat de acesta cu pârâtul profesionist;
- B. tribunalului locului prevăzut în contract pentru executarea obligației;
- C. judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

29 În ceea ce privește termenul pentru exercitarea căii de atac:

- A. încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor;
- B. încheierea prin care se admite ori se respinge cererea de repunere pe rol este supusă recursului pe toată durata suspendării;
- C. hotărârea dată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se ia act de renunțarea la judecată este supusă recursului în termen de 30 de zile de la comunicare.

30 Este incompatibil judecătorul care:

- A. a pronunțat o încheiere interlocutorie la prima instanță, iar în prezent este membru în completul instanței superioare investite cu apelul declarat inclusiv împotriva acelei încheieri interlocutorii;
- B. a pus în discuția părților chestiuni de fapt sau de drept relevante pentru soluționarea cauzei;
- C. a fost membru în completul care a soluționat recursul, situație în care nu poate participa la judecarea contestației în anulare îndreptate împotriva deciziei date în recurs.

31 Revine în competența exclusivă a judecătoriei:

- A. locului ultimului domiciliu al defunctului, cererea privind anularea certificatului de moștenitor, dacă anterior introducerii cererii de chemare în judecată nu s-a procedat la ieșirea din indiviziune;
- B. domiciliului reclamantului, cererea de stabilire a paternității, formulată de copil, părinții urmând a fi citați obligatoriu, chiar și din oficiu;
- C. locului unde se situează imobilul, contestația la executare împotriva unei urmăriri silite imobiliare, atunci când este formulată de o terță persoană care invocă un drept real asupra bunului urmărit.

32 Lipsa dovezii calității de reprezentant:

- A. poate fi invocată numai de partea care are interes, nu și de procuror, atunci când acesta participă la procesul civil;
- B. poate fi invocată și de instanța de judecată, din oficiu;
- C. înaintea primei instanțe, nu poate fi invocată direct în căile de atac.

33 Începutul de dovadă scrisă:

- A. pentru a fi valabil, trebuie datat;
- B. este reprezentat și de o copie legalizată a înscrisului sub semnătură privată, atunci când originalul este imposibil a fi prezentat;
- C. nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune.

34 Intervine decăderea :

- A. reclamantului din dreptul de a transforma cererea de ordonanță președințială în cerere de drept comun, dacă nu este formulată până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe;
- B. în cazul nerespectării termenului de exercitare a apelului, atunci când partea și-a schimbat domiciliul (locul citării) anterior pronunțării hotărârii, fără a încunoștința instanța despre aceasta, comunicarea hotărârii fiind făcută la vechea adresă;
- C. în cazul în care partea nu depune lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei, atunci când necesitatea probei reiese din cercetarea judecătorească și partea nu o putea prevedea.

35 În cazul în care instanța admite în principiu cererea de intervenție voluntară principală prin care se pretinde un drept strâns legat de cel din cererea de chemare în judecată:

- A. reclamantul poate formula o cerere de chemare în judecată a altei persoane care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și intervenientul, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe;
- B. intervenientul principal poate solicita administrarea de probe cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu;
- C. după admiterea cererii, instanța dispune comunicarea înscrisurilor de la dosar intervenientului principal, care este în drept a formula o cerere de chemare în garanție până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe.

36 Nu se poate dispune disjungerea în cazul în care:

- A. judecata cererii principale este întârziată de cererea de intervenție principală prin care se pretinde, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății;
- B. judecata cererii principale ar fi întârziată de soluționarea cererii de chemare în garanție;
- C. anterior s-a dispus conexarea cererilor cu privire la care se ridică problema disjungerii, dacă numai una dintre ele este în stare de judecată.

37 Este necesar acordul pârâtului cu privire la:

- A. proba cu martori propusă de reclamant, în termen și cu respectarea formelor prevăzute de lege, pentru dovedirea contractului de împrumut în valoare de 10.000 lei, încheiat cu pârâtul, chiar dacă reclamantul face dovada că a pierdut înscrisul constatator al contractului din pricina unui caz de forță majoră;
- B. renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată, la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestuia;
- C. modificarea cererii de chemare în judecată până la primul termen de judecată la care reclamantul este legal citat.

38 Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării, în cazul în care:

- A. anularea a fost dispusă pentru neindicarea motivelor de drept și a probelor;
- B. odată cu cererea de reexaminare, reclamantul a complinit lipsurile care au determinat anularea cererii;
- C. reclamantul invocă excepția necompetenței materiale a judecătoreiei sesizate, în cazul în care cererea sa are ca obiect plata sumei de 300.000 lei.

39 Spre deosebire de cererea de chemare în garanție, cererea de intervenție voluntară principală:

- A. poate fi formulată și direct în apel, cu acordul expres al tuturor părților;
- B. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- C. nu este supusă procedurii de regularizare.

40 Hotărârea judecătorească:

- A. privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept este executorie de drept și nu poate fi suspendată în ceea ce privește evacuarea ocupantului;
- B. va produce de drept efecte, în toate cazurile, contra succesorului cu titlu particular al uneia dintre părți, chiar dacă acesta nu a fost introdus în cauză;
- C. de expedient, pronunțată în procedura ordonanței de plată este definitivă și constituie titlu executoriu.

41 Au caracter interlocutoriu următoarele încheieri premergătoare:

- A. încheierea prin care se statuează asupra concludenței și utilității unei probe;
- B. încheierea de estimare a duratei cercetării procesului;
- C. încheierea prin care se soluționează o excepție procesuală sau o altă chestiune litigioasă.

42 Revizuirea pentru motivul legat de descoperirea unor înscrisuri:

- A. se poate formula și împotriva deciziei prin care s-a respins recursul ca nefondat, dacă înscrisurile sunt determinante pentru soluționarea cauzei;
- B. se poate formula și motiva în termen de o lună de la descoperirea înscrisurilor ce se invocă;
- C. nu poate fi admisă dacă înscrisul reprezentat de un contract nu a existat la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

43 Spre deosebire de litispendență, în caz de conexitate:

- A. excepția de conexitate poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu, numai în fața primei instanțe;
- B. excepția se invocă în toate cazurile înaintea instanței ulterior sesizate;
- C. nu se pot reuni dosare aflate la instanțe de grad diferit.

44 Nelegala citare a unei părți poate fi invocată la termenul la care s-a săvârșit neregularitatea:

- A. din oficiu, precum și de celelalte părți, dar numai dacă partea nelegal citată lipsește;
- B. de către partea nelegal citată, dacă aceasta este prezentă la termenul respectiv;
- C. din oficiu, precum și de celelalte părți, chiar dacă partea nelegal citată este prezentă la termenul respectiv.

45 Cererea reconvențională:

- A. poate fi formulată cel mai târziu la primul termen la care părțile sunt legal citate în procedura evacuării din imobilele folosite ori ocupate fără drept;
- B. în procedura divorțului, poate fi făcută până la începerea dezbaterilor în fond, pentru toate faptele anterioare acestui moment, chiar anterioare sesizării instanței;
- C. poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării în fața primei instanțe, dacă legea nu dispune altfel.

46 Amânarea judecării:

- A. nu intervine atunci când partea care a propus un martor s-a obligat să îl prezinte la proces, iar acesta nu a venit, fără a fi citat, instanța putând păși la judecata pricinii;
- B. este obligatorie atunci când instanța constată, la termen, că nu este semnată contestația la executare, iar contestatorul lipsește la acel termen, deși a fost legal citat;
- C. dacă nu provoacă dezbateri, poate fi dispusă de către un singur judecător la instanțele la care completul este compus din mai mulți judecători.

47 Termenul de perimare:

- A. poate fi întrerupt printr-o cerere de intervenție principală formulată de un terț care dorește să fie introdus în cauză, dacă aceasta este legal timbrată și întrunește condițiile pentru a fi admisă în principiu;
- B. nu curge dacă suspendarea judecării a intervenit ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, chiar și după pronunțarea acesteia;
- C. nu curge împotriva incapabililor.

48 În ceea ce privește cererea de recuzare:

- A. a expertului, aceasta se judecă cu citarea părților și a expertului;
- B. încheierea de respingere a cererii de recuzare, formulată într-o cerere de stabilire a filiației, pe motiv că unul din judecători este soțul procurorului care a participat la judecata cauzei în prima instanță, este definitivă;
- C. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect, dacă s-a admis declarația de abținere formulată de judecător, chiar dacă aceasta a fost întemeiată pe alt motiv, încheierea nefiind supusă niciunei căi de atac.

49 În ceea ce privește cheltuielile de judecată:

- A. efectuate de intervenientul accesoriu, acestea se suportă de partea în apărarea căreia a intervenit, dacă aceasta din urmă câștigă procesul;
- B. dovada existenței și întinderii lor se depune numai până la terminarea cercetării procesului;
- C. pe care le-a făcut pârâtul, acestea se suportă, la cerere, de reclamantul care renunță la judecată după comunicarea cererii de chemare în judecată.

50 În ceea ce privește pronunțarea hotărârii judecătorești:

- A. dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamânți sau împotriva mai multor pârâți, dispozitivul va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant și la ce este obligat fiecare pârât ori, când este cazul, dacă drepturile și obligațiile părților sunt solidare sau indivizibile;
- B. hotărârea se va pronunța fie în ședință publică, fie prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței;
- C. data hotărârii este data depunerii la dosar a hotărârii redactate integral, după ce aceasta a fost semnată de toți judecătorii.

- 51 Într-o seară, înainte de a pleca acasă, un bucătar, angajat la un restaurant, a uitat să stingă toate focurile în bucătăria unde lucra, deși avea această obligație, iar fapta sa a avut drept consecință declanșarea unui incendiu puternic, care a distrus restaurantul și a condus la decesul unei persoane, angajată a restaurantului care se ocupa întotdeauna de curățenie după ce pleca bucătarul. În sarcina bucătarului se va reține:**
- A. infracțiunea de distrugere calificată;
 - B. infracțiunea de distrugere din culpă în varianta tip, în concurs cu infracțiunea de ucidere din culpă;
 - C. infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.
- 52 În ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări, atacul poate consta:**
- A. doar într-o infracțiune consumată;
 - B. și într-o tentativă neincriminată;
 - C. și într-o tentativă neidonee (absolut improprie).
- 53 În cazul în care un minor în vârstă de 13 ani îl determină pe un major să comită un furt simplu, însă acesta comite doar o tentativă de furt simplu:**
- A. majorului nu i se poate reține circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii împreună cu un minor;
 - B. nu suntem în prezența unei forme de participatie improprie reglementate de Codul penal;
 - C. răspunderea penală a minorului va fi înlăturată dacă intervine împăcarea între persoana vătămată și reprezentantul legal al minorului.
- 54 În cazul infracțiunii de dare de mită:**
- A. un funcționar public poate fi autor;
 - B. bunurile promise de mituitor funcționarului public sunt supuse confiscării speciale, prin echivalent, dacă acestea nu se mai găsesc;
 - C. constrângerea mituitorului reprezintă o cauză de nepedepsire și atunci când este exercitată de un intermediar al funcționarului public autor al infracțiunii de luare de mită.
- 55 În cazul infracțiunii de delapidare:**
- A. se va reține cauza de nepedepsire a împiedicării producerii rezultatului dacă inculpatul, funcționar bancar ce îndeplinește funcția de casier, sustrage o sumă de bani din casierie, pe care o restituie când încasează salariul, înainte ca fapta să fie descoperită;
 - B. elementul material al laturii obiective nu poate să conștă, potrivit legii, în înlesnirea valorificării unui bun;
 - C. autorul răspunde și atunci când bunul este traficat în interesul unui coleg de serviciu, care nu este funcționar public.
- 56 Fapta mecanicului auto care, în perioada în care autoturismul persoanei vătămate se afla în atelierul său pentru reparație, s-a deplasat cu el la munte într-un weekend, iar proprietarului i-a spus că reparația nu este încă realizată, constituie infracțiunea de:**
- A. înșelăciune;
 - B. furt de folosință;
 - C. abuz de încredere.
- 57 Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:**
- A. săvârșită în modalitatea ticlirii sau producerii de probe nereale în scopul de a dovedi existența infracțiunii pentru care inculpatul este cercetat, poate fi reținută în sarcina procurorului care efectuează urmărirea penală în cauză;
 - B. se va reține în variantă agravată, dacă legea prevede pentru infracțiunea la care se referă sesizarea, pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață;
 - C. poate fi pedepsită chiar dacă față de persoana la care se referă sesizarea nu s-a dispus o măsură preventivă sau punerea în mișcare a acțiunii penale.
- 58 Starea de temere ce caracterizează cauza de neimputabilitate a constrângerii morale:**
- A. trebuie să se mențină pe toată durata acțiunii sau inacțiunii comise de cel constrâns;
 - B. poate fi determinată de comportamentul spontan al unui animal sălbatic;
 - C. face ca fapta comisă sub imperiul ei să fie săvârșită întotdeauna cu intenție repentină (spontană).
- 59 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată:**
- A. dacă făptuitorul răpește o victimă care se afla în stare de somn profund, cauzată de consumul excesiv de băuturi alcoolice;
 - B. în sarcina profesorului de sport care, pentru a pedepsi mai mulți elevi minori pentru că se stropeau cu apă, i-a înmuiat pe durata orei de sport în vestiar;
 - C. dacă făptuitorul avea în rucsac o bară metalică pe care a luat-o pentru a se asigura că poate înfrânge rezistența victimei, însă nu a folosit-o la săvârșirea infracțiunii.

60 Munca neremunerată în folosul comunității nu se poate dispune:

- A. ca modalitate de executare a pedepsei amenzii după ce condamnatul a plătit o parte din aceasta;
- B. ca obligație a condamnatului, pe durata termenului de supraveghere al liberării condiționate;
- C. ca obligație în conținutul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

61 Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână:

- A. nu poate fi luată față de minorul care, anterior comiterii infracțiunii pentru care este judecat în prezent, a comis o altă infracțiune, pentru care s-a dispus măsura educativă a stagiului de formare civică, pe care a executat-o;
- B. se poate executa într-un penitenciar, dacă după dispunerea ei infractorul a devenit major și are un comportament necorespunzător;
- C. este absorbită de pedeapsa amenzii stabilită pentru o infracțiune concurentă comisă de infractorul devenit între timp major.

62 În termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse de 2 ani închisoare, dispuse pentru comiterea unei infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, intervine o lege nouă care prevede, pentru acea faptă, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau amenda. În acest caz, în aplicarea legii penale mai favorabile:

- A. se poate stabili pedeapsa amenzii în locul pedepsei închisorii;
- B. pedeapsa stabilită se va reduce în mod obligatoriu la un an închisoare;
- C. vor fi incidente dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile intervenite anterior judecării definitive.

63 Spre deosebire de concursul real de infracțiuni, în cazul concursului formal:

- A. toate infracțiunile din structura sa se consumă la același moment;
- B. toate infracțiunile din structura sa se comit cu aceeași formă de vinovăție;
- C. o infracțiune nu poate fi săvârșită pentru a ascunde cealaltă infracțiune din structura concursului, deja comisă.

64 Se va reține săvârșirea unei infracțiuni de omor în formă consumată:

- A. în cazul în care un conducător auto a accidentat din neatenție victima, care se deplasa legal cu bicicleta pe carosabil, iar apoi, constatând că aceasta se află în stare de inconștiență în șanț, a abandonat-o și a părăsit locul accidentului, raportul de expertiză arătând că suferise leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a survenit la câteva minute după impact;
- B. în cazul în care, dorind să facă o glumă, inculpatul, care nu știa să înoate, a împins victima în apa adâncă a unui râu, într-o zonă în care nu se aflau alte persoane, deși cunoștea că nici aceasta nu știe să înoate, dacă victima a decedat prin înec;
- C. în sarcina medicului care a prescris un tratament medicamentos victimei, peste doza de administrare normală, dacă prospectul medicamentului nu prevedea reacții severe în caz de supradozaj, iar în trecut această modalitate de tratament s-a dovedit eficientă, dacă victima a decedat din această cauză.

65 În cazul în care, cu prilejul întocmirii unui raport de expertiză judiciară, expertul inserează în cuprinsul acestuia aspecte care nu corespund adevărului, cu scopul de a determina achitarea inculpatului, la rugămintea acestuia din urmă:

- A. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de mărturie mincinoasă;
- B. în sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de influențare a declarațiilor;
- C. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de favorizarea făptuitorului în concurs cu infracțiunea de fals intelectual.

66 O infracțiune nu se poate afla concomitent în stare de recidivă postexecutorie și de pluralitate intermediară:

- A. cu excepția cazului în care primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infracțiuni;
- B. niciodată;
- C. dacă pedeapsa prevăzută de norma de incriminare pentru această infracțiune este închisoarea de la 3 luni la 10 luni și infracțiunea a fost comisă în formă continuată.

67 Confiscarea specială se poate dispune în parte, prin echivalent, în cazul bunurilor:

- A. folosite la săvârșirea unei infracțiuni prin presă;
- B. a căror deținere este interzisă de legea penală;
- C. aparținând unui complice, folosite imediat după comiterea infracțiunii pentru a asigura scăparea autorului.

68 În cazul complicității intelectuale (morale):

- A. contribuția complicelui poate consta într-o omisiune;
- B. răspunderea complicelui este exclusă atunci când, cu privire la autor, s-a reținut excesul neimputabil în legitimă apărare;
- C. nu se poate dispune măsura de siguranță a confiscării speciale a unor bunuri aparținând complicelui, destinate a fi folosite la comiterea faptei.

69 Cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate:

- A. poate opera chiar dacă persoana vătămată nu cunoaște identitatea celui care va comite fapta prevăzută de legea penală la care consimte;
- B. nu poate opera niciodată în cazul în care persoana vătămată este un minor cu vârsta sub 14 ani sau o persoană majoră pusă sub interdicție;
- C. poate opera în cazul oricărei infracțiuni, cu excepția celor contra vieții.

70 Termenul de prescripție a executării pedepsei:

- A. în cazul amenzii, se întrerupe prin înlocuirea obligației de plată cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;
- B. curge în paralel cu termenul de reabilitare în cazul pedepsei amenzii;
- C. în cazul unei pedepse grațiate cu jumătate, antecondamnatoriu și necondiționat, se calculează în raport de partea negrațiată din pedeapsă.

71 Prin hotărârea prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii stabilite pentru o infracțiune:

- A. nu poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse;
- B. poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru o altă infracțiune, concurentă cu cea pentru care a dispus amânarea aplicării pedepsei;
- C. poate stabili și pedeapsa complementară a degradării militare pentru respectiva infracțiune.

72 Se va reține în sarcina inculpatului infracțiunea de tâlhărie calificată:

- A. atunci când, pretinzând că este procuror și prezentând o legitimație falsă, îi cere persoanei vătămate să-i predea telefonul mobil, spunându-i că îi este necesar soluționării unei cauze, iar aceasta remite imediat bunul;
- B. atunci când, pretinzând că este procuror, îi spune unui vânzător din piață că, dacă nu îi dă pe loc o parte din profitul obținut în acea zi, va dispune împotriva sa măsura preventivă a reținerii, iar vânzătorul îi remite imediat respectiva sumă de bani;
- C. atunci când inculpatul este procuror și îi cere persoanei vătămate să îi dea o sumă de bani, spunându-i că altfel va începe urmărirea penală pentru o faptă pe care aceasta o comisese, dacă suma de bani este remisă imediat.

73 Infracțiunea de viol se va reține:

- A. în varianta tip atunci când făptuitorul o violează pe sora mamei sale, victima fiind majoră;
- B. în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală, atunci când făptuitorul, pentru a înfrânge rezistența victimei, în timpul raportului sexual, o crestează cu lama unui cuțit pe frunte și pe obraji;
- C. și atunci când victima este constrânsă de inculpat să săvârșească acte de penetrare orală cu un obiect.

74 Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului:

- A. se poate comite în coautorat și atunci când fapta se săvârșește prin inacțiune;
- B. se reține în forma tentativei pedepsibile în cazul în care inculpatul încearcă să o violeze pe fiica sa minoră, fugărind-o în acest scop prin casă, dacă aceasta reușește să se salveze ieșind pe geam;
- C. se reține în concurs formal cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, atunci când se comite de către mamă asupra fiului său în vârstă de 8 ani, prin izolarea lui într-o pivniță întunecată timp de 5 zile, având la dispoziție hrană și apă.

75 Infracțiunea de furt calificat:

- A. se va reține în sarcina inculpatului care, observând că vecinul său a uitat descuiată mașina în care știa că acesta dormea de o lună de zile, de când rămăsese fără casă, în urma unui incendiu, a pătruns în interiorul autoturismului, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare;
- B. se va reține în sarcina inculpatului care, aflându-se în sediul unei bănci la ora prânzului pentru o operațiune de schimb valutar, profitând de neatenția unui angajat al băncii, îi sustrage acestuia telefonul mobil aflat pe birou;
- C. nu se va reține în sarcina angajatului unui hotel care, într-o după-amiază, primind de la un client cheia mașinii acestuia pentru a o parca, în timp ce conducea spre garaj, a sustras bunuri din respectivul autoturism.

76 În cazul în care Direcția Națională Anticorupție dispune trimiterea în judecată a inculpatului X, avocat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, și, prin același rechizitoriu, dispune clasarea cauzei cu privire la inculpatul Y, șoferul lui X, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, plângerea prin care Y contestă temeiul soluției de clasare este de competența judecătorului de cameră preliminară de la:

- A. curtea de apel;
- B. tribunal;
- C. judecătore.

77 Sancțiunea nulității absolute intervine atunci când:

- A. judecătorul de drepturi și libertăți soluționează propunerea de arestare preventivă în ședință publică;
- B. inculpatul nu a fost citat la efectuarea percheziției informatice și aceasta s-a desfășurat în lipsa lui;
- C. apelul inculpatului, care a dobândit calitatea de europarlamentar după pronunțarea hotărârii de condamnare de către judecătore, a fost soluționat de curtea de apel și nu de Înalta Curte de Casație și Justiție.

78 Tribunalul este competent să judece:

- A. o cauză penală în care adjunctul Avocatului Poporului este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- B. contestația împotriva încheierii de luare a măsurilor asigurătorii de către instanță într-o cauză având ca obiect infracțiunea de distrugere calificată;
- C. cererea de abținere a judecătorului de la o judecătore din raza sa teritorială, care nu poate fi soluționată de niciun alt judecător din cadrul acelei judecătorii.

79 În cazul revizuirii:

- A. dacă instanța respinge cererea de suspendare a executării hotărârii, încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă;
- B. instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive când, după ce a suspendat executarea hotărârii supuse revizuirii, nu sunt respectate, cu rea credință, obligațiile impuse;
- C. în rejudecarea cauzei, dacă s-a dispus anularea hotărârii, operează efectul extensiv.

80 În cauzele cu infractori minori:

- A. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul urmăririi penale;
- B. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul judecății în situația în care nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- C. dacă inculpatul a împlinit 18 ani în ziua rămânerii definitive a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, judecarea cauzei se va face potrivit procedurii obișnuite.

81 Amenda judiciară:

- A. nu poate fi aplicată de un organ de cercetare penală;
- B. aplicată de procuror poate fi redusă de judecătorul de cameră preliminară;
- C. poate fi aplicată și expertului a cărui cerere de înlocuire a fost încuviințată.

82 În cadrul dezbaterilor, instanța de fond acordă cuvântul, în ordine:

- A. procurorului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și inculpatului;
- B. inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și procurorului, iar la final, iarăși inculpatului;
- C. procurorului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente, iar la final, iarăși inculpatului.

83 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. încheiat de un minor are ca efect reducerea cu 1/3 a limitelor prevăzute de lege pentru măsurile educative privative de libertate;
- B. poate fi încheiat de suspectul minor, doar cu încuviințarea reprezentantului său legal;
- C. privește inclusiv forma de executare a pedepsei.

84 În cazul în care denunțul formulat de o persoană juridică, societate cu răspundere limitată, nu cuprinde codul unic de înregistrare fiscală și numărul de înmatriculare în registrul comerțului și, totodată, a fost depus la un parchet incompetent după calitatea persoanei, acesta va dispune:

- A. restituirea denunțului pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc;
- B. declinarea competenței în favoarea parchetului competent;
- C. trimiterea pe cale administrativă a denunțului la parchetul competent.

85 Măsurile asigurătorii:

- A. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și la cererea părții civile;
- B. luate din oficiu de către instanța de judecată pot folosi și părții civile;
- C. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și asupra bunurilor unei instituții publice.

86 Este întotdeauna incompatibil să soluționeze contestația împotriva încheierii prin care instanța a dispus menținerea controlului judiciar, judecătorul care în aceeași cauză:

- A. a admis contestația procurorului și a înlăturat dispoziția de excludere a raportului de expertiză;
- B. a procedat la audierea anticipată a unui martor;
- C. a respins anterior contestația formulată de un coinculpat împotriva aceleiași încheieri de ședință.

87 În cazul renunțării la urmărirea penală:

- A. soluția poate fi dispusă prin rechizitoriu;
- B. încheierea de respingere a cererii de confirmare poate fi contestată de inculpat;
- C. termenul stabilit de procuror, în care inculpatul trebuie să îndeplinească obligațiile impuse, curge de la data la care i-a fost comunicată ordonanța, nu de la data confirmării renunțării la urmărirea penală.

88 Acțiunea civilă în procesul penal:

- A. poate avea ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului;
- B. nu poate fi exercitată de persoana căreia persoana vătămată i-a transmis, pe cale convențională, mai înainte de constituirea de parte civilă, dreptul la repararea prejudiciului;
- C. este admisibilă dacă partea civilă a revenit asupra renunțării la pretențiile civile până la începerea cercetării judecătorești

89 Termenul:

- A. de cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii preventive, în care procurorul, atunci când dispune trimiterea în judecată, trebuie să înainteze rechizitoriul și dosarul cauzei judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, este un termen peremptoriu în privința căruia operează prorogarea legală;
- B. de 48 de ore prevăzut de lege pentru declararea contestației, care curge în întregime numai în zile nelucrătoare, se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare;
- C. de declarare a apelului curge de la data când a fost afișată, potrivit legii, pe ușa locuinței destinatarului, înștiințarea privind comunicarea copiei minutei.

90 Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane:

- A. nu este o metodă de supraveghere tehnică;
- B. nu se poate dispune de procuror;
- C. nu poate viza, în nicio situație, datele privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără.

91 Persoana vătămată:

- A. nu poate exercita acțiunea civilă în fața instanței penale cu privire la participanții la săvârșirea infracțiunii care nu au fost trimiși în judecată;
- B. nu poate exercita niciodată acțiunea civilă în procesul penal doar împotriva părții responsabile civilmente;
- C. potrivit legii, trebuie citată în mod obligatoriu în procedura de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, atunci când redeschiderea a fost dispusă de către procurorul ierarhic superior, ca urmare a admiterii plângerii pe care persoana vătămată a formulat-o împotriva ordonanței de clasare.

92 Dacă instanța de fond, dispunând o soluție de condamnare a inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, omite să se pronunțe asupra măsurii controlului judiciar, până la sesizarea instanței de apel, la solicitarea procurorului:

- A. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- B. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea omisiunii vădite strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- C. va proceda, în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu, la verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive putând dispune revocarea, înlocuirea sau menținerea acesteia.

93 Procurorul:

- A. în cursul urmăririi penale, poate autoriza, pe o durată de maxim 48 de ore, măsuri de supraveghere tehnică, doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce face obiectul cercetărilor este închisoarea de 5 ani sau mai mare;
- B. în nicio situație nu poate interzice accesul apărătorului inculpatului la declarațiile date de acesta;
- C. poate încuviința continuarea efectuării percheziției domiciliare și în locurile învecinate celor pentru care a fost emis mandatul de percheziție.

94 În cazul controlului judiciar pe cauțiune:

- A. judecătorul de cameră preliminară poate dispune înlocuirea acestei măsuri preventive cu măsura arestării preventive, precum și confiscarea cauțiunii, dacă inculpatul încalcă cu rea credință obligațiile ce îi revin;
- B. cererea va fi admisă dacă, după rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a admis în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, inculpatul depune cauțiunea în termenul fixat;
- C. în cursul judecății, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se dispune prin încheiere dată în camera de consiliu.

95 Instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive:

- A. pentru motivul constând în săvârșirea unei noi infracțiuni (furt calificat), doar în cauza în care inculpatul este cercetat pentru noua faptă, nu și în cauza în care, la momentul comiterii noii infracțiuni, acesta era deja trimis în judecată în stare de libertate, în urma revocării arestului la domiciliu;
- B. față de inculpatul care a fost arestat anterior o perioadă de 180 de zile, în cursul urmăririi penale, pentru aceeași faptă;
- C. cu ocazia soluționării contestației formulate de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis cererea inculpatului și s-a dispus modificarea controlului judiciar prin încetarea obligației de a nu depăși limita teritorială a României, dacă se constată că inculpatul se sustrage judecății și a părăsit deja țara.

96 În cursul urmăririi penale este obligatorie înregistrarea prin mijloace tehnice audio-video a declarației:

- A. martorului protejat;
- B. martorului vulnerabil;
- C. persoanei vătămate minore, a cărei audiere s-a făcut prin interpret.

97 Dispozițiile din materia apelului privind repunerea în termen sunt aplicabile, în mod corespunzător:

- A. în cazul contestației împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți a dispus luarea măsurii controlului judiciar;
- B. în cazul contestației în anulare;
- C. în cazul plângerii împotriva soluției de clasare dispusă de procuror.

98 Nu suspendă executarea hotărârii contestația formulată de procuror împotriva:

- A. încheierii prin care instanța de apel dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar;
- B. încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a constatat încetată de drept măsura arestării preventive;
- C. sentinței prin care s-a admis cererea de reabilitare judecătorească.

99 În cursul urmăririi penale:

- A. pentru a se încuviința cererea de audiere anticipată formulată de procuror, se analizează utilitatea, relevanța și concludența probei;
- B. inculpatul nu poate fi ascultat de judecătorul de drepturi și libertăți;
- C. după schimbarea încadrării juridice nu este necesară punerea din nou în mișcare a acțiunii penale pentru noua încadrare juridică dată faptei.

100 În cazul în care, pe parcursul cercetării judecătorești în fața instanței de fond, singurul inculpat decedează:

- A. soluționând cauza, instanța poate obliga succesorii acestuia la plata despăgubirilor civile;
- B. soția acestuia nu poate solicita continuarea procesului penal;
- C. soluționând cauza, instanța menține măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părții civile.



1 În materia gestiunii de afaceri:

- A. moștenitorii gerantului sunt ținuti să continue gestiunea de afaceri începută de gerant, chiar dacă nu aveau cunoștință de aceasta;
- B. moștenitorii gerantului nu sunt ținuti să continue afacerile începute de gerant, chiar dacă aveau cunoștință de aceasta, însă dovedesc că autorul lor a acționat cu intenția de a gratifica geratul;
- C. geratul trebuie să ramburseze gerantului și dobânzile aferente cheltuielilor necesare și utile pe care gerantul le-a efectuat, din ziua în care l-a înștiințat pe gerat despre gestiunea începută.

2 Locatarul:

- A. la încetarea locațiunii, trebuie să restituie bunul luat în locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
- B. poate să încheie o sublocațiune ori chiar să cedeze locațiunea bunului imobil care face obiectul contractului, doar dacă această facultate a fost stipulată în mod expres prin contract;
- C. are obligația de a suporta reparațiile de întreținere curentă, în lipsă de stipulație contrară.

3 Plata:

- A. efectuată de o altă persoană decât debitorul, poate fi refuzată de creditor în cazul în care s-a stipulat expres că obligația poate fi executată numai de către debitor;
- B. efectuată de un minor în temeiul unui contract anulat ulterior, în mod definitiv, pentru leziune este supusă restituirii;
- C. făcută cu bună-credință unui moștenitor aparent, în temeiul unui certificat de moștenitor anulat ulterior, în mod definitiv, nu îl exonerează pe debitor de obligația pe care o are față de adevăratul creditor.

4 Este sancționată cu nulitatea absolută nerespectarea formei autentice la încheierea:

- A. promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic;
- B. convențiilor care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară, afară de cazurile expres prevăzute de lege;
- C. contractului de comodat care include aprobarea prealabilă a comodantului ca bunul să poată fi folosit și de un terț.

5 Dacă fapta prin care au fost distruse sau deteriorate bunurile altuia a fost săvârșită în interesul unei terțe persoane, în condițiile stării de necesitate, cel prejudiciat:

- A. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul îmbogățirii fără justă cauză;
- B. se poate îndrepta împotriva terțului, în temeiul răspunderii civile delictuale;
- C. nu poate recupera prejudiciul.

6 Spre deosebire de cesiunea de creanță cu titlu gratuit, în cazul cesiunii cu titlu oneros:

- A. contractul nu trebuie să îmbrace forma scrisă, ad validitatem;
- B. cesionarul devine creditorul debitorului cedat pentru valoarea nominală a creanței cedate;
- C. cesionarul dobândește toate accesoriile creanței cedate.

7 În materia autorității părintești:

- A. instanța nu poate limita, în nicio situație, dreptul părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic de a avea legături personale cu minorul;
- B. părinții pot să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de 15 ani, însă numai în baza unor motive temeinice;
- C. până la soluționarea cererii de redare a exercițiului drepturilor părintești, instanța poate îngădui părintelui să aibă legături personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

8 În materia contractului de comision:

- A. dacă părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, atunci se prezumă caracterul gratuit al contractului;
- B. comisionarul se poate îndepărta de la instrucțiunile primite de la comitent dacă nu este suficient timp pentru a se obține autorizarea prealabilă în raport cu natura afacerii sau dacă se poate considera în mod rezonabil că acesta (comitentul), cunoscând împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea;
- C. dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

9 Se află de drept în întârziere:

- A. vânzătorul care a distrus în mod intenționat bunul individual determinat pe care trebuia să-l predea cumpărătorului;
- B. moștenitorii debitorului unei obligații contractuale de întreținere devenite scadentă ulterior decesului acestuia;
- C. locatorul care nu predă la termen bunul ce formează obiectul locațiunii, închiriat în vederea prezentării la o expoziție al cărei termen a expirat.

10 În caz de violență, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul:

- A. de a pretinde anularea contractului și daune-interese;
- B. de a solicita reducerea prestației sale cu valoarea daunelor-interese care i se cuvin;
- C. de a cere adaptarea contractului.

11 În materia vânzării:

- A. dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat, acesta pierise în întregime, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului, numai dacă nu cunoștea acest fapt;
- B. sub sancțiunea nulității relative, tutorele nu poate cumpăra bunurile persoanei pe care o reprezintă, cu excepția cazului în care acestea au fost vândute prin licitație publică;
- C. dacă mai multe bunuri sunt vândute în bloc și pentru un preț unic și global, proprietatea se strămută cumpărătorului îndată ce contractul s-a încheiat, chiar dacă bunurile nu au fost individualizate.

12 Părțile pot, prin acordul lor expres, să stabilească faptul că:

- A. dreptul la acțiune izvorât din contractul de asigurare se prescrie într-un termen de 1 an;
- B. acțiunea confesorie de superficie este prescriptibilă în termen de 3 ani de la săvârșirea primului act de împiedicare a dreptului;
- C. termenul de prescripție a dreptului la acțiune privind restituirea împrumutului bănesc începe să curgă după trecerea unui an de la scadență.

13 Uzufructuarul:

- A. poate pretinde, la încetarea uzufructului, despăgubiri pentru îmbunătățirile aduse unui bun mobil, numai atunci când prin acestea a sporit valoarea bunului;
- B. nu are obligația de a întocmi inventarul bunurilor mobile atunci când uzufructul asupra acestora este dobândit prin uzucapiune;
- C. este ținut, în orice caz, să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar.

14 Imposibilitatea de executare a obiectului obligației:

- A. constând în predarea unor bunuri de gen, din cauza unui eveniment asimilat cazului fortuit poate fi invocată numai pe calea notificării transmise creditorului într-un termen rezonabil;
- B. dacă este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit;
- C. dacă este materială sau juridică, dar temporară și relativă, la data încheierii contractului, nu afectează valabilitatea acestuia, afară de cazul când legea prevede altfel.

15 Confuziunea:

- A. nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în același patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite;
- B. când operează între creditor și fideiutor nu profită debitorului principal, ci doar celorlalți fideiutori;
- C. este definitivă, în sensul că nu încetează odată cu dispariția cauzei care a determinat-o.

16 În materia dreptului de opțiune succesorală:

- A. acesta poate fi exercitat de legatarul universal sub condiția suspensivă a inexistenței datoriilor efectuate de defunct în timpul vieții;
- B. termenul de un an pentru exercitarea opțiunii succesoriale poate fi redus de instanța judecătorească pentru motive temeinice, pe calea ordonanței președințiale, pentru un succesibil, la cererea unui creditor al defunctului;
- C. dreptul la acțiunea în anularea acceptării sau renunțării se prescrie în termen de 6 luni, calculat în caz de violență de la încetarea acesteia.

17 Asemănător uzufructuarului, comodatarul:

- A. folosește bunul altuia, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp;
- B. beneficiază de un drept real de folosință;
- C. poate transmite, cu titlu oneros, folosința bunului în favoarea unei terțe persoane, chiar atunci când nu are aprobarea prealabilă a comodantului.

18 Testamentul:

- A. nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară;
- B. prin care se recunoaște un copil, întocmit în fața medicului șef al instituției sanitare, cât timp dispunătorul este internat în această instituție și notarul public nu are acces, devine caduc la 15 zile de la data când notarul public are acces în respectiva unitate sanitară;
- C. prin care se instituie un legat în favoarea unui creditor nu se ia în considerare ca liberalitate, dacă din cuprinsul testamentului nu rezultă contrariul.

19 Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească:

- A. poate fi desființată și prin acțiunea în reziliere;
- B. poate fi atacată și cu acțiune în declararea simulației;
- C. poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților.

20 În materia obligației legale de întreținere:

- A. la stabilirea venitului lunar net în raport de care se calculează pensia de întreținere datorată de un părinte ce lucrează în sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, nu se include și echivalentul valoric al normei de hrană pe care o primește acesta potrivit legii;
- B. soțul care a contribuit la întreținerea copilului celui alt soț este obligat să presteze întreținere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinții săi firești au murit;
- C. chiar dacă obligația de întreținere are caracter personal, instanța va putea dispune compensația obligațiilor de întreținere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuiește cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele și în măsura în care compensația nu contravine interesului superior al copilului.

21 Constituie novație:

- A. modificarea termenului de executare a obligației sau schimbarea cuantumului datoriei inițiale;
- B. convenția prin care debitorul contractează față de creditor o obligație nouă, care înlocuiește și stinge obligația inițială;
- C. refacerea unui contract nul absolut.

22 Spre deosebire de fratele defunctului, fiul acestuia din urmă:

- A. dacă a renunțat la moștenire, poate fi reprezentat de către descendentul său nedemn față de defunct;
- B. înlătură de la moștenire pe tatăl defunctului, în cazul moștenirii legale;
- C. este moștenitor rezervatar.

23 În materia contractului de întreținere:

- A. dreptul la întreținere este transmisibil pentru cauză de moarte;
- B. dreptul la acțiunea în rezoluțiunea contractului de întreținere se transmite moștenitorilor;
- C. debitorul este îndreptățit să scadă valoarea întreținerii datorate creditorului, atunci când valoarea întreținerii prestate a depășit cu mult valoarea dreptului transmis.

24 În materia preluării datoriei:

- A. obligația transmisă este supusă regimului stabilit de normele în vigoare la data încheierii contractului de preluare a datoriei;
- B. dacă creditorul a refuzat preluarea, cel care a încheiat contractul cu debitorul este obligat să îl libereze pe acesta;
- C. contractul încheiat cu debitorul este considerat acceptat de creditor, dacă acesta nu răspunde, în termenul rezonabil de la comunicarea contractului, stabilit în acest sens.

25 Constituie caz de revocare a donației:

- A. nașterea unui copil al donatorului, ulterior intrării în vigoare a Codului civil din 2009;
- B. dacă donatarul știa că fratele său intenționează să atenteze la viața unei persoane apropiate donatorului și nu l-a înștiințat pe acesta din urmă;
- C. neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

26 Nu se poate dispune disjungerea în cazul în care:

- A. judecata cererii principale este întârziată de cererea de intervenție principală prin care se pretinde, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății;
- B. judecata cererii principale ar fi întârziată de soluționarea cererii de chemare în garanție;
- C. anterior s-a dispus conexarea cererilor cu privire la care se ridică problema disjungerii, dacă numai una dintre ele este în stare de judecată.

27 Cererea având ca obiect plata daunelor-interese în cuantum de 500.000 lei pentru încălcarea unei obligații contractuale este și de competența:

- A. tribunalului domiciliului reclamantului, dacă acesta are calitatea de consumator, iar litigiul decurge dintr-un contract încheiat de acesta cu pârâtul profesionist;
- B. tribunalului locului prevăzut în contract pentru executarea obligației;
- C. judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

28 Termenul de perimare:

- A. poate fi întrerupt printr-o cerere de intervenție principală formulată de un terț care dorește să fie introdus în cauză, dacă aceasta este legal timbrată și întrunește condițiile pentru a fi admisă în principiu;
- B. nu curge dacă suspendarea judecății a intervenit ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, chiar și după pronunțarea acesteia;
- C. nu curge împotriva incapabililor.

29 În ceea ce privește pronunțarea hotărârii judecătorești:

- A. dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamânți sau împotriva mai multor pârâți, dispozitivul va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant și la ce este obligat fiecare pârât ori, când este cazul, dacă drepturile și obligațiile părților sunt solidare sau indivizibile;
- B. hotărârea se va pronunța fie în ședință publică, fie prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței;
- C. data hotărârii este data depunerii la dosar a hotărârii redactate integral, după ce aceasta a fost semnată de toți judecătorii.

30 Nelegala citare a unei părți poate fi invocată la termenul la care s-a săvârșit neregularitatea:

- A. din oficiu, precum și de celelalte părți, dar numai dacă partea nelegal citată lipsește;
- B. de către partea nelegal citată, dacă aceasta este prezentă la termenul respectiv;
- C. din oficiu, precum și de celelalte părți, chiar dacă partea nelegal citată este prezentă la termenul respectiv.

31 În cazul în care instanța admite în principiu cererea de intervenție voluntară principală prin care se pretinde un drept strâns legat de cel din cererea de chemare în judecată:

- A. reclamantul poate formula o cerere de chemare în judecată a altei persoane care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și intervenientul, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe;
- B. intervenientul principal poate solicita administrarea de probe cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii în principiu;
- C. după admiterea cererii, instanța dispune comunicarea înscrisurilor de la dosar intervenientului principal, care este în drept a formula o cerere de chemare în garanție până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe.

32 În cazul ivirii divergenței:

- A. completul de divergență va statua asupra chestiunilor rămase în divergență exclusiv pe baza probelor aflate la dosar, neavând posibilitatea suplimentării probatoriului;
- B. pentru reluarea dezbaterilor în completul de divergență nu este necesară în nicio situație citarea părților, dacă acestea au avut termen în cunoștință până la data închiderii primelor dezbateri asupra fondului;
- C. membrii completului de divergență au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența.

33 Hotărârea judecătorească:

- A. privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept este executorie de drept și nu poate fi suspendată în ceea ce privește evacuarea ocupantului;
- B. va produce de drept efecte, în toate cazurile, contra succesorului cu titlu particular al uneia dintre părți, chiar dacă acesta nu a fost introdus în cauză;
- C. de expedient, pronunțată în procedura ordonanței de plată este definitivă și constituie titlu executoriu.

34 Intervine decăderea :

- A. reclamantului din dreptul de a transforma cererea de ordonanță președințială în cerere de drept comun, dacă nu este formulată până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe;
- B. în cazul nerespectării termenului de exercitare a apelului, atunci când partea și-a schimbat domiciliul (locul citării) anterior pronunțării hotărârii, fără a încunoștința instanța despre aceasta, comunicarea hotărârii fiind făcută la vechea adresă;
- C. în cazul în care partea nu depune lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei, atunci când necesitatea probei reiese din cercetarea judecătorească și partea nu o putea prevedea.

35 Începutul de dovadă scrisă:

- A. pentru a fi valabil, trebuie datat;
- B. este reprezentat și de o copie legalizată a înscrisului sub semnătură privată, atunci când originalul este imposibil a fi prezentat;
- C. nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune.

36 În ceea ce privește cheltuielile de judecată:

- A. efectuate de intervenientul accesoriu, acestea se suportă de partea în apărarea căreia a intervenit, dacă aceasta din urmă câștigă procesul;
- B. dovada existenței și întinderii lor se depune numai până la terminarea cercetării procesului;
- C. pe care le-a făcut pârâtul, acestea se suportă, la cerere, de reclamantul care renunță la judecată după comunicarea cererii de chemare în judecată.

37 Spre deosebire de litispendență, în caz de conexitate:

- A. excepția de conexitate poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu, numai în fața primei instanțe;
- B. excepția se invocă în toate cazurile înaintea instanței ulterior sesizate;
- C. nu se pot reuni dosare aflate la instanțe de grad diferit.

38 În ceea ce privește termenul pentru exercitarea căii de atac:

- A. încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor;
- B. încheierea prin care se admite ori se respinge cererea de repunere pe rol este supusă recursului pe toată durata suspendării;
- C. hotărârea dată în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se ia act de renunțarea la judecată este supusă recursului în termen de 30 de zile de la comunicare.

39 Spre deosebire de cererea de chemare în garanție, cererea de intervenție voluntară principală:

- A. poate fi formulată și direct în apel, cu acordul expres al tuturor părților;
- B. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- C. nu este supusă procedurii de regularizare.

40 Este necesar acordul pârâtului cu privire la:

- A. proba cu martori propusă de reclamant, în termen și cu respectarea formelor prevăzute de lege, pentru dovedirea contractului de împrumut în valoare de 10.000 lei, încheiat cu pârâtul, chiar dacă reclamantul face dovada că a pierdut înscrisul constatator al contractului din pricina unui caz de forță majoră;
- B. renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată, la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestuia;
- C. modificarea cererii de chemare în judecată până la primul termen de judecată la care reclamantul este legal citat.

41 Au caracter interlocutoriu următoarele încheieri premergătoare:

- A. încheierea prin care se statuează asupra concludenței și utilității unei probe;
- B. încheierea de estimare a duratei cercetării procesului;
- C. încheierea prin care se soluționează o excepție procesuală sau o altă chestiune litigioasă.

42 Amânarea judecării:

- A. nu intervine atunci când partea care a propus un martor s-a obligat să îl prezinte la proces, iar acesta nu a venit, fără a fi citat, instanța putând păși la judecata pricinii;
- B. este obligatorie atunci când instanța constată, la termen, că nu este semnată contestația la executare, iar contestatorul lipsește la acel termen, deși a fost legal citat;
- C. dacă nu provoacă dezbateri, poate fi dispusă de către un singur judecător la instanțele la care completul este compus din mai mulți judecători.

43 Cererea reconvențională:

- A. poate fi formulată cel mai târziu la primul termen la care părțile sunt legal citate în procedura evacuării din imobilele folosite ori ocupate fără drept;
- B. în procedura divorțului, poate fi făcută până la începerea dezbaterilor în fond, pentru toate faptele anterioare acestui moment, chiar anterioare sesizării instanței;
- C. poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării în fața primei instanțe, dacă legea nu dispune altfel.

44 În materia căilor de atac de reformare:

- A. decizia pronunțată în apel cu privire la un conflict de muncă este supusă recursului;
- B. hotărârea primei instanțe asupra unei cereri în materie de expropriere este supusă numai apelului;
- C. hotărârea primei instanțe cu privire la contestația la executare prin care debitorul invocă lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței este supusă numai apelului.

45 Lipsa dovezii calității de reprezentant:

- A. poate fi invocată numai de partea care are interes, nu și de procuror, atunci când acesta participă la procesul civil;
- B. poate fi invocată și de instanța de judecată, din oficiu;
- C. înaintea primei instanțe, nu poate fi invocată direct în căile de atac.

46 În ceea ce privește cererea de recuzare:

- A. a expertului, aceasta se judecă cu citarea părților și a expertului;
- B. încheierea de respingere a cererii de recuzare, formulată într-o cerere de stabilire a filiației, pe motiv că unul din judecători este soțul procurorului care a participat la judecata cauzei în prima instanță, este definitivă;
- C. aceasta se respinge ca rămasă fără obiect, dacă s-a admis declarația de abținere formulată de judecător, chiar dacă aceasta a fost întemeiată pe alt motiv, încheierea nefiind supusă niciunei căi de atac.

47 Revizuirea pentru motivul legat de descoperirea unor înscrisuri:

- A. se poate formula și împotriva deciziei prin care s-a respins recursul ca nefondat, dacă înscrisurile sunt determinante pentru soluționarea cauzei;
- B. se poate formula și motiva în termen de o lună de la descoperirea înscrisurilor ce se invocă;
- C. nu poate fi admisă dacă înscrisul reprezentat de un contract nu a existat la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

48 Revine în competența exclusivă a judecătoriei:

- A. locului ultimului domiciliu al defunctului, cererea privind anularea certificatului de moștenitor, dacă anterior introducerii cererii de chemare în judecată nu s-a procedat la ieșirea din indiviziune;
- B. domiciliului reclamantului, cererea de stabilire a paternității, formulată de copil, părinții urmând a fi citați obligatoriu, chiar și din oficiu;
- C. locului unde se situează imobilul, contestația la executare împotriva unei urmăriri silite imobiliare, atunci când este formulată de o terță persoană care invocă un drept real asupra bunului urmărit.

49 Este incompatibil judecătorul care:

- A. a pronunțat o încheiere interlocutorie la prima instanță, iar în prezent este membru în completul instanței superioare învestite cu apelul declarat inclusiv împotriva acelei încheieri interlocutorii;
- B. a pus în discuția părților chestiuni de fapt sau de drept relevante pentru soluționarea cauzei;
- C. a fost membru în completul care a soluționat recursul, situație în care nu poate participa la judecarea contestației în anulare îndreptate împotriva deciziei date în recurs.

50 Va fi admisă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării, în cazul în care:

- A. anularea a fost dispusă pentru neindicarea motivelor de drept și a probelor;
- B. odată cu cererea de reexaminare, reclamantul a complinit lipsurile care au determinat anularea cererii;
- C. reclamantul invocă excepția necompetenței materiale a judecătoriei sesizate, în cazul în care cererea sa are ca obiect plata sumei de 300.000 lei.

51 În ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări, atacul poate consta:

- A. doar într-o infracțiune consumată;
- B. și într-o tentativă neincriminată;
- C. și într-o tentativă neidonee (absolut improprie).

52 Se va reține săvârșirea unei infracțiuni de omor în formă consumată:

- A. în cazul în care un conducător auto a accidentat din neatenție victima, care se deplasa legal cu bicicleta pe carosabil, iar apoi, constatând că aceasta se află în stare de inconștiență în șanț, a abandonat-o și a părăsit locul accidentului, raportul de expertiză arătând că suferise leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a survenit la câteva minute după impact;
- B. în cazul în care, dorind să facă o glumă, inculpatul, care nu știa să înoate, a împins victima în apa adâncă a unui râu, într-o zonă în care nu se aflau alte persoane, deși cunoștea că nici aceasta nu știe să înoate, dacă victima a decedat prin înec;
- C. în sarcina medicului care a prescris un tratament medicamentos victimei, peste doza de administrare normală, dacă prospectul medicamentului nu prevedea reacții severe în caz de supradozaj, iar în trecut această modalitate de tratament s-a dovedit eficientă, dacă victima a decedat din această cauză.

53 În cazul infracțiunii de delapidare:

- A. se va reține cauza de nepedepsire a împiedicării producerii rezultatului dacă inculpatul, funcționar bancar ce îndeplinește funcția de casier, sustrage o sumă de bani din casierie, pe care o restituie când încasează salariul, înainte ca fapta să fie descoperită;
- B. elementul material al laturii obiective nu poate să conștie, potrivit legii, în înlesnirea valorificării unui bun;
- C. autorul răspunde și atunci când bunul este traficat în interesul unui coleg de serviciu, care nu este funcționar public.

54 Munca neremunerată în folosul comunității nu se poate dispune:

- A. ca modalitate de executare a pedepsei amenzii după ce condamnatul a plătit o parte din aceasta;
- B. ca obligație a condamnatului, pe durata termenului de supraveghere al liberării condiționate;
- C. ca obligație în conținutul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

55 Infracțiunea de viol se va reține:

- A. în varianta tip atunci când făptuitorul o violează pe sora mamei sale, victima fiind majoră;
- B. în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală, atunci când făptuitorul, pentru a înfrânge rezistența victimei, în timpul raportului sexual, o crestează cu lama unui cuțit pe frunte și pe obraji;
- C. și atunci când victima este constrânsă de inculpat să săvârșească acte de penetrare orală cu un obiect.

56 O infracțiune nu se poate afla concomitent în stare de recidivă postexecutorie și de pluralitate intermediară:

- A. cu excepția cazului în care primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infracțiuni;
- B. niciodată;
- C. dacă pedeapsa prevăzută de norma de incriminare pentru această infracțiune este închisoarea de la 3 luni la 10 luni și infracțiunea a fost comisă în formă continuată.

57 În cazul în care un minor în vârstă de 13 ani îl determină pe un major să comită un furt simplu, însă acesta comite doar o tentativă de furt simplu:

- A. majorului nu i se poate reține circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii împreună cu un minor;
- B. nu suntem în prezența unei forme de participatie improprie reglementate de Codul penal;
- C. răspunderea penală a minorului va fi înlăturată dacă intervine împăcarea între persoana vătămată și reprezentantul legal al minorului.

58 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată:

- A. dacă făptuitorul răpește o victimă care se afla în stare de somn profund, cauzată de consumul excesiv de băuturi alcoolice;
- B. în sarcina profesorului de sport care, pentru a pedepsi mai mulți elevi minori pentru că se stropeau cu apă, i-a încuiat pe durata orei de sport în vestiar;
- C. dacă făptuitorul avea în rucsac o bară metalică pe care a luat-o pentru a se asigura că poate înfrânge rezistența victimei, însă nu a folosit-o la săvârșirea infracțiunii.

59 Infracțiunea de furt calificat:

- A. se va reține în sarcina inculpatului care, observând că vecinul său a uitat descuiată mașina în care știa că acesta dormea de o lună de zile, de când rămăsese fără casă, în urma unui incendiu, a pătruns în interiorul autoturismului, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare;
- B. se va reține în sarcina inculpatului care, aflându-se în sediul unei bănci la ora prânzului pentru o operațiune de schimb valutar, profitând de neatenția unui angajat al băncii, îi sustrage acestuia telefonul mobil aflat pe birou;
- C. nu se va reține în sarcina angajatului unui hotel care, într-o după-amiază, primind de la un client cheia mașinii acestuia pentru a o parca, în timp ce conducea spre garaj, a sustras bunuri din respectivul autoturism.

60 Cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate:

- A. poate opera chiar dacă persoana vătămată nu cunoaște identitatea celui care va comite fapta prevăzută de legea penală la care consimte;
- B. nu poate opera niciodată în cazul în care persoana vătămată este un minor cu vârsta sub 14 ani sau o persoană majoră pusă sub interdicție;
- C. poate opera în cazul oricărei infracțiuni, cu excepția celor contra vieții.

61 Spre deosebire de concursul real de infracțiuni, în cazul concursului formal:

- A. toate infracțiunile din structura sa se consumă la același moment;
- B. toate infracțiunile din structura sa se comit cu aceeași formă de vinovăție;
- C. o infracțiune nu poate fi săvârșită pentru a ascunde cealaltă infracțiune din structura concursului, deja comisă.

62 Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului:

- A. se poate comite în coautorat și atunci când fapta se săvârșește prin inacțiune;
- B. se reține în forma tentativei pedepsibile în cazul în care inculpatul încearcă să o violeze pe fiica sa minoră, fugărind-o în acest scop prin casă, dacă aceasta reușește să se salveze ieșind pe geam;
- C. se reține în concurs formal cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, atunci când se comite de către mamă asupra fiului său în vârstă de 8 ani, prin izolarea lui într-o pivniță întunecată timp de 5 zile, având la dispoziție hrană și apă.

63 În cazul complicității intelectuale (morale):

- A. contribuția complicei poate consta într-o omisiune;
- B. răspunderea complicei este exclusă atunci când, cu privire la autor, s-a reținut excesul neimputabil în legitimă apărare;
- C. nu se poate dispune măsura de siguranță a confiscării speciale a unor bunuri aparținând complicei, destinate a fi folosite la comiterea faptei.

64 În cazul în care, cu prilejul întocmirii unui raport de expertiză judiciară, expertul inserează în cuprinsul acestuia aspecte care nu corespund adevărului, cu scopul de a determina achitarea inculpatului, la rugămintea acestuia din urmă:

- A. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de măturie mincinoasă;
- B. în sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de influențare a declarațiilor;
- C. în sarcina expertului se va reține infracțiunea de favorizarea făptuitorului în concurs cu infracțiunea de fals intelectual.

65 Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână:

- A. nu poate fi luată față de minorul care, anterior comiterii infracțiunii pentru care este judecat în prezent, a comis o altă infracțiune, pentru care s-a dispus măsura educativă a stagiului de formare civică, pe care a executat-o;
- B. se poate executa într-un penitenciar, dacă după dispunerea ei infractorul a devenit major și are un comportament necorespunzător;
- C. este absorbită de pedeapsa amenzii stabilită pentru o infracțiune concurentă comisă de infractorul devenit între timp major.

66 Într-o seară, înainte de a pleca acasă, un bucătar, angajat la un restaurant, a uitat să stingă toate focurile în bucătăria unde lucra, deși avea această obligație, iar fapta sa a avut drept consecință declanșarea unui incendiu puternic, care a distrus restaurantul și a condus la decesul unei persoane, angajată a restaurantului care se ocupa întotdeauna de curățenie după ce pleca bucătarul. În sarcina bucătarului se va reține:

- A. infracțiunea de distrugere calificată;
- B. infracțiunea de distrugere din culpă în varianta tip, în concurs cu infracțiunea de ucidere din culpă;
- C. infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

67 Termenul de prescripție a executării pedepsei:

- A. în cazul amenzii, se întrerupe prin înlocuirea obligației de plată cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității;
- B. curge în paralel cu termenul de reabilitare în cazul pedepsei amenzii;
- C. în cazul unei pedepse grațiate cu jumătate, antecondamnatoriu și necondiționat, se calculează în raport de partea negrațiată din pedeapsă.

68 Prin hotărârea prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii stabilite pentru o infracțiune:

- A. nu poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse;
- B. poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru o altă infracțiune, concurentă cu cea pentru care a dispus amânarea aplicării pedepsei;
- C. poate stabili și pedeapsa complementară a degradării militare pentru respectiva infracțiune.

69 În termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse de 2 ani închisoare, dispuse pentru comiterea unei infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, intervine o lege nouă care prevede, pentru acea faptă, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau amenda. În acest caz, în aplicarea legii penale mai favorabile:

- A. se poate stabili pedeapsa amenzii în locul pedepsei închisorii;
- B. pedeapsa stabilită se va reduce în mod obligatoriu la un an închisoare;
- C. vor fi incidente dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile intervenite anterior judecării definitive.

70 În cazul infracțiunii de dare de mită:

- A. un funcționar public poate fi autor;
- B. bunurile promise de mituitor funcționarului public sunt supuse confiscării speciale, prin echivalent, dacă acestea nu se mai găsesc;
- C. constrângerea mituitorului reprezintă o cauză de nepedepsire și atunci când este exercitată de un intermediar al funcționarului public autor al infracțiunii de luare de mită.

71 Se va reține în sarcina inculpatului infracțiunea de tâlhărie calificată:

- A. atunci când, pretinzând că este procuror și prezentând o legitimație falsă, îi cere persoanei vătămate să-i predea telefonul mobil, spunându-i că îi este necesar soluționării unei cauze, iar aceasta remite imediat bunul;
- B. atunci când, pretinzând că este procuror, îi spune unui vânzător din piață că, dacă nu îi dă pe loc o parte din profitul obținut în acea zi, va dispune împotriva sa măsura preventivă a reținerii, iar vânzătorul îi remite imediat respectiva sumă de bani;
- C. atunci când inculpatul este procuror și îi cere persoanei vătămate să îi dea o sumă de bani, spunându-i că altfel va începe urmărirea penală pentru o faptă pe care aceasta o comisese, dacă suma de bani este remisă imediat.

72 Fapta mecanicului auto care, în perioada în care autoturismul persoanei vătămate se afla în atelierul său pentru reparație, s-a deplasat cu el la munte într-un weekend, iar proprietarului i-a spus că reparația nu este încă realizată, constituie infracțiunea de:

- A. înșelăciune;
- B. furt de folosință;
- C. abuz de încredere.

73 Confiscarea specială se poate dispune în parte, prin echivalent, în cazul bunurilor:

- A. folosite la săvârșirea unei infracțiuni prin presă;
- B. a căror deținere este interzisă de legea penală;
- C. aparținând unui complice, folosite imediat după comiterea infracțiunii pentru a asigura scăparea autorului.

74 Starea de temere ce caracterizează cauza de neimputabilitate a constrângerii morale:

- A. trebuie să se mențină pe toată durata acțiunii sau inacțiunii comise de cel constrâns;
- B. poate fi determinată de comportamentul spontan al unui animal sălbatic;
- C. face ca fapta comisă sub imperiul ei să fie săvârșită întotdeauna cu intenție repentină (spontană).

75 Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:

- A. săvârșită în modalitatea ticluirii sau producerii de probe nereale în scopul de a dovedi existența infracțiunii pentru care inculpatul este cercetat, poate fi reținută în sarcina procurorului care efectuează urmărirea penală în cauză;
- B. se va reține în variantă agravată, dacă legea prevede pentru infracțiunea la care se referă sesizarea, pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață;
- C. poate fi pedepsită chiar dacă față de persoana la care se referă sesizarea nu s-a dispus o măsură preventivă sau punerea în mișcare a acțiunii penale.

76 În cauzele cu infractori minori:

- A. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul urmăririi penale;
- B. întocmirea referatului de evaluare este obligatorie în cursul judecății în situația în care nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale;
- C. dacă inculpatul a împlinit 18 ani în ziua rămânării definitive a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății, judecarea cauzei se va face potrivit procedurii obișnuite.

77 În cazul în care Direcția Națională Anticorupție dispune trimiterea în judecată a inculpatului X, avocat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, și, prin același rechizitoriu, dispune clasarea cauzei cu privire la inculpatul Y, șoferul lui X, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, plângerea prin care Y contestă temeiul soluției de clasare este de competența judecătorului de cameră preliminară de la:

- A. curtea de apel;
- B. tribunal;
- C. judecătoria.

78 În cursul urmăririi penale:

- A. pentru a se încuviința cererea de audiere anticipată formulată de procuror, se analizează utilitatea, relevanța și concludența probei;
- B. inculpatul nu poate fi ascultat de judecătorul de drepturi și libertăți;
- C. după schimbarea încadrării juridice nu este necesară punerea din nou în mișcare a acțiunii penale pentru noua încadrare juridică dată faptei.

79 Termenul:

- A. de cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii preventive, în care procurorul, atunci când dispune trimiterea în judecată, trebuie să înainteze rechizitoriul și dosarul cauzei judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, este un termen peremptoriu în privința căruia operează prorogarea legală;
- B. de 48 de ore prevăzut de lege pentru declararea contestației, care curge în întregime numai în zile nelucrătoare, se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare;
- C. de declarare a apelului curge de la data când a fost afișată, potrivit legii, pe ușa locuinței destinatarului, înștiințarea privind comunicarea copiei minutei.

80 Amenda judiciară:

- A. nu poate fi aplicată de un organ de cercetare penală;
- B. aplicată de procuror poate fi redusă de judecătorul de cameră preliminară;
- C. poate fi aplicată și expertului a cărui cerere de înlocuire a fost încuviințată.

81 Procurorul:

- A. în cursul urmăririi penale, poate autoriza, pe o durată de maxim 48 de ore, măsuri de supraveghere tehnică, doar dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce face obiectul cercetărilor este închisoarea de 5 ani sau mai mare;
- B. în nicio situație nu poate interzice accesul apărătorului inculpatului la declarațiile date de acesta;
- C. poate încuviința continuarea efectuării percheziției domiciliare și în locurile învecinate celor pentru care a fost emis mandatul de percheziție.

82 În cazul renunțării la urmărirea penală:

- A. soluția poate fi dispusă prin rechizitoriu;
- B. încheierea de respingere a cererii de confirmare poate fi contestată de inculpat;
- C. termenul stabilit de procuror, în care inculpatul trebuie să îndeplinească obligațiile impuse, curge de la data la care i-a fost comunicată ordonanța, nu de la data confirmării renunțării la urmărirea penală.

83 Acțiunea civilă în procesul penal:

- A. poate avea ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului;
- B. nu poate fi exercitată de persoana căreia persoana vătămată i-a transmis, pe cale convențională, mai înainte de constituirea de parte civilă, dreptul la repararea prejudiciului;
- C. este admisibilă dacă partea civilă a revenit asupra renunțării la pretențiile civile până la începerea cercetării judecătorești

84 Măsurile asigurătorii:

- A. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și la cererea părții civile;
- B. luate din oficiu de către instanța de judecată pot folosi și părții civile;
- C. în vederea confiscării speciale sau extinse pot fi luate și asupra bunurilor unei instituții publice.

85 Nu suspendă executarea hotărârii contestația formulată de procuror împotriva:

- A. încheierii prin care instanța de apel dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar;
- B. încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a constatat încetată de drept măsura arestării preventive;
- C. sentinței prin care s-a admis cererea de reabilitare judecătorească.

86 În cursul urmăririi penale este obligatorie înregistrarea prin mijloace tehnice audio-video a declarației:

- A. martorului protejat;
- B. martorului vulnerabil;
- C. persoanei vătămate minore, a cărei audiere s-a făcut prin interpret.

87 În cadrul dezbaterilor, instanța de fond acordă cuvântul, în ordine:

- A. procurorului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și inculpatului;
- B. inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și procurorului, iar la final, iarăși inculpatului;
- C. procurorului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente, iar la final, iarăși inculpatului.

88 În cazul controlului judiciar pe cauțiune:

- A. judecătorul de cameră preliminară poate dispune înlocuirea acestei măsuri preventive cu măsura arestării preventive, precum și confiscarea cauțiunii, dacă inculpatul încalcă cu rea credință obligațiile ce îi revin;
- B. cererea va fi admisă dacă, după rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a admis în principiu cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, inculpatul depune cauțiunea în termenul fixat;
- C. în cursul judecății, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se dispune prin încheiere dată în camera de consiliu.

89 În cazul în care denunțul formulat de o persoană juridică, societate cu răspundere limitată, nu cuprinde codul unic de înregistrare fiscală și numărul de înmatriculare în registrul comerțului și, totodată, a fost depus la un parchet incompetent după calitatea persoanei, acesta va dispune:

- A. restituirea denunțului pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc;
- B. declinarea competenței în favoarea parchetului competent;
- C. trimiterea pe cale administrativă a denunțului la parchetul competent.

90 Tribunalul este competent să judece:

- A. o cauză penală în care adjunctul Avocatului Poporului este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- B. contestația împotriva încheierii de luare a măsurilor asigurătorii de către instanță într-o cauză având ca obiect infracțiunea de distrugere calificată;
- C. cererea de abținere a judecătorului de la o judecatorie din raza sa teritorială, care nu poate fi soluționată de niciun alt judecător din cadrul acelei judecatorii.

91 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. încheiat de un minor are ca efect reducerea cu 1/3 a limitelor prevăzute de lege pentru măsurile educative privative de libertate;
- B. poate fi încheiat de suspectul minor, doar cu încuviințarea reprezentantului său legal;
- C. privește inclusiv forma de executare a pedepsei.

92 Instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive:

- A. pentru motivul constând în săvârșirea unei noi infracțiuni (furt calificat), doar în cauza în care inculpatul este cercetat pentru noua faptă, nu și în cauza în care, la momentul comiterii noii infracțiuni, acesta era deja trimis în judecată în stare de libertate, în urma revocării arestului la domiciliu;
- B. față de inculpatul care a fost arestat anterior o perioadă de 180 de zile, în cursul urmăririi penale, pentru aceeași faptă;
- C. cu ocazia soluționării contestației formulate de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis cererea inculpatului și s-a dispus modificarea controlului judiciar prin încetarea obligației de a nu depăși limita teritorială a României, dacă se constată că inculpatul se sustrage judecății și a părăsit deja țara.

93 În cazul revizuirii:

- A. dacă instanța respinge cererea de suspendare a executării hotărârii, încheierea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă;
- B. instanța poate dispune luarea măsurii arestării preventive când, după ce a suspendat executarea hotărârii supuse revizuirii, nu sunt respectate, cu rea credință, obligațiile impuse;
- C. în rejudecarea cauzei, dacă s-a dispus anularea hotărârii, operează efectul extensiv.

94 Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane:

- A. nu este o metodă de supraveghere tehnică;
- B. nu se poate dispune de procuror;
- C. nu poate viza, în nicio situație, datele privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără.

95 Sancțiunea nulității absolute intervine atunci când:

- A. judecătorul de drepturi și libertăți soluționează propunerea de arestare preventivă în ședință publică;
- B. inculpatul nu a fost citat la efectuarea percheziției informatice și aceasta s-a desfășurat în lipsa lui;
- C. apelul inculpatului, care a dobândit calitatea de europarlamentar după pronunțarea hotărârii de condamnare de către judecătoria, a fost soluționat de curtea de apel și nu de Înalta Curte de Casație și Justiție.

96 Persoana vătămată:

- A. nu poate exercita acțiunea civilă în fața instanței penale cu privire la participanții la săvârșirea infracțiunii care nu au fost trimiși în judecată;
- B. nu poate exercita niciodată acțiunea civilă în procesul penal doar împotriva părții responsabile civilmente;
- C. potrivit legii, trebuie citată în mod obligatoriu în procedura de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, atunci când redeschiderea a fost dispusă de către procurorul ierarhic superior, ca urmare a admiterii plângerii pe care persoana vătămată a formulat-o împotriva ordonanței de clasare.

97 În cazul în care, pe parcursul cercetării judecătorești în fața instanței de fond, singurul inculpat decedează:

- A. soluționând cauza, instanța poate obliga succesorii acestuia la plata despăgubirilor civile;
- B. soția acestuia nu poate solicita continuarea procesului penal;
- C. soluționând cauza, instanța menține măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea acoperirii prejudiciului cauzat părții civile.

98 Dispozițiile din materia apelului privind repunerea în termen sunt aplicabile, în mod corespunzător:

- A. în cazul contestației împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți a dispus luarea măsurii controlului judiciar;
- B. în cazul contestației în anulare;
- C. în cazul plângerii împotriva soluției de clasare dispusă de procuror.

99 Dacă instanța de fond, dispunând o soluție de condamnare a inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, omite să se pronunțe asupra măsurii controlului judiciar, până la sesizarea instanței de apel, la solicitarea procurorului:

- A. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- B. poate dispune, prin încheiere, îndreptarea omisiunii vădite strecurate în minuta sentinței, în urma unei proceduri desfășurate în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu;
- C. va proceda, în prezența procurorului, inculpatului și a apărătorului ales sau din oficiu, la verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive putând dispune revocarea, înlocuirea sau menținerea acesteia.

100 Este întotdeauna incompatibil să soluționeze contestația împotriva încheierii prin care instanța a dispus menținerea controlului judiciar, judecătorul care în aceeași cauză:

- A. a admis contestația procurorului și a înlăturat dispoziția de excludere a raportului de expertiză;
- B. a procedat la audierea anticipată a unui martor;
- C. a respins anterior contestația formulată de un coinculpat împotriva aceleiași încheieri de ședință.

**Admitere la INM
17 noiembrie 2019**



G1



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐	☒	☒	26	☐	☐	☒	51	☐	☐	☒	76	☐	☐	☒
2	☒	☒	☐	27	☒	☐	☒	52	☒	☐	☐	77	☒	☒	☐
3	☐	☒	☐	28	☒	☒	☐	53	☐	☒	☐	78	☐	☐	☒
4	☐	☒	☐	29	☒	☐	☐	54	☒	☐	☐	79	☒	☐	☐
5	☐	☒	☐	30	☒	☒	☐	55	☐	☒	☒	80	☐	☒	☐
6	☒	☒	☐	31	☒	☐	☐	56	☒	☐	☒	81	☒	☒	☐
7	☒	☐	☒	32	☒	☐	☐	57	☐	☒	☐	82	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐	33	☐	☐	☒	58	☐	☒	☐	83	☐	☒	☐
9	☒	☒	☐	34	☒	☐	☐	59	☐	☐	☒	84	☒	☐	☒
10	☐	☒	☐	35	☐	☒	☐	60	☒	☐	☐	85	☐	☒	☒
11	☒	☐	☐	36	☐	☒	☒	61	☐	☐	☒	86	☒	☐	☐
12	☒	☐	☐	37	☒	☐	☐	62	☒	☐	☐	87	☐	☒	☐
13	☐	☒	☒	38	☐	☒	☒	63	☐	☐	☒	88	☐	☒	☒
14	☐	☒	☐	39	☐	☐	☒	64	☐	☒	☐	89	☐	☐	☒
15	☒	☐	☐	40	☒	☒	☐	65	☒	☐	☒	90	☐	☐	☒
16	☒	☐	☒	41	☒	☒	☐	66	☐	☒	☐	91	☒	☐	☒
17	☐	☐	☒	42	☒	☐	☒	67	☒	☒	☐	92	☐	☒	☐
18	☐	☒	☒	43	☐	☒	☒	68	☒	☐	☒	93	☐	☒	☒
19	☐	☐	☒	44	☐	☐	☒	69	☐	☒	☐	94	☐	☒	☐
20	☒	☐	☒	45	☐	☒	☒	70	☐	☐	☒	95	☒	☐	☐
21	☐	☐	☒	46	☐	☒	☐	71	☐	☒	☐	96	☐	☐	☒
22	☐	☒	☒	47	☒	☐	☒	72	☐	☐	☒	97	☐	☐	☒
23	☐	☒	☐	48	☐	☒	☒	73	☒	☐	☐	98	☒	☐	☐
24	☐	☐	☒	49	☐	☒	☒	74	☐	☒	☒	99	☒	☐	☒
25	☒	☐	☐	50	☐	☒	☐	75	☒	☐	☐	100	☐	☒	☐

[Handwritten signature]

Admitere la INM
17 noiembrie 2019



G2



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐	☒	☒	26	☒	☒	☐	51	☐	☒	☒	76	☐	☐	☒
2	☒	☐	☐	27	☐	☐	☒	52	☐	☐	☒	77	☒	☐	☐
3	☐	☐	☒	28	☐	☒	☐	53	☐	☒	☒	78	☐	☐	☒
4	☒	☐	☐	29	☒	☐	☐	54	☒	☐	☒	79	☒	☐	☒
5	☐	☒	☐	30	☒	☐	☒	55	☒	☐	☒	80	☐	☐	☒
6	☐	☒	☐	31	☒	☒	☐	56	☐	☒	☐	81	☐	☒	☒
7	☒	☐	☒	32	☐	☒	☐	57	☐	☐	☒	82	☐	☒	☐
8	☒	☐	☐	33	☐	☒	☒	58	☐	☒	☐	83	☐	☐	☒
9	☐	☐	☒	34	☐	☐	☒	59	☐	☒	☐	84	☐	☒	☐
10	☐	☒	☒	35	☐	☐	☒	60	☒	☐	☐	85	☐	☒	☐
11	☐	☒	☐	36	☐	☐	☒	61	☐	☐	☒	86	☒	☐	☐
12	☐	☐	☒	37	☒	☐	☒	62	☐	☒	☐	87	☒	☐	☒
13	☒	☒	☐	38	☒	☐	☐	63	☒	☐	☐	88	☐	☒	☒
14	☒	☒	☐	39	☐	☒	☒	64	☒	☐	☐	89	☐	☒	☐
15	☐	☒	☐	40	☒	☐	☒	65	☐	☒	☐	90	☒	☐	☒
16	☐	☒	☐	41	☐	☒	☒	66	☐	☐	☒	91	☒	☐	☐
17	☐	☒	☒	42	☒	☐	☐	67	☒	☐	☐	92	☐	☐	☒
18	☒	☐	☒	43	☐	☒	☒	68	☐	☐	☒	93	☐	☒	☐
19	☒	☒	☐	44	☒	☐	☐	69	☐	☐	☒	94	☒	☐	☐
20	☐	☒	☐	45	☒	☒	☐	70	☐	☒	☐	95	☐	☐	☒
21	☐	☐	☒	46	☐	☒	☒	71	☒	☐	☒	96	☒	☒	☐
22	☒	☐	☐	47	☐	☒	☐	72	☒	☐	☐	97	☒	☐	☐
23	☐	☒	☒	48	☒	☒	☐	73	☐	☒	☐	98	☐	☒	☐
24	☒	☐	☒	49	☒	☐	☐	74	☒	☐	☐	99	☒	☒	☐
25	☒	☐	☐	50	☐	☒	☒	75	☒	☒	☐	100	☐	☒	☒

[Handwritten signature]

**Admitere la INM
17 noiembrie 2019**



G3



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	●	Ⓐ	●	26	Ⓐ	Ⓐ	●	51	Ⓐ	●	Ⓒ	76	Ⓐ	●	Ⓒ
2	●	Ⓐ	Ⓒ	27	Ⓐ	●	●	52	Ⓐ	●	Ⓒ	77	Ⓐ	●	Ⓒ
3	Ⓐ	●	Ⓒ	28	●	●	Ⓒ	53	Ⓐ	●	Ⓒ	78	Ⓐ	Ⓐ	●
4	Ⓐ	Ⓐ	●	29	●	Ⓐ	Ⓒ	54	●	Ⓐ	Ⓒ	79	Ⓐ	Ⓐ	●
5	Ⓐ	●	●	30	●	Ⓐ	●	55	Ⓐ	●	●	80	Ⓐ	●	Ⓒ
6	●	Ⓐ	Ⓒ	31	●	Ⓐ	Ⓒ	56	Ⓐ	Ⓐ	●	81	Ⓐ	Ⓐ	●
7	●	Ⓐ	●	32	Ⓐ	●	●	57	Ⓐ	Ⓐ	●	82	●	Ⓐ	Ⓒ
8	●	Ⓐ	Ⓒ	33	Ⓐ	●	●	58	●	Ⓐ	Ⓒ	83	●	Ⓐ	●
9	●	●	Ⓒ	34	Ⓐ	●	●	59	Ⓐ	●	Ⓒ	84	Ⓐ	Ⓐ	●
10	Ⓐ	●	Ⓒ	35	Ⓐ	●	Ⓒ	60	Ⓐ	●	●	85	Ⓐ	●	Ⓒ
11	Ⓐ	●	Ⓒ	36	●	Ⓐ	Ⓒ	61	Ⓐ	Ⓐ	●	86	Ⓐ	●	Ⓒ
12	●	Ⓐ	●	37	Ⓐ	●	Ⓒ	62	Ⓐ	●	Ⓒ	87	●	Ⓐ	●
13	Ⓐ	●	●	38	●	Ⓐ	Ⓒ	63	Ⓐ	Ⓐ	●	88	●	●	Ⓒ
14	Ⓐ	●	●	39	●	Ⓐ	Ⓒ	64	Ⓐ	●	Ⓒ	89	●	Ⓐ	Ⓒ
15	Ⓐ	Ⓐ	●	40	●	Ⓐ	●	65	●	Ⓐ	Ⓒ	90	●	Ⓐ	Ⓒ
16	Ⓐ	●	Ⓒ	41	Ⓐ	Ⓐ	●	66	Ⓐ	Ⓐ	●	91	●	Ⓐ	Ⓒ
17	Ⓐ	●	Ⓒ	42	Ⓐ	●	●	67	Ⓐ	Ⓐ	●	92	Ⓐ	Ⓐ	●
18	Ⓐ	●	Ⓒ	43	●	●	Ⓒ	68	●	Ⓐ	Ⓒ	93	Ⓐ	●	●
19	●	●	Ⓒ	44	●	●	Ⓒ	69	●	Ⓐ	Ⓒ	94	Ⓐ	●	●
20	Ⓐ	Ⓐ	●	45	Ⓐ	Ⓐ	●	70	●	Ⓐ	●	95	Ⓐ	●	Ⓒ
21	●	Ⓐ	Ⓒ	46	Ⓐ	●	●	71	●	Ⓐ	Ⓒ	96	●	Ⓐ	●
22	●	●	Ⓒ	47	Ⓐ	●	Ⓒ	72	Ⓐ	●	Ⓒ	97	●	Ⓐ	Ⓒ
23	●	Ⓐ	Ⓒ	48	●	Ⓐ	●	73	●	●	Ⓒ	98	●	●	Ⓒ
24	Ⓐ	Ⓐ	●	49	Ⓐ	Ⓐ	●	74	●	Ⓐ	●	99	Ⓐ	Ⓐ	●
25	Ⓐ	●	●	50	●	●	Ⓒ	75	●	Ⓐ	●	100	Ⓐ	●	●

[Handwritten signature]

**Admitere la INM
17 noiembrie 2019**



G4



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐ A	☒ B	☐ C	26	☒ A	☐ B	☐ C	51	☐ A	☒ B	☐ C	76	☐ A	☒ B	☐ C
2	☒ A	☐ B	☒ C	27	☒ A	☒ B	☐ C	52	☐ A	☒ B	☐ C	77	☐ A	☒ B	☐ C
3	☒ A	☒ B	☐ C	28	☐ A	☒ B	☐ C	53	☐ A	☒ B	☒ C	78	☐ A	☐ B	☒ C
4	☐ A	☒ B	☐ C	29	☒ A	☒ B	☐ C	54	☐ A	☒ B	☒ C	79	☒ A	☐ B	☐ C
5	☒ A	☐ B	☐ C	30	☒ A	☒ B	☐ C	55	☒ A	☒ B	☐ C	80	☐ A	☐ B	☒ C
6	☒ A	☐ B	☐ C	31	☐ A	☒ B	☐ C	56	☐ A	☐ B	☒ C	81	☐ A	☒ B	☒ C
7	☐ A	☐ B	☒ C	32	☐ A	☐ B	☒ C	57	☐ A	☒ B	☐ C	82	☒ A	☐ B	☒ C
8	☐ A	☐ B	☒ C	33	☒ A	☐ B	☒ C	58	☐ A	☒ B	☐ C	83	☒ A	☒ B	☐ C
9	☒ A	☐ B	☒ C	34	☐ A	☒ B	☒ C	59	☒ A	☐ B	☒ C	84	☐ A	☒ B	☐ C
10	☒ A	☒ B	☐ C	35	☐ A	☒ B	☒ C	60	☒ A	☐ B	☐ C	85	☒ A	☒ B	☐ C
11	☐ A	☐ B	☒ C	36	☐ A	☐ B	☒ C	61	☐ A	☐ B	☒ C	86	☒ A	☐ B	☒ C
12	☐ A	☐ B	☒ C	37	☒ A	☒ B	☐ C	62	☒ A	☐ B	☒ C	87	☒ A	☐ B	☐ C
13	☐ A	☒ B	☐ C	38	☒ A	☐ B	☐ C	63	☒ A	☐ B	☐ C	88	☐ A	☒ B	☒ C
14	☐ A	☒ B	☒ C	39	☒ A	☐ B	☐ C	64	☒ A	☐ B	☐ C	89	☐ A	☐ B	☒ C
15	☒ A	☐ B	☐ C	40	☐ A	☒ B	☐ C	65	☐ A	☐ B	☒ C	90	☐ A	☐ B	☒ C
16	☐ A	☒ B	☒ C	41	☐ A	☐ B	☒ C	66	☐ A	☒ B	☐ C	91	☒ A	☐ B	☒ C
17	☒ A	☐ B	☐ C	42	☐ A	☒ B	☒ C	67	☒ A	☐ B	☒ C	92	☐ A	☒ B	☐ C
18	☒ A	☐ B	☐ C	43	☐ A	☐ B	☒ C	68	☒ A	☐ B	☐ C	93	☐ A	☐ B	☒ C
19	☒ A	☒ B	☐ C	44	☐ A	☒ B	☒ C	69	☐ A	☒ B	☐ C	94	☒ A	☐ B	☐ C
20	☒ A	☐ B	☒ C	45	☐ A	☒ B	☒ C	70	☒ A	☐ B	☐ C	95	☐ A	☒ B	☐ C
21	☐ A	☒ B	☐ C	46	☒ A	☐ B	☒ C	71	☐ A	☒ B	☐ C	96	☒ A	☐ B	☐ C
22	☐ A	☒ B	☒ C	47	☐ A	☒ B	☒ C	72	☐ A	☐ B	☒ C	97	☐ A	☒ B	☒ C
23	☐ A	☒ B	☐ C	48	☒ A	☐ B	☐ C	73	☐ A	☐ B	☒ C	98	☒ A	☐ B	☐ C
24	☐ A	☒ B	☐ C	49	☒ A	☐ B	☒ C	74	☒ A	☐ B	☐ C	99	☐ A	☐ B	☒ C
25	☐ A	☒ B	☒ C	50	☒ A	☐ B	☐ C	75	☐ A	☐ B	☒ C	100	☐ A	☒ B	☐ C

[Handwritten signature]

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
septembrie 2019 – februarie 2020



DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

Varianta nr. 1

Subiectul I

Explicați deosebiriile existente între infracțiunea continuă săvârșită cu intenție și infracțiunea continuată.

Punctaj: 0,75 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 30 minute.

Subiectul II

La data de 17.09.2018, AA a împlinit 22 ani, ocazie cu care a invitat mai mulți prieteni și niște rude într-un club, unde a ajuns și el în jurul orei 22, împreună cu iubita sa BB. La scurt timp după începutul petrecerii, BB i-a spus lui AA că i se pare că un bărbat o tot urmărește cu privirea. Mânios, AA l-a căutat în club pe CC, fratele său în vârstă de 17 ani, pe care l-a rugat să îl însoțească pentru a-i aplica o corecție unui bărbat. Găsindu-l în club pe VV, cel despre care vorbise BB, cei doi frați l-au condus pe acesta afară.

Ajunși în spatele clubului, VV le-a spus să îl lase în pace, pentru că este investigator sub acoperire. Începând să râdă, AA l-a rugat pe CC să îl țină pe VV, iar în timp ce acesta era imobilizat, CC ținându-i un cuțit la gât, AA l-a căutat în buzunare, pentru a vedea dacă are o legitimație. AA a găsit doar un telefon scump, pe care l-a luat, spunându-i lui CC că acela va fi „cadoul” său pentru cei 22 de ani tocmai împliniți. După aceea, AA i-a spus lui VV că, dacă era polițist, ar fi trebuit să aibă o legitimație la el și că, pe viitor, ar face bine să nu se mai uite la prietenele altor bărbați.

Deoarece VV începuse să strige după ajutor, de teamă să nu fie descoperiți, AA și CC i-au aplicat mai multe lovituri cu cuțitul în zona pieptului și a abdomenului, după care, văzând că VV a căzut la pământ, l-au abandonat și s-au întors împreună în club. Înăuntru, CC i-a spus lui AA că poate ar fi mai bine să plece acasă și să lase telefonul undeva pentru a nu fi localizat. Acesta l-a ascultat, aruncând telefonul la un coș de gunoi de lângă bar. Imediat ce l-a văzut pe fratele său plecând, CC a alergat spre locul unde VV era căzut, în întuneric, într-o baltă de sânge și a apelat serviciul 112. Până la sosirea echipajului medical, CC a încercat să diminueze hemoragia, prin apăsare la nivelul plăgilor.

Fiind dus de urgență la spital, VV a fost salvat în urma unei operații complicate, medicii fiind nevoiți însă să-i extirpe o parte din plămânul drept. Raportul de expertiză medico-legală a arătat că intervenția lui CC pentru a diminua hemoragia a contribuit la salvarea vieții victimei.

În cursul cercetărilor, s-a constatat că VV era student la Facultatea de Drept.

Cerințe:

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA și CC, cu referire inclusiv la formele pluralității de infracțiuni și de infractori.

2. Cunoscând că CC săvârșise anterior o infracțiune de furt, pentru care la data de 15.10.2018 i s-a aplicat, prin hotărâre definitivă, măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 5 luni, ce nu a fost pusă în executare până la data judecării definitive a faptelor descrise mai sus, iar CC a devenit major în cursul judecării, arătați motivat care este forma de pluralitate de infracțiuni incidentă în cauză și cum se va stabili sancțiunea rezultantă în acest caz.

1

3. Cunoscând că AA săvârșise anterior o infracțiune de înșelăciune pentru care a fost condamnat definitiv la data de 31.07.2018 la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării cu un termen de supraveghere de 3 ani, arătați motivat cum se va calcula pedeapsa rezultantă.

Punctaj: 4 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 1 oră și 30 de minute

Subiectul III

Explicați condițiile necesare pentru a reține cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. (ipoteza săvârșirii de infracțiunii de mărturie mincinoasă).

Notă: nu se vor trata aspecte privind titularii cererii, termenul și instanța competentă.

Punctaj: 0,75 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 30 de minute.

Subiectul IV



Inculpații AA (major) și BB (minor în vârstă de 16 ani împliniți la data săvârșirii faptelor și 17 ani la data sesizării instanței) au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, pentru tentativă la infracțiunea de omor calificat prev. de art. 32 rap. la art. 188 - 189 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal săvârșită asupra victimei majore VV. În cursul urmăririi penale, cu privire la inculpatul BB a fost întocmit referatul de evaluare. În procedura de cameră preliminară, prin încheiere definitivă, au fost respinse cererile și excepțiile formulate de către inculpați și s-a dispus începerea judecării.

La primul termen de judecată din 15 octombrie 2019, au fost citați inculpații AA și BB, precum și persoana vătămată VV. În ședință publică, la apelul cauzei au răspuns cei doi inculpați asistați de apărători aleși, precum și persoana vătămată.

După verificarea identității inculpaților, constatând cauza în stare de judecată, președintele a explicat acestora învinuirea ce li se aduce, precum și toate drepturile prevăzute de dispozițiile art. 374 alin. (2) din Codul de procedură penală. Totodată, s-a pus în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești. De asemenea, s-a pus în vedere inculpaților că pot solicita ca judecarea cauzei să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și, eventual a înscrisurilor prezentate de părți și de persoana vătămată, dacă recunosc în totalitate faptele reținute în sarcina lor, aducându-li-se la cunoștință conținutul dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală privind efectele procedurii în cazul recunoașterii învinuirii. În continuare, s-a acordat cuvântul persoanei vătămate, inculpaților și reprezentantului Ministerului Public:

Persoana vătămată VV a arătat că nu se constituie parte civilă, având în vedere relația de prietenie cu inculpații.

Inculpatul AA, prin apărător ales, a arătat că recunoaște fapta astfel cum este prezentată în rechizitoriu și că solicită ca judecarea cauzei, în ceea ce îl privește, să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Fiind ascultat, inculpatul AA a arătat că recunoaște fapta astfel cum aceasta este prezentată în rechizitoriu și a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Inculpatul BB, prin apărător ales, a arătat că nu recunoaște învinuirea ce i se aduce și contestă probele testimoniale administrate în cursul urmăririi penale. A solicitat reaudierea celor doi martori CC și DD și, totodată, efectuarea unei noi expertize medico-legale, arătând că expertiza efectuată de către Institutul de Medicina Legală nu răspunde la unul din obiectivele stabilite prin ordonanță de procuror, respectiv dacă leziunile constatate pe corpul victimei puteau fi produse de lama cuțitului ridicat de la inculpatul BB cu ocazia percheziției corporale.

Reprezentantul Ministerului Public a arătat că nu solicită administrarea de probe noi pe parcursul cercetării judecătorești.

Ulterior, președintele a pus în discuție contradictorie toate cererile formulate, după care a dispus următoarele:

A admis cererea inculpatului AA și a dispus ca, în ceea ce îl privește, judecarea cauzei să aibă loc în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

A dispus efectuarea unei noi expertize având ca obiectiv stabilirea dacă leziunile constatate pe corpul victimei puteau fi produse de lama cuțitului ridicat de la inculpatul BB cu ocazia percheziției corporale, aflat în prezent la camera de corpuri delict, motivat de faptul că expertiza din cursul urmăririi penale nu a răspuns și la acest obiectiv stabilit prin ordonanța procurorului. În vederea desemnării expertului, a dispus emiterea unei adrese la Institutul de Medicină Legală, pentru comunicarea numelui a trei experți.

A dispus reaudierea martorilor CC și DD.

După admiterea cererii de soluționare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii, având cuvântul, inculpatul AA, prin apărător, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri în circumstanțiere, probă încuviințată după punerea sa în discuție contradictorie.

În vederea administrării probelor, s-a amânat cauza pentru data de 12 noiembrie 2019, dispunându-se citarea inculpaților AA și BB, a persoanei vătămate și a martorilor CC și DD.

La următorul termen de judecată din 12 noiembrie 2019, în ședință publică, la apelul cauzei s-au prezentat inculpatul BB personal și asistat de apărător ales, apărătorul ales al inculpatului AA, partea civilă și martorul CC. Martorul DD a transmis la dosar copia unui bilet de avion arătând că nu se află în țară în perioada 10 noiembrie - 18 noiembrie 2019. Inculpatul AA, prin apărător, a depus la dosar dovada imposibilității sale de prezentare, respectiv acte medicale din care rezultă că este izolat la domiciliu, având rujeolă. S-au depus la dosar și înscrisurile încuviințate inculpatului AA.

Președintele a procedat la audierea persoanei vătămate, la audierea martorului CC sub prestare de jurământ (acesta fiind îndepărtat din sala până la momentul ascultării sale) și apoi a inculpatului BB. Totodată, apreciind că audierea martorului DD nu este posibilă, după punerea în discuție a incidenței dispozițiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală, președintele a făcut aplicarea acestora și s-a dat citire declarației martorului din cursul urmăririi penale, urmând ca aceasta să fie avută în vedere la soluționarea cauzei.

Apărătorul inculpatului BB a solicitat încuviințarea de probei noi, respectiv audierea în calitate de martori a numiților FF și GG, persoane care au fost prezente la incidentul ce a avut loc între persoana vătămată și inculpați.

După punerea în discuție a cererii, a fost respinsă ca inadmisibilă, având în vedere că probele trebuiau propuse înainte de începerea cercetării judecătorești.

Cauza a fost amânată față de împrejurarea că Institutul de Medicină Legală nu a comunicat relațiile solicitate și față de imposibilitatea de prezentare a inculpatului AA, dispunându-se revenirea cu adresă la Institutul de Medicină Legală.

Pornind de la datele prezentate în speța de mai sus, identificați motivat încălcarea dispozițiilor Codului de procedură penală de către instanța de judecată la termenele din 15 octombrie și 12 noiembrie 2019.

Notă: Analiza speței va fi făcută pornind de la premisa că disjungerea cauzei nu era posibilă, iar instanța era competentă să judece cauza și a fost compusă cu respectarea tuturor dispozițiilor legale.

Punctaj: 4 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 1 oră și 30 de minute.

Notă:

Se acordă 0.50 p pentru coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea temeiurilor de drept.

Punctaj total Drept penal și drept procesual penal: 10 p.

Timp total: 4 ore.

**Semnătura membrilor
Comisiei de elaborare a subiectelor**





BAREM DEFINITIV
Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
septembrie 2019 – februarie 2020

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

BAREM Varianta nr. 1

Subiectul I. Explicați deosebiriile existente între infracțiunea continuă săvârșită cu intenție și infracțiunea continuată (0.75p).

- Potrivit naturii juridice, infracțiunea continuă este o formă a unității naturale, iar infracțiunea continuată este o formă a unității legale de infracțiune. **0.20p**
- Elementul material presupune o acțiune/inacțiune care se prelungește în timp la infracțiunea continuă, respectiv acțiuni/inacțiuni săvârșite la diferite intervale de timp la infracțiunea continuată. **0.20p**
- Existența unor intervale de timp între actele de executare: în cazul infracțiunii continue, intervalele pot exista doar în materia infracțiunii continue succesive, caz în care sunt scurte și impuse de natura faptei și de modul de săvârșire; în cazul infracțiunii continuate, acestea au o durată mai mare și nu sunt impuse de natura faptei. **0.20p**
- Tratamentul sancționator: infracțiunea continuă se sancționează potrivit normei de incriminare, în cazul infracțiunii continuate pedeapsa se poate majora potrivit art. 36 alin. (1) C.pen. **0.15p**

Subiectul II (4p)

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA și CC, cu referire inclusiv la formele pluralității de infracțiuni și de infractori (2.5p).

- AA și CC vor răspunde pentru *tâlhărie*, întrucât au luat din posesia victimei VV telefonul mobil fără consimțământul acesteia, în scopul însușirii pe nedrept, prin folosirea amenințării și prin violență. Împrejurarea că bunul este ulterior abandonat nu este de natură să modifice existența scopului din momentul săvârșirii elementului material al furtului. **0.25p**
- Se va reține *tâlhăria calificată* (art. 234 alin. (1) lit. a), d) C.pen.), comisă prin *folosirea unei arme și în timpul nopții*. Pentru calificarea cuțitului ca fiind o armă, sunt relevante dispozițiile art. 179 alin. **0.25p**

(2) C.pen., potrivit cu care „sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac”.

Se va puncta reținerea tâlhăriei calificate prin folosirea unei arme și dacă se menționează că respectivul cuțit ar putea fi declarat armă de dispozițiile legale (art. 179 alin. (1) C.pen.).

Având în vedere că AA a ajuns în club la ora 22, că dialogul cu BB a avut loc la scurt timp după începutul petrecerii, iar atunci când CC s-a întors afară după VV era încă întuneric, rezultă că tâlhăria a fost comisă în timpul nopții (criteriul realității).

- AA și CC au calitatea de **coautori la infracțiunea de tâlhărie calificată**, întrucât au realizat împreună elementul material în baza unei legături subiective. Fiind vorba despre o infracțiune complexă, este suficient ca unul dintre făptuitori să săvârșească elementul material specific furtului (în cauză, AA), iar celălalt să exercite actele de violență sau amenințare (în cauză, CC). Instigarea lui CC de către AA se absoarbe în calitatea acestuia din urmă de coautor. **0.25p**
- AA este și (co)autor la **tentativă la infracțiunea de omor**, având în vedere că i-a aplicat lui VV lovituri repetate cu cuțitul în zone vitale, care, văzând urmările produse, relevă și o intensitate sporită, ceea ce demonstrează intenția de a ucide. Întrucât nu s-a produs rezultatul prevăzut de norma de incriminare (art. 188 C.pen.), fapta rămâne în forma tentativei. **0.25p**
- Tentativa se va raporta la **omorul calificat** (art. 32 rap. la art. 188-189 alin. (1) lit. d) C.pen.), având în vedere că loviturile cu cuțitul au fost aplicate pentru a ascunde comiterea infracțiunii anterioare (tâlhăria calificată), întrucât AA și CC se temeau să nu fie descoperiți. **0.25p**
- În sarcina lui AA se va reține și circumstanța agravantă prevăzută de art. 77 lit. d) – **săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor**. Vârsta este cunoscută de AA, întrucât CC era fratele lui. **0.25p**
- CC beneficiază de cauza de nepedepsire a tentativei perfecte (indiferent de terminologia folosită, respectiv împiedicarea producerii rezultatului sau împiedicarea săvârșirii infracțiunii) și nu va răspunde pentru **tentativă la infracțiunea de omor (în calitate de coautor)**, întrucât contribuția sa la salvarea vieții victimei a fost voluntară, efectivă și s-a realizat înainte de descoperirea faptei. **0.50p**
- Întrucât faptele comise până la momentul împiedicării producerii rezultatului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de **vătămare corporală** (art. 194 alin. (1) lit. a), C.pen., cauzându-se victimei o infirmitate prin extirparea unei părți a plămânului), CC va răspunde pentru această infracțiune.
Nu se depunctează dacă se reține în sarcina lui CC vătămarea corporală și pentru motivul prevăzut de art. 194 alin. (1) lit. e) C.pen., atâta vreme cât se reține și lit. a). **0.25p**
- Faptele comise de AA și CC sunt comise în **concurș real (eterogen) cu conexitate consecvențională**, întrucât tentativa la omor și, respectiv, vătămarea corporală, au fost săvârșite pentru ascunderea infracțiunii de tâlhărie calificată. **0.25p**

2



2. Cunoscând că CC săvârșise anterior o infracțiune de furt, pentru care la data de 15.10.2018 i s-a aplicat, prin hotărâre definitivă, măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 5 luni, ce nu a fost pusă în executare până la data judecării definitive a faptelor descrise mai sus, iar CC a devenit major în cursul judecării, arătați motivat care este forma de pluralitate de infracțiuni incidentă în cauză și cum se va stabili sancțiunea rezultantă în acest caz (0.75p).

- Faptele sunt concurente, fiind săvârșite înainte de rămânerea definitivă a hotărârii definitive pentru infracțiunea de furt. 0.25p
- Rămâne supus sistemului sancționator pentru minori – art. 134 alin. (1) C.pen.. 0.25p fiind minor la data săvârșirii faptelor.
- Se aplică și se execută o singură măsură educativă pentru toate faptele, având în vedere pericolozitatea ansamblului infracțiunilor săvârșite de minor – art. 129 alin. (1) C.pen. 0.25p

3. Cunoscând că AA săvârșise anterior o infracțiune de înșelăciune pentru care a fost condamnat definitiv la data de 31.07.2018 la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării cu un termen de supraveghere de 3 ani, arătați motivat cum se va calcula pedeapsa rezultantă (0.75p).

- Tentativa de omor și tâlhăria calificată sunt săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie față de condamnarea pentru infracțiunea de înșelăciune, fiind comise după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (fapte intenționate, pedeapsă la primul termen mai mare de 1 an). 0.25p
- Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării, deoarece noile infracțiuni intenționate au fost săvârșite pe durata termenului de supraveghere. 0.25p
- Se vor aplica regulile privind recidiva postcondamnatorie, pedepsele aplicate de instanță pentru infracțiunile de tâlhărie și tentativă de omor urmând a fi contopite potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, iar rezultanta intermediară astfel determinată va fi adăugată (cumul aritmetic) la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de înșelăciune. 0.25p

Subiectul III (0.75p).

Explicați condițiile necesare pentru a reține cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. (ipoteza săvârșirii de infracțiunii de mărturie mincinoasă).

- *Mărturia mincinoasă să fie săvârșită de un martor, expert sau interpret.* 0.25p
Declarația martorului, opinia expertului sau raportul de expertiză sau, după caz, situația învederată de interpret să fie administrate în procesul penal în care a fost pronunțată hotărârea a cărei revizuire se cerc.

3



- *Mărturia mincinoasă să fi avut o contribuție determinantă la pronunțarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice (a influențat soluția instanței).* 0.25p
- *Mărturia mincinoasă să fie dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă.* 0.25p
Hotărârea trebuie să cuprindă o soluție de renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau condamnare pentru mărturie mincinoasă, fie o hotărâre de achitare (pentru motive precum săvârșirea faptei sub imperiul constrângerii sau dezincriminarea faptei), sau de încetare a procesului penal (ex. pentru intervenirea prescripției, însă procesul a continuat ca urmare a cererii inculpatului).
Când dovada falsului nu se poate face prin hotărâre judecătorească din motive obiective, dovada se poate face prin orice mijloc de probă.

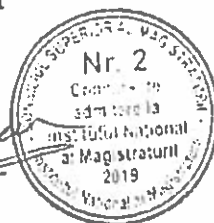
Subiectul IV (4p)

Pornind de la datele prezentate în speța de mai sus, identificați motivat încălcarea dispozițiilor Codului de procedură penală de către instanța de judecată la termenele din 15 octombrie și 12 noiembrie 2019.

Se va acorda punctajul integral (4p=8x0.5p) în cazul identificării a oricare 8 dintre următoarele 9 încălcări:

- Inculpatul BB fiind minor, potrivit art. 508 alin. (1) din Codul de procedură penală, la ambele termene de judecată trebuiau citați Serviciul de Probațiune și părinții acestuia sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul. 0.50p
- Potrivit art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală președintele trebuia să dispună ca grefierul să dea citire actului de sesizare sau să facă o prezentare succintă a acestuia. Citirea/prezentarea actului de sesizare este obligatorie și nu facultativă. 0.50p
- În cauză acțiunea penală viza o infracțiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege era închisoarea alternativ cu detențiunea pe viață (art. 189 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal), fiind fără relevanță împrejurarea că aceasta a fost comisă în forma tentativei, întrucât, potrivit art. 187 Cod penal - prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei). Ca atare, potrivit art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală judecarea cauzei nu se putea face în procedura simplificată, astfel că președintele nu trebuia să pună în vedere inculpaților dispozițiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală și nu trebuia să admită cererea inculpatului AA și să dispună judecarea cauzei în procedura recunoașterii învinuirii. 0.50p
- Este greșită dispoziția de efectuare a unei noi expertize medico-legale, aceasta putând fi dispusă atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii, ori între conținutul și concluziile raportului sunt contradicții care nu pot fi înlăturate prin audierea expertului. În cauză erau incidente prevederile art. 180 C.proc.pen. privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, întrucât 0.50p

4



aceasta nu era completă (expertul nu a răspuns la un obiectiv).

- Este greșită dispoziția instanței de efectuare a adresei către Institutul de Medicină Legală, pentru comunicarea numelui a trei experți. Nu instanța este cea care desemnează expertul, ci, potrivit art. 180 alin. (2) din Codul de procedură penală, atunci când expertiza a fost efectuată de o instituție medico-legală, instanța se adresează instituției respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză. 0.50p
- Potrivit dispozițiilor art. 353 alin. (2) din Codul de procedură penală, partea prezentă la un termen de judecată nu se mai citează la termenele ulterioare. Ca atare, întrucât inculpații și persoana vătămată s-au prezentat la termenul din 15 octombrie 2019, aceștia au luat termen în cunoștință și nu trebuiau citați pentru termenul din 12 noiembrie 2019. 0.50p
- Nerespectarea ordinii cercetării judecătorești prevăzută de art. 376 din Codul de procedură penală. Instanța nu a dispus schimbarea ordinii cercetării judecătorești, astfel că trebuia să procedeze la audierea inculpatului BB, a părții civile și apoi a martorului prezent. 0.50p
- În cauză nu se putea da citire declarațiilor martorului DD, nefiind vorba de o imposibilitate de audiere a acestuia, ci de imposibilitatea de a se prezenta la un termen de judecată. Dispozițiile art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală sunt incidente în situația în care ascultarea martorului nu mai este în mod obiectiv posibilă (ex. deces). 0.50p
- Potrivit art. 374 alin. (9) din Codul de procedură penală, procurorul, persoana vătămată și părțile pot propune probe noi și în cursul cercetării judecătorești, astfel că în mod greșit instanța a respins cererea formulată de apărătorul inculpatului BB de audiere în calitate de martori a numiilor FF și GG ca inadmisibilă. 0.50p

Notă: Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidat a temeiurilor de drept; acestea au fost menționate în barem doar pentru a explica soluțiile apreciate ca fiind corecte.

Se acordă 0.5p pentru coerență în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

Total punctaj: 10p

*Semnăturile membrilor Comisiei
de contestații*

5



DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiecte exemplificative

Timp de lucru: 4 ore

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1. Arătați motivat dacă uzufructuarul care a cedat dreptul său unei alte persoane și care a executat obligațiile născute după notificarea cesiunii dreptului de uzufruct, poate solicita restituirea plății efectuate nudului proprietar, în condițiile în care nu l-a informat pe cesionarul dreptului de uzufruct despre plata efectuată, iar acesta din urmă a plătit ulterior aceeași datorie nudului proprietar. **(1 p.)**

1.2. Menționați deosebiriile dintre efectele ce se produc față de creditorii debitorului în ipoteza pronunțării unei hotărâri judecătorești de admitere a unei acțiuni oblice, pe de o parte, și de admitere a unei acțiuni revocatorii, pe de altă parte. **(1 p.)**

Subiectul 2 (spetă)

În data de 10.05.2018, între A, în calitate de promitent-cumpărător, și B, în calitate de promitent-vânzător, s-a perfectat o promisiune sinalagmatică de vânzare vizând un teren, prețul vânzării fiind stabilit la suma de 30.000 lei. Părțile au convenit ca vânzarea să fie încheiată la notar în data de 10.11.2018.

Contractul încheiat între părți conține și următoarea clauză: „Promitentul-cumpărător se obligă să remită promitentului-vânzător suma de 3.000 de lei, pe care o va pierde dacă nu își va executa, fără justificare, obligația de a încheia contractul de vânzare, iar promitentul-vânzător se obligă să plătească dublul acestei sume, dacă nu își va executa, fără justificare, obligația de a încheia contractul de vânzare”.

Aceste împrejurări au fost probate prin depunerea la dosar a înscrisului sub semnătură privată constatat al promisiunii.

În data încheierii promisiunii de vânzare nu a avut loc nici predarea bunului și nici a sumei de 3.000 lei.

Întrucât B a refuzat să se prezinte la notar în vederea perfectării vânzării, în data de 10.02.2019 A l-a chemat în judecată, solicitând pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare.

Pârâtul a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat următoarele apărări:

- a) promisiunea de vânzare perfectată între părți este un act juridic solemn, fiind necesară încheierea ei în forma unui înscris autentic notarial, întrucât ea are ca efect nașterea obligației de a transmite în viitor dreptul de proprietate asupra unui teren, ce urmează a fi înscris în cartea funciară, fiind inaplicabilă, în ceea ce o privește, regula consensualismului; în consecință, întrucât a fost perfectată în forma unui înscris sub semnătură privată, apreciază că promisiunea de vânzare este nulă;
- b) pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare, având natura juridică a unei executări silite cu un caracter excepțional, poate fi solicitată doar condiționat de imposibilitatea promitentului-cumpărător de a obține obligarea debitorului la plata de daune-interese compensatorii pentru neexecutarea obligației de perfectare a vânzării.

La primul termen de judecată, instanța a invocat, din oficiu, excepția prescripției dreptului material la acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare, pe care, ulterior, a admis-o, cu motivarea că termenul de prescripție de 6 luni a început să curgă de la data încheierii promisiunii de vânzare, 10.05.2018, și s-a împlinit anterior introducerii cererii de chemare în judecată în data de 10.02.2019.

Cerințe:

2.1. Arătați motivat dacă clauza inserată în cuprinsul promisiunii de vânzare, potrivit căreia „Promitentul-cumpărător se obligă să remită promitentului-vânzător suma de 3.000 de lei, pe care o va pierde dacă nu își va executa, fără justificare, obligația de a încheia contractul de vânzare, iar promitentul-vânzător se obligă să plătească dublul acestei sume, dacă nu își va executa, fără justificare, obligația de a încheia contractul de vânzare”, este una de arvună valabil încheiată. **(0,5 p.)**

2.2. Analizați temeinicia apărărilor pârâtului de la lit. a) și b). **(1,5 p.)**

2.3. Indicați motivat posibilele erori comise de către instanță cât privește invocarea și soluționarea excepției prescripției extinctive a dreptului material la acțiune, astfel cum a fost argumentată. **(1 p.)**

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul 1

1.1. Comparați, cu indicarea asemănărilor și a deosebirilor, renunțarea la judecată cu renunțarea la dreptul pretins exclusiv sub aspectul:

- condițiilor de formă cerute acestor acte procesuale de dispoziție;
- posibilității instanței de a lua act de aceste acte procesuale de dispoziție în funcție de momentul procesual la care au fost exercitate și de poziția procesuală a pârâtului. **(1 p.)**

1.2. Indicați motivat dacă hotărârea tribunalului prin care a respins, ca nefondat, apelul declarat de pârât împotriva hotărârii pronunțate de judecătoria în procedura ordonanței președințiale, poate forma obiect al contestației în anulare pentru motivul nelegalei citări a pârâtului în fața instanței de apel la ultimul termen la care acesta a lipsit și la care a avut loc soluționarea căii de atac. **(1 p.)**

Subiectul 2 (spetă)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 București în data de 31.01.2019, reclamantul A., domiciliat în București, sectorul 2, l-a chemat în judecată pe pârâtul B., domiciliat în București, sectorul 2, solicitând instanței obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 9.000 lei, cu titlu de chirie restantă.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, în calitate de proprietar, a încheiat cu pârâtul, în calitate de chiriaș, contractul de închiriere nr. 5/02.01.2018 vizând folosința imobilului - construcție situat în București, sectorul 1; bunul a fost predat pârâtului la data încheierii contractului.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

În termen legal, pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei sectorului 1 București, solicitând declinarea competenței în favoarea Judecătoriei sectorului 2 București, întrucât în circumscripția teritorială a acesteia își are domiciliul.

Odată cu întâmpinarea, pârâtul a depus la dosar și cerere reconvențională, prin care a solicitat, în contradictoriu cu reclamantul, rezilierea judiciară a contractului de închiriere nr. 5/02.01.2018, precum și obligarea reclamantului la plata sumei de 210.000 lei, cu titlu de despăgubiri materiale.

În motivarea cererii reconvenționale, pârâtul a arătat că instalația sanitară a imobilului a fost defectă, aspect ce a condus la producerea unei inundații în a treia zi de la predarea bunului; această inundație a avut drept consecință nu doar imposibilitatea folosirii bunului închiriat, dar și deteriorarea gravă a bunurilor mobile aduse în imobil, respectiv a 10 laptopuri, în valoare totală de 210.000 lei.

În dovedirea cererii reconvenționale, pârâtul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și a probei testimoniale cu martorii X și Y.

La primul termen de judecată, la care au fost prezente ambele părți, după punerea în discuția contradictorie a părților, instanța a respins excepția necompetenței teritoriale, invocată de către pârât, ca neîntemeiată. De asemenea, instanța a încuviințat probele astfel cum au fost propuse prin actele de procedură menționate anterior și a amânat judecata procesului în vederea audierii martorilor propuși de pârât.

La al doilea termen de judecată, s-au prezentat pârâtul și martorii X și Y, reclamantul lipsind. După audierea celor doi martori, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea instalației pentru construcții, având ca obiective stabilirea cauzelor inundației și a existenței legăturii de cauzalitate dintre prejudiciul produs și inundație.

Cerințe:

- 2.1.** Indicați argumentat dacă soluția pronunțată de către instanță asupra excepției necompetenței teritoriale, invocate de pârât, este legală. **(1 p.)**
- 2.2.** Indicați argumentat soluția ce se impune a fi pronunțată de către instanță asupra cererii pârâtului de încuviințare a probei cu expertiză. **(1 p.)**
- 2.3.** Presupunând că, după închiderea dezbaterilor, în perioada amânării pronunțării hotărârii asupra fondului cauzei, survine decesul reclamantului, indicați motivat dacă instanța poate proceda la pronunțarea hotărârii. **(1 p.)**

Barem exemplificativ

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1. Uzufructuarului cedent i se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile din materia fideiusiunii pentru obligațiile născute după notificarea cesiunii dreptului de uzufruct către nudul proprietar **(0,5 p.)**. Dacă a executat obligațiile născute după acest moment, în condițiile în care nu l-a informat pe cesionarul dreptului de uzufruct despre plata efectuată, iar acesta din urmă a plătit ulterior aceeași datorie nudului proprietar, el pierde dreptul de regres pe care l-a avut împotriva cesionarului **(0,25 p.)**, fiind îndreptățit să solicite restituirea plății efectuate de la nudul proprietar **(0,25 p.)**.

1.2. Spre deosebire de hotărârea judecătorească de admitere a acțiunii oblice, care profită tuturor creditorilor, fără nicio preferință în favoarea creditorului care a exercitat acțiunea **(0,5 p.)**, în ipoteza admiterii acțiunii revocatorii actul juridic încheiat de debitor în fraudă drepturilor creditorului este declarat inopozabil exclusiv față de creditorul care a intentat acțiunea și față de toți ceilalți creditori care, putând introduce acțiunea, au intervenit în cauză **(0,5 p.)**.

Subiectul 2 (spetă)

2.1. Clauza inserată în promisiunea de vânzare nu este una de arvună **(0,25 p.)**. Clauza de arvună are caracter real, implicând pentru perfectarea sa valabilă remiterea bunului, condiție neîndeplinită în speță în privința sumei de 3.000 lei **(0,25 p.)**.

2.2. Apărarea pârâtului de la lit. a) este neîntemeiată **(0,15 p.)**. Promisiunea de vânzare a unui teren nu este un act juridic solemn **(0,25 p.)**, întrucât ea are ca efect nașterea obligației de încheia un contract de vânzare, neexistând nicio derogare, în ceea ce o privește, de la aplicarea regulii consensualismului **(0,25 p.)**. În consecință, promisiunea de vânzare perfectată în forma unui înscris sub semnătură privată este valabilă **(0,1 p.)**.

Apărarea pârâtului de la lit. b) este neîntemeiată **(0,15 p.)**. Promitentul-cumpărător are un drept de opțiune între a pretinde daune-interese compensatorii sau executarea silită a promisiunii de vânzare în forma pronunțării unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare. Pe cale de consecință, el este îndreptățit să exercite dreptul său la pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare, chiar dacă debitorul ar fi putut să fie obligat la plata de daune-interese compensatorii pentru neexecutarea obligației de perfectare a vânzării **(0,6 p.)**.

2.3. Instanța:

- a invocat, în mod greșit, din oficiu, prescripția, deși doar pârâtul, partea în folosul căreia aceasta curgea, o putea face **(0,25 p.)**;
- a admis în mod greșit excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune **(0,25 p.)**, reținând în mod nelegal că termenul de prescripție începe să curgă de la data încheierii promisiunii de vânzare **(0,2 p.)**. Obligația încheierii în viitor a contractului de vânzare este afectată de un termen suspensiv, care s-a împlinit în 10.11.2018 **(0,15 p.)**. De la acest moment a început să curgă termenul de prescripție de 6 luni, care nu era împlinit în 10.02.2019, data introducerii cererii de chemare în judecată **(0,15 p.)**;

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul 1

1.1. În ceea ce privește condițiile de formă cerute renunțării la judecată și renunțării la dreptul pretins:

- ambele acte procesuale de dispoziție pot fi formulate verbal în ședința de judecată **(0,1 p.)**, dar și în formă scrisă **(0,1 p.)**;
- în situația formulării acestora în scris, pentru renunțarea la judecată este suficientă cererea scrisă **(0,1 p.)**, în timp ce pentru renunțarea la dreptul pretins este necesară forma înscrisului autentic **(0,1 p.)**.

În ceea ce privește posibilitatea instanței de a lua act de aceste acte procesuale de dispoziție în funcție de momentul procesual la care au fost exercitate și de poziția procesuală a pârâtului:

- instanța poate lua act de renunțarea la judecată formulată până la primul termen la care părțile sunt legal citate, fără a fi necesar acordul pârâtului **(0,2 p.)**, iar dacă reclamantul renunță la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se va putea face decât cu acordul expres sau tacit al acestuia **(0,2 p.)**;
- reclamantul poate, în tot cursul procesului, să renunțe la dreptul pretins, fără a fi necesar acordul pârâtului **(0,2 p.)**.

1.2. Decizia pronunțată în apel de către tribunal prin care a respins, ca nefondat, apelul declarat de pârât împotriva hotărârii pronunțate de judecătoria în procedura ordonanței președințiale este definitivă **(0,5 p.)**, din moment ce hotărârea pronunțată în primă instanță în această procedură este supusă numai apelului **(0,1 p.)**, și, ca atare, poate forma obiect al contestației în anulare pentru motivul vizând nelegala citare a pârâtului în fața instanței de apel la ultimul termen la care acesta a lipsit și la care a avut loc soluționarea căii de atac **(0,4 p.)**.

Subiectul 2 (spetă)

2.1. Instanța a respins în mod legal excepția necompetenței teritoriale **(0,4 p.)**, întrucât:

- cererea izvorăște dintr-un raport de locațiune **(0,2 p.)**;
- sunt deopotrivă competente instanța locului unde se află imobilul și instanța în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul **(0,1 p.)**;
- instanța locului unde se află imobilul este Judecătoria sectorului 1 București **(0,1 p.)**;
- reclamantul este cel care are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente **(0,2 p.)**.

2.2. Soluția ce se impune a fi pronunțată de către instanță asupra cererii pârâtului de încuviințare a probei cu expertiză este de respingere/anulare ca tardivă **(0,4 p.)**, având în vedere că proba nu a fost propusă de către pârât prin cererea reconvențională **(0,3 p.)** și nu sunt îndeplinite condițiile de excepție în care proba ar putea fi încuviințată în cursul procesului **(0,3 p.)**.

2.3. Instanța poate proceda la pronunțarea hotărârii **(0,5 p.)**, întrucât decesul reclamantului nu împiedică pronunțarea hotărârii, dacă a survenit după închiderea debaterilor **(0,5 p.)**.

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

Subiecte exemplificative

Timp de lucru: 4 ore

I. Arătați care sunt deosebirile dintre cauzele justificative legitima apărare și starea de necesitate (2 p.).

II. În luna iunie 2019 inc. AB a purtat cu inc. CD mai multe discuții în cadrul cărora l-a convins pe acesta să îl ajute să sustragă bunuri din locuința numitului ZV, aflat în concediu, profitând de absența acestuia de la domiciliu. Potrivit planului celor doi inculpați, CD trebuia să rămână în afara locuinței, asigurând paza locului faptei, iar AB urma să pătrundă în locuință de unde să sustragă bunurile de valoare și mai ușor de transportat.

Procedând în acest fel, în noaptea de 1/2 iulie 2019, inculpatul AB, cu ajutorul inc. CD, a pătruns în locuința numitului ZV profitând de faptul că poarta și ușa locuinței erau deschise, și a sustras bunuri în valoare de 1500 lei, pe care CD le-a vândut ulterior unor persoane rămase neidentificate, pentru suma de 700 de lei, din care i-a dat 500 de lei lui AB.

Încurajat de câștigul astfel obținut, AB a identificat un alt imobil al cărui proprietar se afla în concediu și i-a propus lui CD să procedeze în același mod. Acesta a acceptat și, la data de 11 iulie 2019, în jurul orei 23, cei doi s-au deplasat la locuința numitului UT, AB a pătruns în casă, profitând de faptul că poarta și ușa erau neasigurate, iar CD a rămas în afara curții, asigurând paza locului faptei. În timp ce se afla în interiorul locuinței și scotocea în căutarea unor bunuri de valoare, AB a fost surprins de numita UY, mătușa proprietarului, care locuia în imobil pe durata absenței acestuia. Femeia a început să strige după ajutor, astfel că inc. s-a speriat, a îmbrâncit-o pe UY, care s-a dezechilibrat și a căzut, suferind o serie de leziuni superficiale.

Inc. AB a părăsit în fugă imobilului, fără a avea vreun bun asupra sa, iar numitul CD, care l-a văzut fugind, a făcut același lucru.

Faceți încadrarea juridică a faptelor comise de inculpați, având în vedere și următoarele aspecte (3 p.):

- inc. AB este născut la data de 9 mai 1983, iar prin SP nr. 123/14.02.2018 a Judecătorei X, definitivă prin decizia nr. 456/12.04.2018 a Curții de Apel X, a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu executare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. (1) C.p.; până în prezent inc. AB nu a început executarea pedepsei;
- inc. CD este născut la data de 26 iulie 2001 și nu este cunoscut cu antecedente penale.

III. Comparați, din perspectiva dreptului procesual penal, instituția plângerii cu instituția plângerii prealabile, raportându-vă exclusiv la următoarele elemente: titulari; termen; situația în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante; efectele depunerii (2 p.)

IV. La data de 1 iulie 2019 s-a înregistrat la Poliția mun. Câmpina plângerea numitului XY împotriva numitului AB pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 193 alin. (2) Cp, constând în aceea că duminică, 31 martie 2019, în jurul orei 12,00, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi privind grănițuirea unor proprietăți, i-a aplicat lovituri cu pumnii în zona capului, producându-i un traumatism cranian și alte leziuni mai puțin grave, pentru vindecarea cărora a fost internată în spital timp de 2 săptămâni.

Prin ordonanța din data de 5 iulie 2019 organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale față de AB pentru comiterea infracțiunii sesizate în sarcina sa.

La 10 iulie 2019 suspectul AB a fost audiat, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, iar la data de 1 august 2019 a fost audiată persoana vătămată XY și doi martori care au asistat la incident.

Prin rezoluția din 11 iulie 2019 organele de cercetare penală au dispus efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la leziunile suferite de persoana vătămată, prin examinarea acesteia și pe baza actelor medicale prezentate; obiectivele au fost stabilite după consultarea persoanei vătămate și a suspectului; prin aceeași rezoluție a fost desemnat expertul care va efectua expertiza și s-a adus la cunoștința suspectului și persoanei vătămate dreptul ca la efectuarea expertizei să participe și un expert desemnat de ele.

După depunerea raportului de expertiză concluziile acestuia nu au fost contestate, astfel încât la data de 30 august 2019 s-a dispus de către organele de cercetare penală punerea în mișcare a urmăririi penale față de suspect, pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. (2) Cp.

Pentru a se asigura respectarea garanțiilor procesuale prev. de art. 309 C.p.p., i-a fost comunicată inc., la domiciliu, o copie a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, la data de 1 septembrie 2019.

În cauză nu au mai fost efectuate alte acte de urmărire penală și la data de 10 septembrie 2019 s-a dispus trimiterea în judecată a inc. pentru infracțiunea reținută în sarcina sa.

Identificați încălcările normelor Codului de procedură penală de către organele judiciare (3p.).

Barem exemplificativ

I. Arătați care sunt deosebirile dintre cauzele justificative legitima apărare și starea de necesitate.

Punctaj total: 2 puncte, din care:

- în timp ce atacul constă într-o acțiune umană, starea de pericol poate proveni nu doar din partea unei persoane, ci poate fi generată de diferite alte cauze (acțiunea unui animal, fenomen natural, etc.) – **0,50 puncte;**
- spre deosebire de apărare, care trebuie să fie doar necesară pentru înlăturarea atacului, acțiunea de salvare trebuie să fie unica posibilitate de a înlătura pericolul – **0,50 puncte;**
- în cazul legitimei apărări, riposta (apărarea) se îndreaptă împotriva atacatorului, în timp ce în cazul stării de necesitate cel care suferă urmările acțiunii de salvare nu este, de regulă, cel care a cauzat pericolul, ci o terță persoană – **0,40 puncte;**
- în timp ce legitima apărare înlătură răspunderea civilă pentru prejudiciul suferit de atacator, starea de necesitate nu înlătură, în mod complet, răspunderea civilă, cu excepția situației când starea de pericol a fost creată prin fapta persoanei salvate – **0,40 puncte;**
- spre deosebire de starea de necesitate, care presupune dovedirea îndeplinirii condițiilor acțiunii de salvare, în cazul legitimei apărări, cel care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții, beneficiază de prezumția îndeplinirii condițiilor apărării – **0,20 puncte.**

II. În luna iunie 2019 inc. AB a purtat cu inc. CD mai multe discuții în cadrul cărora l-a convins pe acesta să îl ajute să sustragă bunuri din locuința numitului ZV, aflat în concediu, profitând de absența acestuia de la domiciliu. Potrivit planului celor doi inculpați, CD trebuia să rămână în afara locuinței, asigurând paza locului faptei, iar AB urma să pătrundă în locuință de unde să sustragă bunurile de valoare și mai ușor de transportat.

Procedând în acest fel, în noaptea de 1/2 iulie 2019, inculpatul AB, cu ajutorul inc. CD, a pătruns în locuința numitului ZV profitând de faptul că poarta și ușa locuinței erau descuiate, și a sustras bunuri în valoare de 1500 lei, pe care CD le-a vândut ulterior unor persoane rămase neidentificate, pentru suma de 700 de lei, din care i-a dat 500 de lei lui AB.

Încurajat de câștigul astfel obținut, AB a identificat un alt imobil al cărui proprietar se afla în concediu și i-a propus lui CD să procedeze în același mod. Acesta a acceptat și, la data de 11 iulie 2019, în jurul orei 23, cei doi s-au deplasat la locuința numitului UT, AB a pătruns în casă, profitând de faptul că poarta și ușa erau neasigurate, iar CD a rămas în afara curții, asigurând paza locului faptei. În timp ce se afla în interiorul locuinței și scotocea în căutarea unor bunuri de valoare, AB a fost surprins de numita UY, mătușa proprietarului, care locuia în imobil pe durata absenței acestuia. Femeia a început să strige după ajutor, astfel că inc. s-a speriat, a îmbrâncit-o pe UY, care s-a dezechilibrat și a căzut, suferind o serie de leziuni superficiale.

Inc. AB a părăsit în fugă imobilului, fără a avea vreun bun asupra sa, iar numitul CD, care l-a văzut fugind, a făcut același lucru.

Faceți încadrarea juridică a faptelor comise de inculpați, având în vedere și următoarele aspecte:

- inc. AB este născut la data de 9 mai 1983, iar prin SP nr. 123/14.02.2018 a Judecătoriei X, definitivă prin decizia nr. 456/12.04.2018 a Curții de Apel X, a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu executare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. (1) C.p.; până în prezent inc. AB nu a început executarea pedepsei;
- inc. CD este născut la data de 26 iulie 2001 și nu este cunoscut cu antecedente penale.

Punctaj total: 3 puncte, din care:

- **încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inc. AB – 1,50 puncte, din care:**
 - ✓ furt calificat comis în timpul nopții, prin violare de domiciliu, de către un major împreună cu un minor, în stare de pluralitate intermediară (art. 228 alin. (1) – 229 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), cu aplic. art. 77 lit. d) C.p. și art. 44 alin. (1) C.p.) – **0,75 puncte**
 - și
 - ✓ tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată, în timpul nopții și prin violare de domiciliu, comisă de către un major împreună cu un minor, în stare de pluralitate intermediară (art. 32 rap. la art. 233 – 234 alin. (1) lit. d) și f) cu aplic. art. 77 lit. d) și art. 44 alin. (1) C.p.), - **0,50 puncte**
 - ✓ ambele în concurs real (art. 38 alin. (1) C.p.) – **0,25 puncte**
- **încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inc. CD – 1,50 puncte, din care:**
 - ✓ complicitate la furt calificat comis în timpul nopții, prin violare de domiciliu, în stare de minorat (art. 48 rap. la art. 228 alin. (1) – 229 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), cu aplic. art. 113 alin. (3) C.p.) – **0,75 puncte**
 - și

- ✓ complicitate la tentativă la furt calificat comis în timpul nopții, prin violare de domiciliu, în stare de minorat (art. 48 rap. art. 32 rap. la art. 228 alin. (1) – 229 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), cu aplic. art. 113 alin. (3) C.p.) – **0,50 puncte**
- ✓ ambele în concurs real (art. 38 alin. (1) C.p.) – **0,25 puncte**

✚ Pentru indicarea de către candidat a agravantei comiterii faptei de două sau mai multe persoane împreună se vor scădea **0,50 puncte**.

III. Comparați, din perspectiva dreptului procesual penal, instituția plângerii cu instituția plângerii prealabile, raportându-vă exclusiv la următoarele elemente: titulari; termen; situația în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante; efectele depunerii (2 puncte, timp recomandat 60 de minute)

Punctaj total: 3 puncte, din care:

1. Titulari - 0,70 puncte, din care:

➤ **Aspecte comune:**

- ✓ persoana vătămată – **0,10 puncte**;
- ✓ persoana vătămată poate introduce plângerea/plângerea prealabilă și prin mandatar special – **0,10 puncte**;
- ✓ pentru persoana fără capacitate de exercițiu plângerea/plângerea prealabilă se introduce de reprezentantul legal – **0,10 puncte**;
- ✓ pentru persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă plângerea/plângerea prealabilă se introduce de către aceasta cu încuviințarea persoanelor prevăzute de legea civilă – **0,10 puncte**;
- ✓ în cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviințează actele persoanei vătămate, organele de urmărire penală se sesizează din oficiu – **0,10 puncte**.

➤ **Diferență:**

- ✓ plângerea se poate face de către unul din soți pentru celălalt soț sau de către copilul major pentru părinți – **0,10 puncte**;
- ✓ plângerea prealabilă nu se poate face de către unul din soți pentru celălalt soț sau de către copilul major pentru părinți – **0,10 puncte**.

2. Termen – 0,50 puncte, din care:

- pentru plângere legea nu reglementează un termen de depunere – **0,10 puncte**;
- plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni de la data când persoana vătămată a aflat de săvârșirea faptei – **0,10 puncte**;

- când persoana vătămată este un minor sau un incapabil termenul de 3 luni de depunere a plângerii prealabile curge de la data când reprezentantul legal a aflat despre săvârșirea faptei – **0,10 puncte**;
- când făptuitorul este reprezentantul legal al minorului sau incapabilului termenul de 3 luni de depunere a plângerii prealabile curge de la data numirii unui nou reprezentant legal – **0,10 puncte**;
- sancțiunea nerespectării termenului de 3 luni este decăderea – **0,10 puncte**.

3. Situația în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante - 0,40 puncte, din care:

- în cazul constatării unei infracțiuni flagrante la care nu este necesară plângerea prealabilă, plângerea depusă cu ocazia constatării infracțiunii este pusă la dispoziția organului de urmărire penală [potrivit art.293(4) CPP] – **0,10 puncte**;
- în cazul constatării unei infracțiuni flagrante la care este necesară plângerea prealabilă, după constatare organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată, și o întreabă dacă formulează plângere – **0,10 puncte**;
- dacă persoana vătămată declară că face plângere prealabilă se începe urmărirea penală – **0,10 puncte**;
- dacă persoana vătămată declară că nu face plângere prealabilă organele de cercetare penală înaintează actele procurorului cu propunerea de clasare – **0,10 puncte**.

4. Efectele depunerii - 0,40 puncte, din care:

- depunerea plângerii are ca efect sesizarea organelor de urmărire penală – **0,20 puncte**;
- depunerea plângerii prealabile are ca efect, pe lângă sesizarea organelor de urmărire penală, și îndeplinirea unei condiții de procedibilitate – posibilitatea declanșării și desfășurării procesului penal – **0,20 puncte**.

IV. La data de 1 iulie 2019 s-a înregistrat la Poliția mun. Câmpina plângerea numitului XY împotriva numitului AB pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violete, prev. de art. 193 alin. (2) Cp, constând în aceea că duminică, 31 martie 2019, în jurul orei 12,00, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi privind grănițuirea unor proprietăți, i-a aplicat lovituri cu pumnii în zona capului, producându-i un traumatism cranian și alte leziuni mai puțin grave, pentru vindecarea cărora a fost internată în spital timp de 2 săptămâni.

Prin ordonanța din data de 5 iulie 2019 organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale față de AB pentru comiterea infracțiunii sesizate în sarcina sa.

La 10 iulie 2019 suspectul AB a fost audiat, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, iar la data de 1 august 2019 a fost audiată persoana vătămată XY și doi martori care au asistat la incident.

Prin rezoluția din 11 iulie 2019 organele de cercetare penală au dispus efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la leziunile suferite de persoana vătămată, prin examinarea acesteia și pe baza actelor medicale prezentate; obiectivele au fost stabilite după consultarea persoanei vătămate și a suspectului; prin aceeași rezoluție a fost desemnat expertul care va efectua expertiza și s-a adus la cunoștința suspectului și persoanei vătămate dreptul ca la efectuarea expertizei să participe și un expert desemnat de ele.

După depunerea raportului de expertiză concluziile acestuia nu au fost contestate, astfel încât la data de 30 august 2019 s-a dispus de către organele de cercetare penală punerea în mișcare a urmăririi penale față de suspect, pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. (2) Cp.

Pentru a se asigura respectarea garanțiilor procesuale prev. de art. 309 C.p.p., i-a fost comunicată inc., la domiciliu, o copie a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, la data de 1 septembrie 2019.

În cauză nu au mai fost efectuate alte acte de urmărire penală și la data de 10 septembrie 2019 s-a dispus trimiterea în judecată a inc. pentru infracțiunea reținută în sarcina sa.

Identificați încălcările normelor Codului de procedură penală de către organele judiciare.

Punctaj total: 3 puncte, din care:

- în mod greșit s-a dispus începerea urmăririi penale față de persoana indicată în plângere, iar nu cu privire la fapta sesizată (art. 305 alin. (1) C.p.p.) – **0,75 puncte**
- în mod greșit efectuarea expertizei medico-legale s-a dispus prin rezoluție, iar nu prin ordonanță (art. 286 alin. (4) C.p.p. - **0,75 puncte**
- în mod greșit s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale de către organele de cercetare penală, iar nu de către procuror (art. 309 alin (1) C.p.p.) - **0,75 puncte**
- după punerea în mișcare a acțiunii penale inc. nu a fost audiat, deși acest lucru era obligatoriu (art. 309 alin. (2) C.p.p.) – **0,75 puncte**

✚ Se vor scădea **0,50 puncte** candidaților care au indicat ca o încălcare a normelor Codului de procedură penală împrejurarea că organele judiciare nu au observat că plângerea prealabilă nu a fost formulată în termen (art. 296 alin. (1), art. 269 alin. (1), (3) și (4) C.p.p.)

✚ Nu se va depuncta indicarea de către candidați ca reprezentând o încălcare a normelor Codului de procedură penală faptul că a fost comunicată inculpatului o copie a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale deși nu formulase cerere în acest sens (art. 309 alin. (4) C.p.p.).

Notă: *Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidat a temeiurilor de drept; acestea au fost menționate în barem doar pentru a explica soluția apreciată ca fiind corectă.*